

محاضرات فى عقد التأمين

الأستاذ الدكتور

محمد حسن عبد الرحمن

أستاذ القانون المدني

وعميد كلية البنات الإسلامية بأسبوط

والمحامي بالنقض والإدارية العليا

عقد التأمين

تمهيد :

نشأت فكرة التأمين اساساً للبحث عن الأمان في مواجهة خطر معين بحيث يمكن التحصن ضد نتائجه الضارة وتأمين عواقبه وحصرها في أضيق نطاق ممكن.

والتأمين في ظل هذا المعنى كان يستند إلى نوع من المضاربة والضرر المحض بحيث يتفق شخص مع آخر على تأمين آثار حادثه معينة مقابل مبلغ معين فلو تحققت دفع الأول للثاني المبلغ المتفق عليه واصابته الخسارة وإذا لم تتحقق فيحتفظ بما أخذه دون مقابل ويحقق الربح.

أما التأمين في العصر الحديث فلم يعد يستند الى المضاربة والرهان وإنما أصبح يقوم على الأسس الفنية الحديثة المستمدة من علم الاحصاء والمقاصة فأصبحت تقوم بعمليات التأمين شركات ضخمة تقوم بإبرام الملايين من عقود التأمين مقابل أقساط محددة . وهذه الأقساط تستخدم في تعويض من يلحقه الضرر من المستأمنين وبهذا لم يعد التأمين مضارة أو غرر وإنما هو عملية منظمة تستند إلى أسس علمية بحتة . فالمؤمن - شركة التأمين - يستطيع بواسطة أسس الاحصاء وقانون الأعداد معرفة عدد الحوادث التي ستقع فعلا من بين الحوادث المؤمن عليها ومقدار الضرر وبالتالي مقدار التعويض الذي يتحمله المؤمن في كل منها.

في عقود التأمين لديه والكافي لتحقيق التعاون بين المستأمنين وتوزيع عبء الخطر بينهم وحتى لا يكون هناك أي مجال لاحتمال الخسارة أو الاثراء واختفت فترة المغامرة من التأمين لتحل محلها الأسس الفنية المنظمة - على أن استقرار التأمين بهذا المعنى المحدد لم يتم مرة واحدة وإنما كان وليد تطور كبير في كل فرع من فروع التأمين على حده حتى استقرت قواعده المحددة المعروفة الآن.

كما أن التجار والصناع قد ابتدعوا نوعاً من التأمين لمواجهة الكوارث المختلفة من فعل الطبيعة أو من فعل الانسان فبدلاً من أن يتحمل انسان واحد أو مشروع واحد نتائج الكارثة فإنه يسعى إلى توزيعها على مجموعة من الأشخاص وبالتالي لا يتأثر النشاط التجاري أو الصناعي بهذه الكارثة وبذلك أصبح نظام التأمين ضرورة حتمية في كل مجتمع حديث.

غير أنه مهما اتخذ الناس من وسائل الحيطة والحذر ضد وقوع الكوارث والخطر فإنه يجب علينا أن نسلم بأنه لا يغني حذر من قدر وعليه فلا بد وأن نؤمن بالقضاء والقدر.

فوائد التأمين:-

ما من انسان عاقل إلا ويفكر في مستقبله وغده هو يبحث عن وسيلة لتأمين هذا المستقبل وقد يجد هذه الوسيلة في التأمين فالتأمين له عدة فوائد أهمها :-

١- تكوين رؤوس الأموال إذ تتجمع من الأقساط مبالغ ضخمة تدفع منها مبالغ التأمين عند وقوع الكوارث ويحتفظ بجزء منها كاحتياطي ويستغل الباقي في : تمويل مشروعات للأفراد وللدولة وتكوين رؤوس الأموال على هذا الوضع يطمئن المؤمن لهم على حصولهم على مبالغ التأمين المتفق دفعها لهم عند تحقق الخطر كما يزيد فرص الاستثمار للأفراد والدولة بما ينهض بالاقتصاد القومي^(١).

٢- زيادة فرص الائتمان فالتأمين وسيلة من وسائل الائتمان التي يقدمها المدين ضمانا لما يحصل عليه من قروض يقيم بها مشروعاته فوثيقة التأمين يمكن رهنها بشروط خاصة وهي تتيح للمؤمن له أن يطلب قرضاً من المؤمن يخصص من مبالغ التأمين الذي يستحق له كما أن مبلغ التأمين يحل محل الشيء المؤمن عليه مما يضمن للدائن سداد حقوقهم^(٢).

٣- بث الطمأنينة والأمان ذلك أن المخاطر التي تحيط بالانسان والكوارث التي تلحق به تشعره بالقلق والتردد فاذا ما أيقن أنه سيحصل من التأمين على ما يجبر ضرر هذه المخاطر ويخفف من أثر هذه الكوارث عادت الطمأنينة إلى نفسه وأقدم على مشروعات أمناً على نفسه وماله فتزيد كفاءته الانتاجية ويتسع نطاق معاملاته ما يزيد الانتاج الفردي والقومي على حد سواء.

(١) انظر في هذا د/ عبدالمنعم البدر اوى عقد التأمين ص ١١٠ - القاهرة سنة ١٩٦٣م.

(٢) انظر في هذا د / عبد الودود يحيى : التأمين على الحياة ص ٢ القاهرة سنة ١٩٦٤م.

ولأهمية التأمين جعلته بعض الدول جبراً في بعض الأحوال وذلك كالتأمينات ضد إصابات العمل ضد حوادث السيارات وقد جرت شركات التأمين على إعادة التأمين مع شركات تأمين آخر على جزء من المخاطر التي تعاقدت عليها بذلك تتوزع المخاطر مما يخفف آثارها في كل منهما ويوجد توازن بينهما في تحمل الكوارث والمخاطر ويزيد الأمان لديهما.

ورغم أن التأمين نظام اقتصادي في جوهره إذ هو يقوم على أسس فنية معينة ويحقق غايات اقتصادية عامة وخاصة في ذات الوقت فإن نصيبه من الدراسة القانونية لا يقل أهمية عن دراسة جوانبه الاقتصادية ذلك أن المنشآت القائمة بنشاط التأمين تتبع اسساً فنية متعارف عليها في تنظيمها الداخلي ثم هي من بعد تدخل في روابط قانونية متعددة مع بعضها البعض ثم مع المؤمن لهم هذا إلى جانب أن نظام التأمين لم يكتسب أهميته وثباته إلا من منذ أن تدخل المشرع في كافة الدول فتناوله بالتنظيم التشريعي^(١).

(١) انظر في هذا د / حسام الاهوائى - المبادئ العامة للتأمين ص ٤٤ .

الفصل الأول

نشأت التأمين وأصوله وتقسيماته وفيه عدة مباحث

المبحث الأول

نشأت التأمين وتطوره

المطلب الأول : نشأت التأمين:

يرى عدد كبير من فقهاء القانون الفرنسي والمصري أن التأمين نظام حديث نسبياً وأن العصور البدائية لم تعرف فكرة التأمين لأن فكرة التأمين ليست من وضع المشرح القانوني وإنما هي نتيجة تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للتجارة وخاصة التجارة البحرية والتي أدت الى ظهور الحاجة إلى تأمين الكوارث الناتجة عن مخاطر النقل البحري^(١).

إلا أن العصور البدائية لم تخل من بعض الصور التي يمكن ادراجها في مضمون فكرة التأمين بالمعنى المعروف في العصر الحديث حيث قصر فيها تغطية المخاطر الناتجة من نشاط معين.

ومن أمثلة هذه الصور ما ورد في التلمود من جمع أموال مشتركة لتعويض ثمن المواشي التي تهلك أو السفن التي تغرق ومنها أيضاً ما عرفته روما القديمة من وجود جمعيات تبادلية للضمان الاجتماعي ومنها ما وجد في اليونان القديمة من نظم تقوم على تخصيص الدولة لبعض الأموال العامة لمساعدة العجزة والمصابين^(٢) ولكن رغم وجود هذه الصور فإن الفقه لا يدرجها في عمليات التأمين بمعناه الفني المنظم والذي يقوم على تعاون المستأمنين بقصد تغطيه آثار تحقق خطر معين وإنما هذه النظم هي مجرد صورة من صور المضاربة والرهان.

(١) انظر في هذا : د / عبد المنعم البدرأوى عقد التأمين المرجع السابق ص ٢٩ .

(٢) أنظر في هذا د / نزية محمد الصادق - عقد التأمين دار النهضة العربية ص ٨ ، ٩ .

العصور الوسطى وظهور فكرة التبادل:

العصر الوسيط كالعصور البدائية لم يعرف مبدأ التأمين كعملية منظمة فنية إلا أن التطور في هذا العصر أدى إلى ظهور فكرة التبادل وفكرة التبادل تعتبر من الأسس الجوهرية في عملية التأمين وقد تسببت فكرة التبادل في ظهور علاقات الاقطاع الموجودة في هذا العصر والتي استلزمت تجمع صغار المزارعين حول كبار الملاك من الاقطاعيين والنبلاء.

وكان الغرض من فكرة التبادل تكوين رصيد مشترك بواسطة اشتراك يدفعه كل عضو وهذا الرصيد يخصص لتعويض من تلحقه الكوارث من أعضاء الجمعية مثل الوفاة أو تلف المحصول أو موت الماشية وفي نهاية مرحلة العصور^(١) الوسطى عندما بدأ تقسيم الاقطاعات الكبيرة إلى قطع صغيرة.

ومع ظهور صغار الملاك الزراعيين وحاجتهم إلى أمان وكان يحميهم من المخاطر المختلفة ومع رواج وازدهار التجارة المتبادلة بين المقاطعات والمدن المختلفة وخاصة في مجال التجارة البحرية كل هذه الأوضاع هيأت لظهور فكرة التأمين بالمعنى الحقيقي.

ظهور فترة التأمين لأول مرة في مجال التأمين البحري

لا شك أن التأمين البحري كان أول صورة ظهرت للتأمين بالمعنى الفني الصحيح.

فقد سبق ذلك فكرة عقد القرض البحري والتي كانت عبارة عن عقد يتعهد فيه شخص باقراض صاحب السفينة أو غيره مبلغا من النقود لتجهيز السفينة و شحن البضاعة بحيث إذا غرقت السفينة لا يستوف الدائن دينه أما إذا وصلت البضاعة سالمه فإن المدين يرد المبلغ بالإضافة إلى فوائد باهظة مقابل مخاطرة الدائن في هذا

(١) انظر في هذا د / عبد المنعم البدرأوى المرجع السابق ص ٣٠ ، د / عبد الودود يحيى المرجع السابق ص ٥ ، ٦ .

العقد لكن الكنيسة حينئذ لم توافق على هذا القرض في صورته الموجود ، بل حرمت اشتراط الفائدة على عقد القرض البحري^(١).

وبسبب هذا التحريم كان لابد من ظهور نظام جديد يحل محل هذا القرض في تغطية مخاطر النقل البحري لأن الدائن لم تعد له مصلحة في اقراض مالك السفينة بعد تحريم الفائدة وكان هذا النظام هو ظهور عقد جديد يحمل كل خصائص التأمين الحقيقية ما عدا الاسم فقط حيث كان يحمل اسم عقد بيع معلق على شرط فاسخ وبمقتضى هذا العقد يتفق الشخص على شراء السفينة وما عليها من بضاعة وسائر الأشياء المؤمن عليها بثمن معلوم^(٢) يدفعه المشتري (" المؤمن ") إذا لم تصل الشحنة ويوضع في العقد شرط فاسخ بمقتضاه يكون العقد مفسوخاً إذا وصلت السفينة سالمه لميناء الوصول مع تعهد صاحب السفينة " المستأمن " بدفع مبلغ معين للمشتري مقابل هذه المخاطر.

والعقد في صورته هذه - كما يراه فقهاء القانون - يحمل كافة خصائص عقد التأمين الأساسية - فالمشتري " المؤمن " يتعهد بدفع ثمن البضاعة والسفينة إذا غرقت كما يتعهد البائع " المستأمن " بدفع مبلغ معين مقابل تحمل هذه المخاطر^(٣).

ظهور التأمين البرى :

أما التأمين البرى فقد ظهر متأخراً بعد ظهور التأمين البحري وكان ظهور هذا النوع من التأمين في بادئ الأمر في انجلترا في خلال القرن السابع عشر وكان ظهور هذا النوع من التأمين في صورة عملية تابعة للتأمين البحري ذلك أن شركات التأمين البرى حينما كانت تؤمن على عمليات نقل البضائع بحرا بالسفن كانت عملية التأمين تشمل بعض مراحل نقل البضائع برا كرفع البضاعة في الميناء على السفينة ثم تفريغها مرة أخرى وأحياناً تشمل عملية التأمين نقل البضائع برا وتوصيلها للمرسل إليه ولكن

(١) انظر / نزيه محمد الصادق المرجع السابق ص ١١ .

(٢) انظر في هذا د / حسام الاهواني المبادئ العامة للتأمين ص ٧ .

(٣) انظر في هذا د / عبد المنعم البدر اوى المرجع السابق ص ٣٢ ، د / نزيه الصادق المرجع السابق ص ١٢ .

كل عمليات التأمين البرى كانت تعتبر عمليات ثانوية وتابعة للعملية الأساسية وهى تأمين مخاطر النقل البحرى ولكن فى خلال القرن السابع عشر بدأت صور التأمين البرى المختلفة فى الظهور مستقلة عن التأمين البحرى ومن أهم أنواع التأمين البرى ما يأتى :

١ - التأمين ضد الحريق:-

التأمين ضد الحريق كان أول صورة ظهرت من صور التأمين البرى وكان ذلك عقب حريق هائل نشب فى لندن عام ١٦٦٦ وكانت خسائره إتهام أكثر من ثلاثة عشر ألف منزل ونحو مائة كنيسة ولم توجد أى وسيلة لعلاج آثار هذا الحريق أو تعويض خسائره ونتيجة لذلك وبعد عام واحد من هذا الحريق انشأت لندن مكتب للحريق ثم شركة كبيرة للتأمين ضد الحريق كتبت ^(١) وثيقه التأمين العادية لمدة ٧ سنوات ولم تقم هذه الشركة بتعويض الخسارة كلية بل كانت تترك بعضها على عاشق المستأمن ثم انتشر التأمين ضد الحريق بعد ذلك وفى القرن الثامن عشر فى كثير من البلدان غير انجلترا وبخاصة فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

ولعل أول شركة حقيقية انشأت لتأمين مخاطر الحريق على الأسس الفنية للتأمين كانت عام ١٧٥٠م تحت اسم الغرفة العامة للتأمين " فى باريس " ثم أمتد نشاط هذه الشركة واصبحت تؤمن كافة الأضرار التى تصيب المنازل من جراء خطر الحريق.

ومن الملاحظ أن التأمين فى هذا الوقت يقتصر على العقارات فقط دون المنقولات نظراً لسهولة إخفاء المنقولات والتحايل لقبض مبلغ التأمين ثم بعد ذلك تطور هذا النظام وشمل التأمين من الحريق ضد المنقولات أيضاً ^(٢).

(١) انظر فى هذا د / السنهورى الوسيط ج ٧ المجلد الثانى ص ١٠٩٦ .

(٢) انظر فى هذا د / نزيه الصادق المرجع السابق ص ١٦ .

٢ - التأمين على الحياة:-

ظهر التأمين على الحياة متأخراً حيث ظهر في القرن التاسع عشر وذلك بسبب الهجوم الذي وجه إليه أكثر من غيره من أنواع التأمين الأخرى ولكنه ما لبست أن تغلب على كل معارضة وجهت إليه وقد اتخذ التأمين على الحياة في ظهوره صورتين قائمتين على الضرر والمضاربة الصورة الأولى تقوم على "اتفاقيات المقامرة" وهي صورة من صور التأمين على حياة البحارة وتجار البحر ضد مخاطر النقل البحري وهذه الصورة لا تستند الى أى أساس فنى وإنما هي مجرد عملية مقامرة قد تؤدي إلى الكسب أو الخسارة.

أما الصورة الثانية فقد كانت تقوم على " الاتفاقيات التونتية " وهذا النوع من الاتفاقيات يقوم أيضاً على الضرر والمضاربة وتستند هذه الصورة إلى أن جماعة من الأشخاص يبرمون اتفاقاً بمقتضاه يدفع كل منهم اشتراكاً سنوياً طول حياته ومن يتوفى منهم يؤول نصيبه الى سائر الشركاء الأحياء ويوزع الناتج من استغلال هذه الاشتراكات بين هؤلاء الشركاء الأحياء ويظهر من هذا أن الهدف ليس أساسه التأمين على الحياة إنما المضاربة بقصد تحقيق الأرباح والمكاسب^(١).

وهذه الصورة المستندة إلى الضرر والمقامرة كانت هي السبب في تحريم التأمين على الحياة في هذه الفترة.

٣ - التأمين من المسؤولية:

وهي صيرة من صور التأمين أدى إلى ظهورها تطور وسائل الحياة الحديثة وانتشار السيارات والآلات الميكانيكية والثورة الصناعية الأمر الذى أدى إلى زيادة نشاط الانسان وتوسعه وصاحب ذلك تعدد الحوادث وكثرة حالات المسؤولية التي يسأل فيها الشخص عن تعويض غيره عما لحقه من ضرر بسبب نشاطه ودفع ذلك إلى الاقدام على ابرام عقود التأمين التي يؤمن فيها الشخص مسؤوليته الناتجة عن وسائل

(١) انظر في هذا د / السنهوري المرجع السابق ج ٢ ص ١٠٩٧ ، د / نزيه الصادق المرجع السابق ص ١٦ ، ١٧ .

المدنية الحديثة مثل التأمين عن حوادث السيارات وتأمين رب العمل عن الحوادث التي تلحق العمال بسبب الأدوات والآلات الميكانيكية الحديثة^(١).

وكذلك يشمل هذا النوع من التأمين مسؤولية المستأجر عن الحريق ومسؤولية الجار من الحريق.

صوراً أخرى للتأمين:

شهدت بداية القرن العشرين ظهور عدة صور أخرى حديثة للتأمين أهمها التأمين من السرقة والتبديد والتأمين من تلف المزروعات والآلات الميكانيكية والتأمين من موت المواشي والتأمين من الإصابات والتأمين من أخطار الحروب والتأمين من حوادث النقل الجوي والتأمين من المسؤولية عن مزاولة المهنة مثل مسؤولية الطبيب والجراح والمهندس والتأمين من المسؤولية عن الغير والتأمين من استهلاك السندات وتأمين الدين.

وكذلك ظهرت أيضاً صوراً متنوعة من التأمينات الاجتماعية التي تتولاها الدولة دون الشركات الخاصة والنشاط الحر كتأمين العمال من إصابات العمل وتأمينهم من المرض والعجز والشيخوخة والوفاء وبجانب ذلك ظهر التأمين الإجباري من إصابات العمل والتأمين الإجباري عن حوادث السيارات.

ولم ينته منتصف القرن العشرين إلا وتدخلت الدولة في مجال التأمين فانشأت شركات التأمين ضماناً لبسط السيطرة والرقابة علي مختلف قطاعات التأمين مال التأمين^(٢).

(١) انظر في هذا د / السنهوري ج٢ ص ١٠٩٧ ، د / نزيه الصادق المرجع السابق ص ١٨ .

(٢) انظر في هذا د / نزيه الصادق ص ١٨ ، د / عبد المنعم البدر اوى المرجع السابق ص ٣٢ .

المطلب الثاني

تطور التأمين في مصر

يعتبر تطور التأمين في مصر مسائراً لتطوره بصفه عامة فقد سبق وقلنا أن التأمين البحري كان أول صورة منظمة للتأمين في الظهور فالتأمين البحري جاء منظماً في القانون التجارى البحري في المواد من ١٧٣ إلى ٢٣٤ في الوقت الذي جاءت فيه المجموعتان المدينتان القديمتان المختلطة والأهلية خاليتين من أية اشارة للتأمين البرى وذلك لم يرد عقد التأمين ضمن العقود المسماه في القانون المدنى المصرى.

ولكن بعد أن انتشر التأمين ابتداء من أواخر القرن التاسع عشر وكثر ابرام عقود التأمين وتعددت الهيئات القائمة به بدأ التنظيم القانوني لعقد التأمين وللبيئات القائمة به يلقي اهتماماً من المشرع القانوني بدأ بتنظيم عقد التأمين من الناحية القانونية حتى وصل لدرجة التأمين الكامل لهيئات التأمين واخضاعها لسيطرة الدولة المباشرة وقد تم هذا التطوير على عدة خطوات:

الخطوة الأولى: القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٣٩ الخاص بالاشراف والرقابة على هيئات التأمين فى مصر والمذكرة الايضاحية لهذا القانون أفادة أن هذا القانون كان يهدف إلى:

١- وضع نظام لمراقبة هيئات التأمين أسوة بسائر الدول من أجل حماية الادخار القومي وصيانة أموال صغار المدخرين.

٢- ضمان قدرة هيئات التأمين على الوفاء بالتزامها نحو المستأمنين واستبعاد الهيئات غير الجدية ومن أجل تحقيق هذا الهدف استلزم القانون أن تودع كل هيئة تأمين كفالة في أحد بنوك مصر قيمتها عشرة آلاف جنيه ، كل قسم من أقسام التأمين بالشركة^(١).

٣- ضمان اتباع هيئات التأمين نظاماً حسابياً صحيحاً على أسس فنية محددة.

(١) انظر في هذا د / السنهورى المرجع السابق ص ١٠٩٨ ، د/ عبدالمنعم البدراوى المرجع السابق ص ٣١ ، د / نزيه الصادق ص ٢٤ ، ص ٢٥.

٤- منع هيئات التأمين من المضاربة في استثمار أموالها استثماراً للربح حتى لا تتعرض حقوق المستأمنين للضياع.

الخطوة الثانية : القانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٤٢ الذي جعل التأمين عن حوادث العمل اجبارياً حيث ألزم كل صاحب عمل بالتأمين على حوادث العمل التي يلتزم بالتعويض عنها طبقاً للقانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٣٦ بشأن إصابات العمل.

الخطوة الثالثة : القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٥٠ الذي صدر ليحقق الرقابة على هيئات التأمين عن طريق عدة إجراءات أهمها :

١- المادة ١ من هذا القانون أنشأت مصلحة خاصة بالاشراف والرقابة على هيئات التأمين تابعة لوزارة المالية وهي مصلحة التأمين لتتولى كافة شئون التأمين المالية والإدارية والفنية.

٢- أما المادة ١٠ من هذا القانون فقد بينت اجراءات تسجيل هيئات التأمين بطريقه فعاله تسمح للدولة برفض تسجيل الهيئات التي ترى أنها غير مستوفاة للشروط والالتزامات الواجبه من أجل حماية المستأمنين.

٣- المادة ٧ من هذا القانون ألزمت الهيئة القائمة بالتأمين أن تتخذ بشكل شركة مساهمة لا يقل رأسمالها المدفوع وقت التسجيل عن خمسين ألف جنيه وذلك بفرض ضمان مركز الشركة المالي وقدرتها على الوفاء بالتزامها نحو المستأمن عن تحقق الخطر.

٤- سبق أن رأينا أن القانون رقم سنة ١٩٣٩ قد ألزم شركات التأمين على الحياة بالاحتفاظ بنسبة ٦٠% من احتياطي العقود المبرمة أما قانون ١٩٥٠ فقد رفع هذه القيمة وألزم شركات التأمين على الحياة بالاحتفاظ في مصر باحتياطي كامل لا يقل عن عشرة آلاف جنيه عن كل قسم وذلك بالإضافة لبعض الالتزامات المالية الأخرى بالنسبة لمختلف هيئات التأمين.

الخطوة الرابعة : صدور عدة تشريعات وقرارات الهدف منها بسط المزيد من سيطرة الدولة المباشرة على هيئات التأمين أهمها القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٥٧ الخاص

بتحصيل شركات التأمين ثم صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم ١٩٥ لسنة ١٩٥٩ وجاء شاملاً للاشراف على جميع هيئات التأمين والادخار وتكوين الأموال حيث اخضع هذا القانون للرقابة جميع الهيئات التي تقوم بالتأمين ومن بينها هيئات اعادة التأمين مع ذكر الشروط التفصيلية في هيئات التأمين واجراءات تسجيلها والتزاماتها.

الخطوة الخامسة : والأخيرة صدر القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٣ - الخاص بوضع تنظيم عمل المؤسسات العامة للدولة ذات الطابع الاقتصادي والتي تمارس نشاطاً صناعياً أو تجارياً أو زراعياً أو مالياً أو تعاونياً وتدخل فيها المؤسسة المصرية العامة للتأمين.

المبحث الثاني

أصول فن التأمين وتعريفه

قبل أن نبدأ دراسة عقد التأمين لابد من فهمنا المفكرة التي يقوم عليها التأمين وكيف تتم عملية التأمين فهذه العملية هي الأساس الذي يقوم عليه عقد التأمين فالتأمين ليس من العقود التي تتم بناء على علاقة فردية بين شخصين بل يحتاج إلى تنظيم وأسس فنية لولاها ما وجد التأمين ولما تميز على الرهان والمقامرة.

فكرة التأمين:-

تقوم فكرة التأمين على جانبين أساسيين مترابطين : جانب قانوني وجانب فني.

الجانب القانوني: يشمل العلاقة بين المستأمن والمؤمن ويقوم على وجود خطر أو حادث يخشى وقوعه لشخص معين يسمى المستأمن - فيسعى هذا الشخص لتأمين نفسه من هذا الخطر فيتعاقد مع شخص آخر وهو المؤمن وعادة تكون شركة للتأمين - فيقوم المؤمن بتغطية هذا الخطر وتعويض المستأمن عنه نظير قسط معين يدفعه المستأمن للمؤمن.

أما الجانب الفني: فهو يشمل الأسس التي يستند المؤمن اليها في تغطيه الخطر ذلك أن شركة التأمين - المؤمن - عندما تقوم بتعويض المستأمن عند وقوع الخطر المؤمن منه لا تفعل ذلك على وجه المضاربة وإلا لأصبح التأمين عملية مقامره أو رهان وكان عقداً غير مشروع وإنما تقوم الشركة بالتعاقد مع عدد كبير من المستأمنين تتقاضى من كل منهم قسطاً معيناً بحيث ^(١) أنه عند وقوع الخطر لأحدهم تقوم الشركة بتعويضه من مجموع الأقساط التي تقاضتها من سائر المستأمنين ، وتقوم الشركة عند سعر قسط التأمين بالاستعانة بقوانين الأحصاء الدقيقة بحيث يمكن تحديده التحديد الدقيق الذي لا يعرض الشركة للخساره أو للخطر الجسيم.

(١) انظر في هذا د / حسام الاهوائى المرجع السابق ص ١٣، د / محمد فرحات حجازى

محاضرات في عقد التأمين طبعة سنة ١٩٨٧ ص ٩٥٨.

وبذلك تبين لنا أن عملية التأمين تقوم في نهاية الأمر على تعاون المستأمنين فيما بينهم على تحمل الخسارة التي يتعرض لها أحدهم وتقوم شركة التأمين بتنظيم هذا التعاون وإدارته على الأسس الفنية وقوانين الأحصاء.

تعريف التأمين:

عرف المشرع القانوني عقد التأمين في المادة ٧٤٧ مدنى بأن التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه ، مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك في مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.

ويمتاز هذا التعريف بأنه يبين العناصر القانونية الأساسية لعقد التأمين فهو يبين أطراف العقد المؤمن والمؤمن له والمستفيد كما يوضح فكرة الخطر الذي يلتزم المؤمن بتغطيته كما يوضح إلزام المؤمن له بدفع الأقساط.

كما يتميز هذا التعريف بأنه لم يعرف التأمين بأنه يستهدف التعويض عن خسارة احتمالية قد تصيب المؤمن له ولهذا جاء التعريف سليماً من هذه الناحية لأنه يصدق بالنسبة للتأمين على الأشخاص والتأمين من الأضرار على السواء^(١).

وإن كان يؤخذ على هذا التعريف أنه لم يتعرض إلا لأحد جانبي عملية التأمين وهو الجانب القانوني المتعلق بعلاقة المستأمن بالمؤمن دون أن يشير إلى الجانب الفني مع أن التأمين لا يتصور وجوده إلا في ظل خلفية فنية هامة وأهمية عقد التأمين ترجع إلى الأساس الفني الذي يقوم عليه ولهذا يجب أن يوضح التعريف فن التأمين^(٢) إلى جانب الفكرة التعاقدية نفسها.

(١) انظر في هذا د / عبد المنعم البدر اوى - التأمين سنة ١٩٦٣ ص ١٣ ، د / محمد كامل مرسى العقود المدنية الصغيرة ط ٢ سنة ١٩٣٨ م، ص ٥٤٥.

(٢) انظر في هذا د / محمد على عرفه مشرع القانون المدنى الجديد في التأمين والعقود الصغيرة الطبعة الثانية سنة ١٩٥٠ ص ١١ ، ١٢ .

فالتأمين هو عملية يحمل بمقتضاها أحد الطرفين وهو المؤمن له نظير دفع مبلغ معين وهو القسط على تعهد لصالحه أو للغير في حالة تحقق خطر معين من الطرف الآخر وهو المؤمن الذي يتحمل على عاتقه مجموعة من المخاطر يجرى المقاصة بينهما وفقاً لقوانين الأحصاء.

وقد حاول بعض الفقهاء تعريف التأمين بأنه عقد يأخذ فيه المؤمن على عاتقه طائفة معينة من الأخطار يخشى العاقدان وقوعها ويرغب المستأمن إلا يتحملها منفرد في مقابل جعل يسمى قسط التأمين أو الاشتراك يدفعه المستأمن. وهذا التعريف أيضاً أخذ عليه أنه أهمل الجانب الفني الذي تستند إليه فكرة التأمين.

وظائف عقد التأمين:

يوجد لعقد التأمين - بجانب الوظيفة الظاهرة وهي تغطية الخطر - عدة وظائف أخرى أهمها ما يأتي:

١ - التأمين وسيلة من وسائل الائتمان:

فالتأمين يكفل للمؤمن له الأمان الذي يحميه من المخاطر خاصة بعد أن أصبحت الحياة المعاصرة مليئة بالأخطار من جراء تقدم الحضارة وما صاحب ذلك من انتشار ^(١) الآلات الميكانيكية والسيارات ووسائل النقل البرية والبحرية والجوية والمصانع والعمارات الضخمة والحرائق المتعددة والمتنوعة وغير ذلك من أسباب الحضارة مما جعل الناس يعتمدون إلى التأمين ليكفل لهم الأمن وبقية شر الأخطار التي يتعرضون لها من جراء ذلك : ففي التأمين على الحياة مثلاً يستطيع المؤمن له أن يرهن وثيقة التأمين لدى الغير وأن يجعل له المؤمن مبلغاً على حسابها ويستطيع المدين الذي قدم رهنه على عقاره أن يوثق هذا الرهن ويقويه بالتأمين على العقار من الحريق وفي كثير من الحالات يشترط الدائن المرتهن ذلك على المدين فاذا احترق

(١) انظر في هذا د / خميس حفني - العقود المدنية البيع والتأمين والإيجار ص ٣٧٨ ، د /

نزلة الصادق المرجع السابق ص ٢٨ ، ٢٩ .

العقار انتقل حق الدائن المرتهن إلى مبلغ التأمين طبقا للمادة ٧٧ مدنى والتي جاء فيها :

١- إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلاً برهن حيازي أو رهن تأميني أو غير ذلك من التأمينات العينية انتقلت هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين.

٢- فإذا شہرت هذه الحقوق أو اعلنت إلى المؤمن ولو بكتاب موصى عليه فلا يجوز له أن يدفع ما في ذمته للمؤمن له إلا برضاء الدائن.

٣- فإذا حجز على الشيء المؤمن عليه أو وضع هذا الشيء تحت الحراسة فلا يجوز للمؤمن إذا أعلن بذلك على الوجه المبين في الفقرة السابقة أن يدفع للمؤمن له شيئاً مما في ذمته .

فالدائنون في عصرنا الحاضر يجدون في التأمين طريقاً مباشراً للائتمان فهم يلجئون إلى تأمين الدين سواء بتأمين كفالة الوفاء به أو بالتأمين من اعصار المدين^(١)

٢ - التأمين وسيلة من وسائل تكوين رؤوس الأموال:

يعتبر التأمين من الوسائل الفعالة لتكوين رؤوس الأموال فالتأمين على الحياة في أغلب صورہ ليس إلا وسيلة من وسائل الادخار بحيث يستطيع المؤمن له عن طريقه أن يدخر القليل شيئاً فشيئاً بأقساط التأمين التي يدفعها فإذا به عند نهاية التأمين يملك رأس مال يعتد به لم يكن يستطيع المؤمن له أن يدخره بغير التأمين.

٣ - التأمين وسيلة من وسائل دعم الاقتصاد القومي:

لا يقتصر أثر التأمين على المؤمن له وإنما يمتد أثره للاقتصاد القومي ذلك أن التأمين يدعم الاقتصاد القومي ويظهر ذلك عندما تقوم شركات التأمين بتجميع أقساط التأمين فتتكون لديها ثروات ضخمة توجه إلى الاقتصاد القومي فينتفع بها في شتى

(١) انظر د / خميس حفني المرجع السابق ص ٣٨٨ .

المجالات عن طريق استثمارها في المشروعات ^(١) العامة أو عن طريق وضعها في سندات قروض تطرحها الدولة في الأسواق.

٤- التأمين عامل من عوامل تقليل وقوع الحوادث ^(٢):

إلى جانب الدور المباشر الذي يلعبه التأمين في تعويض المستأمن عن الخسارة التي تلحقه فإنه يلعب دوراً هاماً آخر بطريقة غير مباشرة حيث يعمل على تقليل نسبة وقوع الحوادث والحد من المخاطر بحيث أصبح عاملاً من عوامل الوقاية في المجتمع وتتحقق هذه الوقاية سواء من ناحية المؤمن - شركة التأمين - أم من ناحية المستأمن ^(٣).

فبالنسبة للمؤمن وهي شركة التأمين فرغبة منها في حصر مبالغ التعويض في أضيق نطاق فإنها تعمل بشتى الطرق على التقليل من نسبة وقوع المخاطر المختلفة ووقاية المستأمن فيها فأحياناً تكون شركات التأمين جمعيات مشتركة فيها بقصد اتخاذ الاحتياطات الكافية لتوقى وقوع المخاطر المختلفة كالحرائق واصابات العمل وحوادث المرور وهي في سبيل ذلك تقوم بالاستعانة بالخبراء والاحصائيين تتدبهم في المصانع والشركات بل والمنازل لتوعية العمال والمواطنين وارشادهم إلى الطرق الحديثة للوقاية من المخاطر وعن طريق ارسال النشرات الشهرية التي تبين الوسائل الفنية في مكافحة الحرائق أو مخاطر العمل كحوادث الآلات وغير ذلك من الوسائل.

وأما بالنسبة للمستأمن فرغم أن الظاهر أنه لا يعنيه أن تقل نسبة وقوع المخاطر لأنه سيتقاضى التعويض عنها من المؤمن إلا أن شركات التأمين تعتمد إلى وسائل كثيرة من شأنها حث المستأمن على الوقاية من المخاطر وتقليل نسبة وقوعها فاتخذت بعض شركات التأمين أسلوب أعفاء المستأمن قسط سنة كاملة إذا استمر عدة سنوات دون أن يلحقه الخطر أو يطالب بالتعويض ففي التأمين على السيارات إذا

(١) انظر في هذا د / تزیه الصادق المرجع السابق ص ٥٠ ، ٥١.

(٢) انظر د / عبد المنعم البدر اوى المرجع السابق ص ١٩٠ ، د / تزیه الصادق المرجع السابق ص ٥٠ ، ٥١.

(٣) انظر في هذا د / السنهوري ج ٧ ص ١١٣٩.

مضت عدة سنوات على المستأمن دون أن تقع منه حوادث فإن الشركة في السنة التالية تخفض له سعر الأقساط أو يعفيه من بعضها مكافئه له على الوقاية من الحوادث.

٥- التأمين واثره في المجال الدولي وفي تطهير القانون :

التأمين بطبيعته نظام دولي إذ أن المخاطر التي يقوم بتغطيتها^(١) تكون متشابهة في معظم الدول وبعض هذه المخاطر لا يمكن وضع حداً جغرافياً له مثل مخاطر النقل والشحن.

كذلك يرجع الفضل إلى التأمين من الناحية القانونية في تطوير كثير من نظم القانون الخاص وایضاح معالمها فمثلاً نظام " الاشتراط لمصلحة الغير " والذي أخذ به المشرع القانوني صراحة والذي بمقتضاء يشترط شخص يسمى المشتراط - على شخص آخر يسمى المتعهد على انسان حق مباشر لمصلحة شخص ثالث ليس طرفاً في العقد - وهو المستفيد بحيث يستطيع أن يطالب به المتعهد صراحة هذا النظام كان الفضل الأكبر فيه من الناحية العملية يرجع إلى نظام التأمين لأن عقد التأمين وخاصة التأمين على الحياة يعتبر الصورة المثلى لعقد الاشتراط لمصلحة الغير وكذلك في فكرة الحلول العيني " والتي تقتض حلول مال محل مال آخر في ذمة شخص واحد فإن الفضل في تطويرها وأيضاحها يرجع إلى التأمين فالتعويض الذي تدفعه شركات التأمين يحل محل الشيء الذي لحقته خساره في ذمة المستأمن^(٢).

(١) انظر في هذا د / عبد المنعم البدر اوى المرجع السابق ص ٢١ ، ٢٢ ، د / نزيه الصادق المرجع السابق ص ٥٣ .

(٢) انظر في هذا د / عبد المنعم البدر اوى المرجع السابق ص ٢٥ ، د / خميس حفني - العقود المدنية المرجع السابق ص ٣٩٨ .

البحث الثالث

التقسيمات المختلفة للتأمين

ينقسم التأمين إلى عدة تقسيمات تختلف باختلاف الغرض منه وهي:

١ - تقسيم التأمين إلى تعاوني (وبقسط ثابت) :

يقصد بالتأمين التعاوني التأمين الذي تتفق فيه مجموعة من الأشخاص فيما بينهما على تعويض الأضرار التي تلحق أحدهم إذا تحقق خطر معين ويتميز هذا التأمين بما يأتي:

أ- يقوم نفس الأشخاص فيه بدور المؤمن والمؤمن لهم.

ب- يقوم كل عضو بدفع اشتراك يتغير حيث يتوقف مقدار القسط على تغطية الحوادث التي تقع خلال السنة فيزيد بزيادتها أو ينقص بنقصها ومع ذلك قد يحصل المستأمن على عوض جزء من هذه الأضرار إذا أعسر أحد المشتركين في هذا التأمين أو كان ما دفعه كل عضو من الاشتراك لا يكفي لتغطية هذه الأضرار وقد يتفق على أن يزيد كل عضو اشتراكه إلى الحد الذي يغطي هذه الأضرار أو يدفع اشتراكاً أكبر بحيث يفيض جزء منه يكون احتياطي في حالات الأعصار أو عند ازدياد المخاطر.

وفي حالة زيادة الأقساط في النهاية عن مبالغ التأمين يكون للأعضاء^(١) الحق في استردادها وفقاً للنظام الذي يتفق عليه.

أما التأمين بقسط ثابت فيقصد به التأمين الذي تتفق فيه شركة مع عملائها على تعويضهم عن الأضرار التي تلحق أحدهم عند تحقق خطر معين نظير دفع كل منهم قسطاً ثابتاً أي قسطاً يحدد مقداره وقت العقد.

(١) انظر في هذا د/ محمد علي عرفه شرح القانون المدني الجديد في التأمين والعقود الصغيرة

الطبعة الثانية سنة ١٩٥٠ ص ١١ ، ١٢ .

ويتميز هذا النوع بالآتي:-

١- يدفع كل عميل مبلغاً ثابتاً لشركة التأمين وتتولى شركة التأمين دفع مبلغ التأمين المتفق عليه عند وقوع الخطر سواء كان المبلغ المدفوع من العميل يساويه أم يقل عنه أو يزيد عليه وإن كانت الشركة تسعى إلى الربح ويتحقق لها إذا قلت مبالغ التأمين عن مجموع الأقساط والربح هنا من حق الشركة لا من حق المستأمنين بخلاف شركات التأمين التعاوني.

٢- تقسيم التأمين إلى تأمين اجتماعي وتأمين فردي:

التأمين الاجتماعي ويقصد به تأمين من يعيشون على كسب عملهم من الأخطار التي قد تحول بينهم وبين أداء هذا العمل كالتأمين ضد المرض والعجز والشيخوخة والبطالة كما هو الحال في قانون التأمينات الاجتماعية ، ويتميز هذا النوع من التأمين بالآتي:

١- غالباً ما يكون هذا النوع اجبارياً أى تقوم الدولة بفرض هذا التأمين فلا يكون اختيارياً.

٢- يقوم هذا النوع من التأمين على فترة التضامن الاجتماعي^(١).

٣- يقوم المؤمن بدفع جزء من قسط هذا التأمين وتتولى الدولة أو صاحب العمل دفع الجزء الباقي.

٤- تقوم الدولة بالاشراف الكامل على هذا التأمين وذلك عن طريق المؤسسات كمؤسسة التأمينات الاجتماعية أو مصلحة كمصلحة الضمان الاجتماعي على أن تتحمل الحكومة مبالغ التأمين إذا زادت عن الأقساط المدفوعة.

أما التأمين الفردي أو الخاص فيقصد به التأمين الذي يعقده شخص ليستفيد به هو شخصياً في تأمين نفسه من خطر معين.

(١) انظر في هذا د / عبد المنعم البدرأوى المرجع السابق ص ٣٧ ، د / محمد على عرفه المرجع السابق ص ١٥ ، ١٦.

ويتميز هذا النوع من التأمين بالآتي:

- ١- يدفع المستأمن قسط التأمين كله.
- ٢- هذا النوع من التأمين لا يخضع لاشراف الحكومة وإنما تقوم به شركات على أسس فنية واحصائية يوازن بها المؤمن بين مجموع الأقساط ^(١) المدفوعة ومجموع مبالغ التأمين المحتمل أن يدفعها.
- ٣- هذا النوع من التأمين يقوم على اساس الدافع الشخصي.
- ٤- هذا النوع من التأمين غالباً ما يكون اختيارياً ويقوم بالتالي على سلطة الارادة ومع ذلك فقد يفرض القانون هذا التأمين كما هو الحال في تأمين أصحاب السيارات من المسؤولية عن حوادث السيارات وتأمين أصحاب الأعمال من المسؤولية عن حوادث واصابات العمل.

٣- تقسيم التأمين إلى تأمين بحرى وتأمين نهري وتأمين برى وتأمين جوى:

التأمين البحري : هو التأمين الذى يغطى مخاطر النقل في البحار بالنسبة للسفن ولحمولتها من البضائع ^(٢).

وهذا النوع إنما هو تأمين على الأشياء فلا يشمل تأمين الأشخاص المعرضين لمخاطر البحر في السفينة أو في غيرها.

التأمين النهري : ويطبق عليه عادة قواعد التأمين البحري وهذا النوع من التأمين يغطى مخاطر النقل في الأنهار والترع العامة بالنسبة للسفينة أو لحمولتها من البضائع.

التأمين البرى : وهذا النوع من التأمين يغطى المخاطر في البر.

التأمين الجوى : وهذا النوع من التأمين يغطى المخاطر بالنسبة للطائرة أو لحمولتها من البضائع.

(١) د/ نزيه الصادق المرجع السابق ص ٥٧.

(٢) انظر في هذا د / محمد على عرفه المرجع السابق ص ١٦، ص ١٧.

٤ - تقسيم التأمين إلى تأمين الأشخاص وتأمين الأضرار:

تأمين الأشخاص:

يقصد بهذا النوع من التأمين دفع مبلغ من المال إذا تعرض الإنسان لخطر في شخصه وهو نوعان:

النوع الأول : التأمين على الحياة ويقصد به دفع مبلغ من المال ^(١) عند الموت وهو التأمين لحالة الوفاة أو عند البقاء على الحياة بعد سن معينة وهو التأمين لحالة البقاء.

وقد يكون التأمين مختلطاً وهو التأمين الذي يكون لحال الموت والبقاء معاً كأن يؤمن الشخص في حياته لمدة ثلاثين عاماً على أن يؤول مبلغ التأمين لمستفيد آخر إذا مات قبل ذلك . وقد يكون المستأمن الذي يلتزم بدفع الأقساط غير المؤمن على حياته غير المستفيد كان يؤمن على حياة ابنه أو زوجته.

وقد تتولى عقد التأمين على الحياة هيئة أو مؤسسة أو نقابة لصالح أعضائها وهنا يكون التأمين اجماعياً.

النوع الثاني : التأمين من الاصابات ويقصد بهذا النوع من التأمين تأمين الأشخاص من الحوادث التي تمس سلامة ابدائهم.

ثانياً : التأمين من الأضرار : ويقصد به تعويض الخسارة التي تلحق ذمة الشخص المالية وهو نوعان:-

١- تأمين الأشياء : وهو تعويض المؤمن له عن خسارة لحقت بشيء من أمواله والمؤمن له في هذا التأمين هو ذاته المستفيد . ومن أمثلته التأمين ضد الحريق والتأمين من السرقة أو الاختلاس والتأمين ضد الأعصار.

(١) انظر في هذا د / نزيه الصادق المرجع السابق ص ٥٩ ، د / عبد المنعم البدر اوى المرجع السابق ص ٢٢ ، ٢٣ .

٢- تأمين المسؤولية : ويقصد به تعويض المؤمن له عما يدفعه من تعويض عند مسؤوليته عن ما يصيب الغير من ضرر والتأمين من الأضرار عقد من عقود التعويض بخلاف التأمين على الأشخاص فليست له صفة تعويضية.

ويترتب على ذلك:

١- في التأمين على الأشياء:

- أ- يقدر التعويض على حسب جسامه الضرر الناشئ عن الخطر منه أي تسرى قاعة البنية على هذا التعريض.
- ب- يتجاوز التعويض قيمة الضرر حتى لو تعدد بتعدد عقود التأمين على نفس الخطر^(١).

(١) انظر في هذا د / عبد المنعم البدرأوى المرجع السابق ص ٢٥.

الفصل الثاني

فن التأمين وفيه مبحثان

المبحث الأول

إعادة التأمين

سنقوم بدراسة هذا البحث في ثلاث نقاط : النقطة الأولى : مضمون إعادة التأمين . النقطة الثانية : صور إعادة التأمين ، النقطة الثالثة : آثار إعادة التأمين .

١ - مضمون إعادة التأمين:

يمكن تعريف إعادة التأمين بأنه " عقد بين المؤمن الأول ويسمى المؤمن المباشر وبين مؤمن ثاني يسمى المؤن المعيد - يلتزم بمقتضاه المؤمن المعيد أن يتحمل جزءاً من المخاطر مقابل قسط معين مع استمرار اعتبار المؤمن المباشر بوصفه المدين الأصلي في مواجهة المستأمنين.

يؤخذ من هذا التعريف أن إعادة التأمين هو نظام يقصد به زيادة الأمان الناتج من عقد التأمين والقضاء بقدر الإمكان على أي احتمال مفاجيء لوقوع الخطر.

فالمؤمن كما قلنا سابقاً يتبع أسس الأحصاء وقانون الإعداد الكثير من أجل حساب الاحتمالات ومعرفة نسبة وقوع الخطر حتى يتم في ضوئها تحديد سعر القسط المناسب لمواجهة هذا الخطر.

فإن المؤمن يخشى أن تزيد قيمة الخطر على الحساب المعمول ولذلك يلجأ المؤمن إلى إعادة التأمين مرة أخرى لدى مؤمن آخر " يسمى المؤمن المعيد " من أجل أن يضمن له هذا المؤمن الثاني قيمة المخاطر التي تزيد عن الحساب المعمول مقابل قسط مالى يتقاضاه هذا المؤمن الثاني من المؤمن الأول وتسمى هذه العملية بإعادة التأمين.

وقد تكون إعادة التأمين اما بالنسبة لجزء من المخاطر وهذا هو الغالب واما بالنسبة لكل المخاطر في بعض الأحيان مع بقاء المؤمن الأول ملتزماً أمام المستأمنين .

واعادة التأمين تنقسم إلى إعادة اختيارية ^(١) وإعادة اجبارية فالاعادة الاختيارية تتميز بأن كلا من المؤمن المباشر والمؤمن المعيد يتمتع بحرية ابرام الاتفاق من عدمه دون أى اجبار فلا يلتزم المؤمن المباشر بإعادة التأمين على جزء من المخاطر كما أن المؤمن المعيد يستطيع أن يوافق أو يرفض إعادة التأمين التي يطلبها منها المؤمن المباشرة.

أما إعادة التأمين الاجباري فقد تكون اجبارية اما بنص القانون واما بالاتفاق.

فالاجبار من القانون يعنى أن يتدخل القانون ويلزم المؤمن باعادة التأمين مثال ذلك القانون رقم ١٩٥ الذى الزم هيئات التأمين بأن تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين المباشر على أساس نسبة معينة وطبقا لتعريفات محدده وذلك بالنسبة للتأمين من الأضرار.

أما إعادة التأمين الاجباري بالاتفاق فنعنى به أن يوجد اتفاق عام بين المؤمن ومؤمن آخر بحيث يلتزم كلا الطرفين بإعادة التأمين بالنسبة لنوع معين من أنواع التأمين بحيث أن أى وثيقة تبرم من هذا النوع فإنها تدخل تلقائياً ضمن عمليات إعادة التأمين مما يجعل إعادة التأمين بالنسبة لها إجبارية وتتميز إعادة التأمين الاجبارية عن الاختيارية بهذه الصفحة التلقائية أى لكونها تؤدي إلى تغطية خطر معين تلقائياً دون ابرام اتفاق جديد مما يؤدي إلى الاقتصاد في النفقات والسرعة في تغطية الخطر وتجنب المفاوضات الطويلة في كل مرة ^(٢).

وظائف اعادة التأمين:

١- إعادة التأمين تؤدي إلى تحقيق التناسق بين الأخطار وتسمح لشركة التأمين بقبول تأمين شتى المخاطر المختلفة خاصة المخاطر المرتفعة القيمة مثل

(١) انظر في هذا د / السنهورى ج ٧ مجلد ٢ ص ١١١٨، ص ١١١٩ د / عبد الودود يحيى

- عقد الكفاله القاهره سنة ١٩٦١م ص ٣٢٦.

(٢) انظر في هذا د / عبد الودود يحيى المرجع السابق ص ٣٢٩.

حوادث الطيران والسفن والسيارات دون أن تتعرض الشركة لأي كارثة مالية نظراً لمساهمة شركة التأمين المعيده معها فيس تعويض الخطر.

صور إعادة التأمين

تتخذ إعادة التأمين صوراً متنوعة أهمها:

١ - إعادة التأمين بالمحاصة :

ومضمون هذه الصورة أن يشترك المؤمن المعيد مع المؤمن بالمحاصة في جميع عمليات التأمين التي يقوم المؤمن المباشر أو في نوع معين من أنواع التأمين التي يباشرها بالنصف أو الثلث أو الربع أو بأى نسبة أخرى ومثال ذلك أن يتفق المؤمن المعيد مع المؤمن المباشر على ضمان ٣٥٪ من عقود التأمين ضد الحريق في مدينة معينة بحيث يستوفى ربع الأقساط فى الوثائق المبرمة ويغضى ربع التعويضات التي يدفعها المؤمن المباشر.

ومعنى ذلك أن يكون المؤمن المعيد شريكاً للمؤمن في جميع عمليات التأمين التي يعقدها متعلقة بهذا النوع من التأمين سواء ما كان منها كبير القيمة لا يستطيع المؤمن وحده أن يتحمل مخاطره فتكون مشاركة المؤمن المعيد له نفعه أو كان محدود القيمة يستطيع وحده أن يتحمل مخاطره دون مشقة فتكون مشاركة المؤمن المعيد له غير ذات نفع بل فيها خسارة عليه إذ يشاركه في الأقساط.

وهذه الصورة تكون عادة بالنسبة لعمليات التأمين القليلة الأهمية بالنسبة لشركات التأمين الحديثة النشأ.

ومن عيوب هذه الصورة أن المؤمن المعيد ^(١) يشارك المؤمن.

يرتبط بحد معين من التعويض الفعلى المدفوع عند تحقق الكارثة فعلاً ويسمى هذا الحد : جزء الواجب الدفع أولاً ^(٢) :

(١) انظر في هذا د / السنهورى المرجع السابق ص ١١٢٤ ، ١١٢٥ .

(٢) انظر فى هذا د / السنهوري ج ٧ ص ١١٢٧ ، د/ عبد الودود يحيى ص ٣٥١ .

وغالبا ما تكون هذه الصورة في التأمين من المسؤولية فيضع المؤمن حداً معيناً لكل وثيقة فإذا تحققت الكارثة في وثيقة معينة أي تحققت مسؤولية المؤمن له رجع على المؤمن بمبلغ التعويض الذي دفعه للضرورة فإذا كان هذا المبلغ لا يجاوز الحد المعين لهذه الوثيقة تحمله المؤمن كله أما إذا زاد فإن المؤمن يتحمل الحد المعين ويتحمل المؤمن المعيد الزيادة .

وهذه الصورة تعتبر من أبسط الصور وتسمى إعادة التأمين من الخطر الثاني ولكونها بسيطة فإنها تمتد إلى فروع أخرى من التأمين لمخاطر النقل ومخاطر الحريق^(١).

٤ - إعادة التأمين فيما جاوز حداً معيناً من الخسارة:

وتتحقق هذه الصورة في ما إذا اتفق المؤمن المباشر مع المؤمن المعيد على نسبة مئوية معينة من مجموع الأقساط التي يتقاضاها المؤمن في فرع معين من فروع التأمين كالتأمين من المسؤولية والتأمين من الصقيع والتأمين على الحياة.

وهذه الصورة تحقق إعادة التأمين بالنسبة للمؤمن عن المخاطر خلال العام بأكمله وبمقتضى هذه الصورة لا يتدخل المؤمن المعيد إلا إذا جاوزت مجموع التعويضات التي يدفعها المؤمن المباشر خلال العام نسبة معينة من مجموع الأقساط التي يتقاضاها في فرع معين من فروع التأمين بحيث إذا لم تبلغ التعويضات هذه النسبة المحددة فإن المؤمن المباشر يتحملها وحده أما إذا تجاوزتها فإن المؤمن المعيد يتحمل هذه الزيادة وتمتاز هذه الصورة بالتبسيط الشديد في إجراءاتها وإلى عدم الحاجة للحسابات المعقدة والمراسلات المتصلة المستمرة وإنما يكفي فيها اخطار عام من المؤمن المباشر إلى المؤمن المعيد في نهاية السنة يعلمه فيه بالنتيجة النهائية للتعويضات المدفوعة في هذه السنة وهل تجاوزت النسبة المتفق عليها أم لا .

وكل ما يعيب هذه الصورة أنها لا تستند إلى أساس فني دقيق في تقدير الخطر^(١).

(١) انظر في هذا د / السنهوري المرجع السابق ص ١٨٠ .

آثار إعادة التأمين

سنتناول هذا الموضوع من جانبين:

الجانب الأول : التكيف القانوني لإعادة التأمين.

والجانب الثاني: الأحكام القانونية المترتبة على عقد إعادة التأمين.

التكيف القانوني لإعادة التأمين

اختلف شراح القانون حول التكيف القانوني لإعادة التأمين إلى عدة آراء:

الرأي الأول : ذهب إلى الاستعانة بفكرة الوكالة حيث اعتبر إعادة التأمين عقد وكالة يقوم فيه المؤمن المباشر بدور الوكيل عن المؤمن المعيد والذي يعتبر الموكل وذلك بالنسبة للقدر الزائد الذي أعيد فيه التأمين إلا أن هذا التكيف قد انتقد بأن أحكام عقد الإعادة تختلف تماماً عن عقد الوكالة الذي لا يلتزم فيه الوكيل بأي التزام ناشئ عن العقد وإنما تتصرف جميع الالتزامات إلى ذمة الموكل مباشرة بينما في عقد إعادة التأمين فإن المؤمن المباشر يلتزم شخصياً في مواجهة المستأمن ويظل المؤمن المعيد أجنبياً غير ملتزم في العقد ما يتقاضى مع اعتبار إعادة التأمين عقد وكالة^(٢).

الرأي الثاني : ذهب هذا الرأي إلى الاستعانة بفكرة الكفالة حيث يعتبر المؤمن المعيد كفيلاً للمؤمن المباشر في مواجهة المستأمن ومرجع هذا الرأي ما جرى عليه العمل في بعض وثائق إعادة التأمين من وجود شرط الضمان الذي بمقتضاه يلتزم المؤمن المعيد بإيداع نقود أو أوراق مالية عند المؤمن المباشر ضماناً لتنفيذ التزامه وإن كان الغرض الأساسي لوجود هذا الشرط هو تحقيق غايتين الأولى وجود ضمان كاف للمؤمن المباشر والثانية المساهمة في تكوين الاحتياطي بصوره المختلفة.

ولكن من الصعب التسليم بتكيف إعادة التأمين بأنه عقد كفالة وذلك لأن المؤمن لم يبرم عقد الإعادة لصالح المستأمن بل لصالحه شخصياً فضلاً عن أن

(١) انظر في هذا د / السنهوري المرجع السابق ص ١١٢٩ ، د / عبد الودود يحي المرجع السابق ص ٢٦٤ ، ص ٢٦٥ .

(٢) انظر في هذا د / عبد الودود يحي ٣٢٣ ، د / محمد علي عرفه المرجع السابق ص ٢٤٨ .

المؤمن المعيد لا يعتبر كفيلاً للمؤمن المباشر لأنه لو صح ذلك لكان للمستأمن حتى الرجوع على هذا المؤمن المعيد مباشرة في حين أننا رأينا أن المستأمن اجنبى عن العقد ولا يمكنه الزام المؤمن المعيد بأى التزام.

الرأي الثالث : نادى أصحاب هذا الرأي بنظرية الشركة والقول بأن المؤمن والمؤمن المعيد شريكان في عقد إعادة التأمين الذي يجمع كل صفات عقد الشركة لأن طرفيه يقصدان الاشتراك في الأرباح والخسائر المترتبة عليه ولكن دراستنا لأحكام عقد إعادة التأمين تجعلنا لا نستطيع تكييفه بأنه عقد شركة لأن المؤمن المباشر والمؤمن المعيد لا يشتركان دائماً في تحمل الأرباح والخسائر لأنه في بعض الأحيان يكون الربح حليف المؤمن المباشر بينما يخسر المؤمن المعيد فضلاً عن أن عقد إعادة التأمين لا تخضع لاجراءات الشكلية التي يخضع لها عقد الشركة^(١).

الرأي الرابع:

ذهب أصحاب هذا الرأي إلى الاستعانة بفكرة الحوالة بمعنى أن المؤمن ينقل إلى المؤمن المعيد القدر الزائد والمطلوب لإعادة فيه عن طريق الحوالة.

والعيب في هذا التكييف أن بعض التشريعات استعارة لفظ الحوالة وهي بصدد عقد إعادة التأمين ولكن رغم ذلك فإنه من العسير التسليم بهذا التكييف لاختلاف أحكام كل من الكفالة وإعادة التأمين تماماً فالحوالة تقتضى نقل عقد قديم فقط دون أن ينشأ بجانبها عقد جديد وذلك بعكس إعادة التأمين الذي يعتبر عقد جديد متميز تماماً عن عقود التأمين الموجود ولا يؤثر على الالتزامات الناشئة عنها^(٢):

ومن خلال استعراضنا لهذا الآراء المتقدمة فإننا نرجح الرأي الذي ذهب إلى تكييف إعادة التأمين بأنه عقد تأمين بالمعنى الصحيح مع عدم رده إلى أحد أنواع التأمين المعروفة وإنما يعتبر هذا العقد صورة جديدة من صور التأمين أدى إليها تطور

(١) انظر في هذا د/ محمد على عرفه المرجع السابق ص ٢٨٥، د/ عبدالودود يحي ص ٣٧٦.

(٢) انظر في هذا د/ نزيه الصادق المهدي المرجع السابق ص ٩٢.

التأمين وتضخم المسؤولية وتضاعف قيمة المخاطر وقيام الحاجة إلى إعادة التأمين بالنسبة لبعض المخاطر.

الأحكام القانونية لعقد إعادة التأمين

عقد إعادة التأمين - كما تقدم - هو عقد تأمين بالمعنى الصحيح ولكنه عقد ذو طبيعة خاصة وإليك بيان أحكامه:

أولاً : الخصائص القانونية لعقد إعادة التأمين:

يتفق عقد إعادة التأمين مع سائر عقود التأمين المختلفة في خصائصها القانونية من حيث اعتباره عقداً ملزماً للجانبين وعقداً رضائياً وعقد معاوضه وغير ذلك من خصائص عقد التأمين ولكن الذي يميزه عن هذه العقود استتاده الى مبادئ أساسيين مبدأ حسن النية ، ومبدأ وحدة المصير:

المبدأ الأول : مبدأ حسن النية:

يقصد بهذا المبدأ وجود ثقة كاملة متبادلة تفوق أي نوع آخر من أنواع التأمين بحيث يعتمد المؤمن المعيد اعتماداً كاملاً على حسن نية المؤمن المباشر وأمانته في تقدير الأخطار وكتابته في إدارة أعماله ويقتضى ذلك إلزام المؤمن المباشر بأخطار المؤمن المعيد بجميع البيانات المتعلقة بالخطر المعاد تأمينه وقت إبرام العقد وبكافة ما يستجد من ظروف تؤثر على هذا الخطر فتزيد من قيمته أو تدفع من نسبة حدوثه بحيث إذا كذب المؤمن في إحدى هذه البيانات فإن ذلك يؤدي إلى بطلان عقد إعادة التأمين^(١).

المبدأ الثاني : مبدأ وحدة المصير:

ويقصد بهذا المبدأ أن مصير المؤمن المعيد مرتبط بالمؤمن المباشر.

(١) انظر في هذا د/ السنهوري المرجع السابق ص ١١٣، د/ عبد الودود يحيى - المرجع

السابق ص ٣٨٦ ، ص ٣٨٧ .

التزامات المتعاقدين:

يتفق عقد إعادة التأمين مع سائر عقود التأمين في الالتزامات المتبادلة للطرفين وأهمها الالتزام بدفع القسط والالتزام بدفع التعويض ولكن من ناحية يتميز هذا العقد بعدة خصائص هي:

١- يلتزم المؤمن المباشر بأن يقدم للمؤمن المعيد قوائم تسمى "قوائم التطبيق" يخطر فيها بكل خطر جديد يتعاقد على تغطيته حتى يحاط المؤمن المعيد علماً بالتزاماته وهذه القوائم تتخذ مرحلتين أو خطوتين فعند إبرام أى عقد جديد يقوم المؤمن المباشر بارسال قوائم مؤقتة تتضمن بيانات موجزة عن الخطر ومقداره وسعر القسط ويتلو ذلك ارسال قوائم نهائية تتضمن بيانات تفصيلية عن الخطر المؤمن ومقداره ومقدار الجزء المعاد الذي سيقوم المؤمن المعيد بتحميله حتى يكون فكرة كاملة عن هذا الخطر ومدى التزاماته بالنسبة له.

٢- يلتزم المؤمن المعيد بأن يترك تحت يد المؤمن المباشر وديعة ضماناً لقيامه بالتزاماته الناشئة عن عقد إعادة التأمين والوديعة هي عبارة عن تخصيص مبالغ معينة تودع تحت تصرف المؤمن المباشر كاحتياطي تخصص لدفع التعويضات التي تدخل ضمن القدر المعاد التأمين عليه والذي يلتزم المؤمن المعيد بتغطيته وهذه الوديعة قد تكون وديعة نقدية بأن يستبقى المؤمن أقساط إعادة التأمين تحت يده بوصفها ديناً نقدياً . وقد تكون الوديعة عبارة عن قيام المؤمن المباشر بشراء بعض القيم المنقولة بأقساط التأمين وتودع في مصرف باسم المؤمن ولحسابه حتى يقوم بسداد التعويضات التي تستحق عليه منها^(١).

٣- يلتزم المؤمن المعيد بأن يدفع عمولة للمؤمن المباشر تحدد بنسبة مئوية من أقساط التأمين والغرض من هذا تأمين المؤمن المباشر عن النفقات المختلفة التي يتكبدها في إدارة أعماله وجلب العقود وسائر المصروفات الإدارية المترتبة على نشاطه

(١) انظر في هذا د/ السنهوري ص ١١٣٦ ، د/ عبد الودود يحيى ص ٣٩٢.

ويقوم المؤمن المعيد أيضا الي جانب ذلك - باشتراك المؤمن المباشر في جزء من الأرباح التي يجنيها من وراء عملية إعادة التأمين^(١).

٤- في حالة افلاس المؤمن المعيد فإن عقود إعادة التأمين تشتمل على شروط الحماية حق المؤمن المباشر وأهمها اعطاء هذا المؤمن المباشر حق طلب فسخ عقد الإعادة فضلاً عن حقه في الاحتفاظ بالنقود وبالقيمة المنقولة المودعه لديه على سبيل الضمان حتى يستوفى حقوقه منها.

أما في حالة افلاس المباشر فقد يقال أن المؤمن المعيد لا يلحقه ضرر من ذلك ولذا لا يحق له طلب فسخ عقد الإعادة خاصة وأن وثائق الإعادة لا تشتمل على اعطائه حق الفسخ وإن كان البعض يتصور أنه من الممكن أن يلحق بالمؤمن المعيد ضرر يسبب افلاس المؤمن المباشر لأنه سيلتزم بالتزاماته كاملة وهي دفع التعويض مع حرمانه من الحصول على القسط نظراً لإفلاس المؤمن المباشر ولكن أياً كان الأمر فإن حق المستأمنين لا يضيع وإنما يحق لهم التنفيذ بحقوقهم على القيمة المنقولة سواء كانت ملكاً للمؤمن المباشر لأنهم ينفذون على ملك مدينهم أم كانت ملكاً للمؤمن المعيد لأنها مرهونه لمدينهم المؤمن المباشر^(٢).

(١) انظر د/ سعد واصف ص ٨٥.

(٢) انظر في هذا د/ السنهوري ص ١١٣ ، د/ عبد الودود يحي ص ٣٩٦.

المبحث الثاني

الأسس الفنية للتأمين

يرتكز الجانب الفني للتأمين على أسس ثلاثة هي :

١- التبادل أو التعاون بين المستأمنين.

٢- المقاصة بين المخاطر.

٣- الاستعانة بأسس وقوانين الأحصاء.

أولاً : التبادل أو التعاون بين المستأمنين:

تعريف التعاون بين المستأمنين:

لا يقوم التأمين على الصدقة البحتة بمعنى أن المؤمن لا يبرم عقد التأمين على سبيل الضاربة أو المقامرة فيحقق الربح إذا لم يقع الخطر المؤمن منه أو تصيبه الخسارة إذا وقع هذا الخطر وإنما يستند التأمين أساساً إلى عملية منظمه تعاونية تقوم على تقاضي أقساط عديدة من اشخاص مختلفة ثم تعويض من تلحقه الخسارة منهم بواسطة ما تجمع من هذه الأقساط ولا يلعب المؤمن إلا دور المنظم لهذه العملية التعاونية.

يتضح من هذا أن التعاون بين المستأمنين هو التجمع بين مجموعة من الاشخاص تتعرض لمخاطر من طبيعة واحد، أو متشابهة بقصد تغطيه هذه المخاطر وحمايتهم منها على سبيل التبادل بينهم بواسطه توزيع أضرار هذه المخاطر عليهم جميعاً بالتساوي فتكون آثارها السيئة عليهم أخف بكثير مما لو تحملها كل شخص على حده^(١).

فعلى ذلك كون التعاون بين المستأمنين من المعايير الاساسية التي تميز التأمين على غيره من العقود الاحتمالية التي تقوم على الصدقة البحتة بحيث لو انعدم

(١) انظر في هذا د/ نزيه محمد الصادق المهدي ص ٩٨ ، ٩٩ .

عنصر التعاون بين المستأمنين لما كنا بصدد عقد أو عملية تأمين بالمعنى الفني وإنما أي نظام آخر يستند الى المقامرة والرهان.

طبيعة التعاون:

تختلف طبيعة التعاون حسب شكل أو نوع التأمين الموجود :

فمثلاً في التأمين التبادلي أو التعاوني يظهر عنصر التعاون بين المستأمنين بأوضح مظاهره - ففي التأمين التعاوني لا توجد هيئة أو شركة تمارس هذا التأمين بل يعتبر كل شخص مؤمن ومستأمن في نفس الوقت وحيث يشترك الأشخاص المعرضون لمخاطر متشابهة معاً ويدفعون مبالغاً معينة تسمى اشتراكات ثم تستخدم هذه الاشتراكات في تعويض من تلحقه الخسارة أولاً من هؤلاء الأشخاص فعقد التعاون في هذا النوع يظهر كركن مميز لهذا النوع من التأمين.

أما في التأمين بأقساط محددة فرغم أن الظاهر يدل على أن التأمين يتم بين المؤمن والمستأمن على حده وأن عنصر التعاون بين المستأمنين ينعدم إلا أن الواقع خلاف ذلك ويتضح ذلك بسهولة من تحليل هذا النوع من أنواع التأمين.

فالتأمين بقسط ثابت يتم بعقد فردي من مؤمن ومستأمن يلزم فيه المستأمن بدفع قسط معين ويلتزم فيه المؤمن بتغطية خطر معين ورغم أن لا يظهر لأول وهلة أي علاقة بين المستأمنين المختلفين لأن كلا منهم يبرم عقده مستقلاً عن الآخرين إلا أننا إذا نظرنا إلى عملية التأمين من ناحية المؤمن تجده غالباً شركة تأمين وأن رأس مال معين واسهم ومساهمين وبهمها في المقام الأول تحقيق ربح معين فلو اعتمدت الشركة على الصدفة البحتة في كل عقد تبرمه لانقلب التأمين لعملية مضاربة ومقامره إلا أن الذي يجري في العمل هو أن شركة التأمين تجمع الأقساط من المستأمنين المعرضين لمخاطر واحدة أو متشابهة ثم تجرى الاحصائيات المختلفة وتعتمد على قانون الأعداد الكثيرة وحساب الاحتمالات المختلفة بحيث تكون الشركة في نهاية الأمر فكرة دقيقة على وجه التقريب عن عدد المخاطر التي تقع في كل فرع من فروع التأمين والضرر الفعلي الذي يسببه كل خطر منها وعلى أساس جميع هذه الاعتبارات تقوم الشركة

بتحديد قسط التأمين الذي لا يحملها أي خسارة والذي يجعل المستأمنين يتحملون فيما بينهم عبء الخسارة التي تلحق بأحدهم^(١).

صور التعاون:

يتخذ مبدأ التعاون إحدى صورتين أساسيتين:

(١) التعاون أو التبادل الشخصي ويقصد به أن يكون التعاون قائماً على أساس تعدد المستأمنين بمعنى أن التعاون والمقاصة تتم فيه بين عدة أشخاص ولذلك يسمى تبادل شخصي.

(٢) التعاون أو التبادل الموضوعي أو المادي وفي هذه الحالة لا يكون التبادل بين عدة أشخاص وإنما بين مخاطر متعددة وتقوم بهذا النوع من التأمين الشركات الكبرى ذات النشاط المعقد الضخم^(٢) كشركات النقل أو السكك الحديدية أو شركات البترول فهذه الشركات تقدم رصيد مشترك ضخم على أساس نفس جداول الاحصاء المستعمله في شركات التأمين والتي تبين درجة احتمال وقوع المخاطر وقيمة الأضرار التي تسببها هذه المخاطر بحيث لا تتم المقاصة في هذه الحالة بين اشخاص وإنما بين أخطار مختلفة.

مزايا التعاون:

يحقق التعاون ميزتين أساسيتين:

الأولي: تجزئة المخاطر فالتعاون يؤدي إلى توزيع الآثار السيئة التي تنجم عن ضرر محتمل معين على عاتق عدد كبير من الأشخاص فالقسط الذي يدفعه كل مستأمن يفقد ذاتيته الخاصة بمجرد دخوله في الرصيد المشترك لدى المؤمن ورغم أن كل قسط يمثل عبء بسيط على عاتق كل مستأمن على حده فإن المؤمن عن طريق تجميعه لهذه الأقساط يستطيع أن يستخدمها في تعويض الأضرار الجسيمة التي تلحق

(١) انظر في هذا د/ عبدالمنعم البدرأوى ص ٩٥ ، د/ محمد على عرفه ص ٦٠.

(٢) انظر في هذا : د / عبد المنعم البدرأوى ص ١٠٢.

بأي مستأمن وبذلك يتم تجزئه المخاطر وتوزيع النتائج البيئية المترتبة عليها على عاتق اشخاص عده فتفقد جسامتها وتذهب خطورتها.

الثانية : تحقيق الأمان ، فمبدأ التعاون يؤدي إلى تحقيق الأمان لكل من المؤمن والمستأمن في نفس الوقت.

فالمؤمن يجمع الأقساط يستطيع أن يدفع الخطر المؤمن منه إذا وقع بحيث لا يتحملة المؤمن ولا تلحقه الخسارة بل يستطيع تعويض هذا الخطر عن طريق اجراء الخاصة بين المستأمنين واستخدام الأقساط التي دفعوها في دفع هذا التعويض.

وكذلك المستأمن يتحقق له الأمان لأنه سيضمن الحصول على التعويض الثاني في حالة تحقق الخطر المؤمن منه ويكون في مأمن من اعسار المؤمن لأنه يعلم أن المؤمن يجمع لديه رصيдаً مشتركاً من الأقساط المدفوعة من المستأمنين يستطيع أن يستخدمه في أى لحظة لتعويض من تلحقه الخسارة منهم^(١).

ثانيا : المقاصة بين المخاطر:

المقاصة بين المخاطر هي وسيلة يقوم فيها المؤمن بوضع مبدأ التعاون بين المستأمنين موضع التطبيق الفعلى وذلك عن طريق تجميع المخاطر المؤمن منها كل حسب طبيعته في مجموعة واحدة وأجراء المقاصة بينهما لتوزيع الأضرار التي تترتب عن بعض المخاطر على عاتق سائر المستأمنين فبدأ المقاصة بين المخاطر هو المبدأ الايجابي.

عناصر المقاصة:

يلزم لاجراء المقاصة توافر عنصرين أساسيين هما تجانس المخاطر وتكاثر المخاطر.

(١) انظر في هذا د / عبد الرازق السنهورى ص ١٠٩ ، د / محمد على عرفه ص ٦٩ .

أولاً : تجانس المخاطر:

لا يمكن أن يجرى المؤمن المقاصة إلا بين مخاطر متجانسة أي متشابهة وذلك حتى يمكن له أن يصل إلى نتيجة في حساب درجة احتمال تحقق هذه المخاطر أما إذا لم يوجد أى تجانس بين المخاطر فيستحيل اجراء المقاصة فيها.

ويتحقق التجانس بين المخاطر في النواحي الآتية:

١- من حيث الطبيعة : يجمع المؤمن المخاطر التي تتشابه من حيث طبيعتها في طائفة واحدة فمثلاً توضع عمليات التأمين على الحياة في مجموعة واحدة وعمليات التأمين من الأضرار في طائفة والتأمين من المسؤولية في طائفة ثالثة وذلك لاختلاف طبيعة الخطر المؤمن في كل حالة ففي داخل مجموعة التأمين على الحياة لا بد من اجراء تقسيم فرعي فتكون حالات التأمين لحال الوفاة في مجموعة مستقلة وحالات التأمين لحال البقاء في مجموعة أخرى وهكذا وكذلك في التأمين من الأضرار تتعدد الفروع حسب طبيعة الخطر مثل الحريق والسرقة.

٢- من حيث الموضوع : أي يمكن تقسيم المخاطر على أساس موضوع الأشياء أو الأشخاص محل عقد التأمين بمعنى أنه يشترط وجود تجانس^(١) بين المخاطر حسب موضوع كل منها ففي حالة التأمين على الأشياء مثلاً يجب أن يوضع التأمين على العقارات في مجموعة مستقلة والتأمين على المنقولات في مجموعة أخرى وفي داخل مجموعة التأمين على العقارات يجرى تقسيم فرعي حسب الموضوع أيضاً حيث يفرق بين العقارات المبنية وغير المبنية ويفرق حسب موضوع البناء وهل هو خشب أو طوب وحسب الغرض منه هل للسكنى أو لغيرها

٣- من حيث القيمة : يجب أن يراعى في كل مجموعة من هذه المخاطر المتجانسة أن تكون ذات قيمة متقاربة بحيث توضع كل طائفة من المخاطر المتقاربة القيمة في حدود معينة في طائفة معينة فمثلاً في التأمين على الأشياء بالنسبة لمجموعة عمليات التأمين من الحريق على العقارات مثلاً لا يوضع عقار قيمته ألف

(١) انظر في هذا د / عبد المنعم البدروى ص ١٠٤ ، ص ١٠٥ .

جنيه مع عقار آخر قيمته عشرين ألف جنيه والا لم يمكن اجراء مقاصة متساوية بينهما وإنما توضع كل مجموعة من العقارات ذات القيمة المتقاربة في قسم واحد من أقسامه حتى يسهل اجراء المقاصة.

٤- من حيث المدة: يجب ان يراعى في المخاطر التي توضع في مجموعة واحدة لإجراء المقاصة فيها أن تكون مدة التأمين فيها متقاربة بحيث توضع عقود التأمين من خطر معين والمتقاربة في المدة في مجموعة واحدة لأنه يلاحظ أنه كلما تقاربت مدد التأمين في فرع معين كلما سهل من على المؤمن اجراء المقاصة فيها.

ثانيا : تكاثر المخاطر:

يجب لكى تجرى المقاصة من المخاطر المختلفة أن يكون عدد هذه المخاطر من الكثرة بحيث يكون كافياً لتطبيق قانون الأعداد الكثيرة وعوامل الأحصاء حتى يمكن استنتاج معلومات دقيقة من عدد الحوادث وقيمة الأضرار التي تسببها فيمكن فى ضوء ذلك تحديد السعر المناسب للقسط الذي يواجه هذه المخاطر يوزع آثارها بالتساوى على المستأمنين بمعنى أن الخطر الذي يمكن التأمين منه يجب أن يكون من الكثرة بحيث يمكن تطبيق الاحصائيات عليه وتحديد متوسطه درجة احتمال وقوعه وآثاره.

أما إذا كان الخطر نادر الوقوع بحيث لا يمكن توقع درجه وقوعه فإنه لن يمكن تطبيق مبدأ لاحصاء احتمال عليه وبالتالي لا يكون هذا الخطر قابلاً للتأمين عليه.

ثالثا : عوامل الاحصاء:

عوامل الاحصاء هي الأسس والقواعد التي يقوم المؤمن على أساسها بتجميع المخاطر المختلفة بين المستأمنين واجراء المقاصة لتحديد السعر المناسب للقسط الذي يلتزم كل مستأمن بدفعه.

وعوامل الاحصاء تستند الى ثلاث قواعد رئيسية هي:

(١) حساب الاحتمالات.

(٢) واستخدام احصائيات الاحتمالات.

(٣) وأسس الاحصاء الدقيقة.

أولاً: حساب الاحتمالات:

أصبح تحديد درجة وقوع الخطر من الأجور السهلة وذلك بسبب فضل فن الاحصاء لأن هذه الاحتمالات والتوقعات تخضع لقانون معين يسمى قانون الصدفة ويقضى هذا القانون بأن كل خطر وإن كان محتمل الوقوع وغير محدد الآثار إذا نظرنا إليه على ؟؟؟ إلا أنه بتجميع المخاطر في أعداد كثيرة وحساب درجة احتمال وقوعها في المجموع يمكن استخلاص نسبة مئوية لهذا الخطر يتم في ضوءها تحديد سعر القسط.

ثانياً : استخدام الاحصائيات:

الاحصائية هي وسيلة فنية أو طريقة اجرائية يمكن تطبيقها على عدد كبير من الوقائع أو الأشخاص أو الظواهر وعن طريق فحص عددها وحالاتها ومقارنتها ببعض يمكن استخلاص بعض النتائج المتعلقة بهذه المسائل تكون أقرب ما يكون إلى الواقع وتسمى هذه الاحصائيات " بإحصائيات الاحتمالات " ويقصد بها معرفة درجة احتمال وقوع الخطر المؤمن منه في الحياة العملية وقيمة الأضرار التي يسببها هذا الخطر وتطبيق هذه الاحصائيات على كل من تأمين الأشخاص وتأمين الأضرار ايأ كان الخطر المؤمن منه^(١).

ثالثاً : اسس الاحصاء الدقيقة وخصائص احصائيات التأمين:

يجب أن تتوافر في احصائيات التأمين عدة أسس أو خصائص معينة حتى تكون نتائجها أقرب ما يكون إلى الحقيقة ومن هذه الأسس:

١ - الاعتماد على قانون الاستثمار:

(١) انظر في هذا د / محمد على عرفه ص ٧٦.

ويقصد بهذا أن احصائية التأمين يجب أن تفحص اكبر قدر ممكن من الأشخاص والحوادث وكلما اتسعت دائرة بحثها كلما كانت النتائج التي تتوصل إليها أدق وأقرب إلى الواقع وذلك أن المخاطر التي قد تبدو محكومة بالصدفة البحتة مثل الوفاة والحريق والسرقة فإنها في حقيقة الأمر محكومة بقانون متواتر وهو قانون الصدفة والذي يجعل وقوع هذه الحوادث يتم بانتظام محسوس وبطريقة متكررة يمكن الوصول إليها وتحديدتها عن طريق مراقبة أكبر عدد ممكن من الحوادث والأشخاص.

٢ - انتشار المخاطر وتجانسها:

يجب أن يرد الاحصاء الدقيق على خطر مساحة واسعة من أقليم واحد وكلما اتسعت هذه الساحة وكانت في مكان من طبيعة واحدة كلما كانت النتائج مضبوطة فمثلاً احصاء الوفيات أو الحريق أو السرقات في مدينة كبيرة كالقاهرة يعطى نتائج واحدة أو متشابهة كل عام بينما تتغير النسب من حي إلى آخر أو من قرية إلى أخرى وكذلك يراعى في هذه المخاطر التي تتناولها الاحصائيات أن تكون متجانسة من حيث الطبيعة والقيمة.

٣ - تواتر المخاطر:

ولكي تقوم الاحصائية بدورها في تحديد نسبة تحقق المخاطر يجب أن تكون هذه المخاطر متواترة الوقوع في الحياة العملية بدرجة كافية تسمح بملاحظة وقوعها ومعرفة عدد مرات هذا الوقوع أما المخاطر غير المنتظمة والتي لا تقع بدرجة كافية فهي لا تصلح أساساً للاحصاء وبالتالي لا تصلح للتأمين^(١).

وعلى هذا لأن مخاطر مثل الزلازل والبراكين والأزمات الاقتصادية لا تصلح للتأمين ولا تقبل شركات التأمين منها وذلك لأنها غير منتظمة الوقوع في الحياة العملية وأن يستطيع المؤمن تطبيق أسس الاحصاء عليها وبالتالي أن يتمكن من تحديد

(١) انظر في هذا د/ محمد على عرفه ص ٧٧ ، د / عبدالمنعم البدرأوى ص ١١٠ .

درجة احتمال وقوعها لتحديد سعر القسط وبذلك تكون هذه المخاطر غير قابلة للتأمين عليها^(١).

(١) انظر في هذا د/ محمد على عرفه ص ٧٧.

الفصل الثالث

أركان التأمين

تمهيد وتقسيم:

عرفت المادة " ٧٤٧ " من التقنين المدني عقد التأمين بقولها : التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه بلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد ، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.

ويبين من هذا التعريف أن الخطر ركن جوهري في التأمين وهذا الخطر يستتبع التأمين منه أن يدفع المؤمن له قسط التأمين ، وأن يدفع المؤمن مبلغ التأمين إذا تحقق الخطر ، وعلى ذلك يكون للتأمين ثلاثة أركان هي الخطر المؤمن منه وقسط التأمين ومبلغ التأمين مضاف إلى دراسة هذه الأركان بحث ركن رابع هو المصلحة في التأمين .

وندرس كل ركن من هذه الأركان الأربعة في فرع مستقل على النحو التالي:

الفرع الأول

الخطر المؤمن منه

مضمون الخطر:

الخطر هو أهم أركان التأمين وذلك أن الغرض من عقد التأمين هو دائماً تأمين شخص من خطر يتهدهده أي من حادث يحتمل وقوعه ، فإذا تحقق الخطر ووقع الحادث سمى كارثة.

والخطر هو أهم أركان التأمين غير أن الخطر والكارثة لهما في عقد التأمين مدلول أوسع من المدلول المألوف ذلك أن الخطر والكارثة يستعملان عادة في شر يهدد شخصاً فإذا ما تحقق الخطر ووقع الشر كان كارثة ، وهذا المعنى للخطر

والكارثة هو المعنى الغالب في عقد التأمين فيؤمن الشخص نفسه من الحريق أو من السرقة أو من الاصابات أو من الوفاة.

ولكن قد يكون الحادث المؤمن منه حادثاً سعيداً ومثال ذلك تأمين الأولاد وفي هذا النوع من التأمين يتقاضى المؤمن له مبلغ التأمين كلما يرزق ولداً ومن أمثلة ذلك أيضاً تأمين الزواج وفي هذا النوع من التأمين يتقاضى المؤمن له مبلغ التأمين إذا تزوج قبل بلوغه سناً معينة يضاف ^(١) إلى هذه الامثلة تأمين المهر وفي هذا النوع من التأمين يكون المستفيد أحد أولاد المؤمن له إذا عاش إلى تاريخ معين وهو التاريخ الذي يغلب أن يتزوج فيه فيكون في حاجة إلى المهر ^(٢).

ويتضح من ذلك أن فكرة الخطر فكرة خاصة بالتأمين ولها فيه معنى خاص غير ذلك المعنى الذي قد تستعمل به في مواطن أخرى من القانون المدني أو في اللغة المادية.

ويمكن تعريف الخطر في التأمين بأنه حادثة محتملة لا تتوقف على إرادة أحد الطرفين وخصوصاً على إرادة المؤمن له.

وباستعراض هذه المعاني الثلاثية يمكن القول أن القسط محل التزام المؤمن له ويعتبر مبلغ التأمين هو محل التزام المؤمن أما الخطر فهو محل التزام كل من المؤمن له والمؤمن.

وبيان ذلك أن المؤمن له يلتزم بدفع أقساط التأمين ليؤمن نفسه من الخطر والمؤمن يلتزم بدفع مبلغ التأمين لتأمين المؤمن له من الخطر.

ويثير البحث في ركن الخطر عدة موضوعات للبحث هي شروط الخطر ثم أنواع الخطر وكيفية تحديد الخطر ، وسندرسها على التوالي.

شروط الخطر:

(١) انظر في هذا د/ عبد المنعم البدرأوى ص ٢٦٠، د/ السنهوري ص ١٢١٨ ، د/ محمد على عرفه ص ٧٧ .

(٢) انظر د/ خميس خضر - المرجع السابق ص ٤٢٠ والمراجع المشار اليها في هامش ٢ .

يجب في الخطر المؤمن منه توافر عدة شروط هي:

- أن يكون غير محقق الوقوع وأن يكون غير متعلق بمحض ارادة طرفي العقد
- وأن يكون مشروعاً أى غير مخالف للنظام العام والآداب.

وتتناول هذه الشروط على التوالي:

الشرط الأول : كون الخطر غير محقق الوقوع:

يكون الخطر غير محقق الوقوع على احدى صورتين ، في الصورة الأولى يكون وقوع الخطر غير محتمل فقد يقع وقد لا يقع فالتأمين من الحريق أو السرقة أو الاصابات تأمين من خطر قد يقع وقد لا يقع.

وفي الصورة الثانية يكون وقوع الخطر محتمل ولكن وقت وقوعه غير معروف فهو خطر محقق ولكنه مضاف الى أجل غير محقق.

ولبيان ذلك نشير إلى التأمين على الحياة لحالة الموت فهو تأمين من الموت والموت أمر محقق ولكن وقت وقوعه غير محقق.

وكذلك التأمين على الحياة لحالة البقاء ففي هذا النوع من التأمين يدفع المؤمن^(١) مبلغ التأمين إلى المؤمن إذا بقى حياً بعد مدة معينة، فهذا التأمين تأمين من خطر غير محقق الوقوع إذ أن بقاء المؤمن له حياً بعد مدة معينة أمر غير محقق.

ويبين من ذلك أن الخطر إذا كان مستحيل الوقوع كان محل التأمين مستحيلاً ومن ثم يكون العقد باطلاً.

الشرط الثاني : كون الخطر غير متعلق بمحض ارادة أحد طرفي العقد:

يجب أن يكون الخطر غير متعلق بمحض ارادة أحد طرفي العقد ، ذلك أن الخطر إذا تعلق بمحض ارادة أحد الطرفين انتفى عنصر الاحتمال وأصبح تحقيق الخطر رهناً بمشيئة هذا الطرف ومن النادر في العمل أن يتعلق تحقيق الخطر بمحض ارادة المؤمن وإلا لاستطاع أن يمنع تحقق الحادث المؤمن منه وبذلك لا يتحمل خطراً

(١) انظر في هذا د/ السنهوري ص ١٢١٩ .

ما يكون محلاً للتأمين لذا يجب أن لا تثور فكرة التأمين من خطر متعلق بمحض ارادة المؤمن له حتى لا ينتفى شرط كون الخطر غير متعلق بمحض ارادة أحد طرفي العقد . ذلك أن المؤمن له من هذه الحالة يؤمن نفسه من خطر يستطيع تحقيقه بمحض ارادته وعلى ذلك فلا بد أن يتدخل ^(١) في تحقيق الخطر عامل آخر غير محض ارادة المؤمن له وهذا العامل هو عامل المصادفة والطبيعة أو عامل ارادة الغير.

مدى جواز التأمين من الخطأ العمدى:

لا يجوز لشخص أن يؤمن نفسه من خطئه العمدى لأن الخطأ العمدى الذي يصدر منه يتعلق بمحض ارادة هذا الشخص فإذا أمن شخص على حياته لا يستحق مبلغ التأمين إذا انتحر لأنه تعمد تحقيق الخطر المؤمن منه وهو الموت م ٧٥٦ مدنى كذلك إذا أمن شخص على حياة غيره لمصلحته ^(٢) ثم تسبب عمداً في وفاة ذلك الغير فإنه يكون هنا أيضاً قد تعمد تحقيق الخطر المؤمن منه ومن ثم لا يستطيع الرجوع على المؤمن بمبلغ التعويض م ٧٥٧ مدنى.

وإذا أمن شخص على منزله من الحريق ثم تعمد احراق المنزل يكون قد تعمد تحقيق الخطر المؤمن منه م ٢/٧٦٨ مدنى.

ولا يشترط في الخطأ العمدى أن يكون المؤمن له قد تعمد الأضرار بالمؤمن بل يكفى أن يكون قد تعمد تحقيق الخطر المؤمن منه وهو عالم أنه بتحقيق هذا الخطر يثير مسئولية المؤمن عن تعويض الضرر .

الشرط الثالث : كون الخطر مشروعاً أى غير مخالف للنظام العام والآداب:

يجب أن يكون الخطر المؤمن منه مشروعاً ، أى أن يكون متولداً عن نشاط للمؤمن له غير مخالف للنظام العام أو الآداب وقد اشترط المشرع صراحة أن تكون المصلحة المؤمن عليها مصلحة اقتصادية مشروعة وذلك بنص المادة ٧٤٩ مدنى ؟؟؟ نصت على أنه : " يكون محلاً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على

(١) د/ السنهورى ص ١٢٢١ ، د / عبد المنعم البدرأوى ص ٦٦ .

(٢) انظر في هذا د/ عبد المنعم البدرأوى ص ٦٤ ، د/ محمد على عرفه ص ٢١ .

الشخص من عدم وقوع خطر معين وتطبيقاً لهذا الشرط وهو كون الخطر مشروعاً أى غير مخالف للنظام العام والآداب لا يجوز التأمين من الغرامات المالية أو المصادرة التي يحكم بها جنائياً ، والسبب في ذلك أن كلاً من الغرامة والمصادرة عقوبة والعقوبة يجب أن تبقى شخصية مراعاة للنظام العام وعلى ذلك يكون التأمين من الغرامة والمصادرة باطلاً لمخالفته للنظام العام ، ولا يجوز أيضاً التأمين من الأخطار المترتبة على الاتجار في المخدرات وإلا كان عقد التأمين باطلاً لمخالفته النظام العام^(١).

كذلك من صور التأمين غير الجائزة - التأمين على منزل يدار للدعارة أو للمقامرة إذا كان الغرض من التأمين التمكين من هذه الأعمال المنافية للآداب ويعتبر مثل هذا التأمين باطلاً لمخالفته للآداب ويعتبر كذلك مخالفاً للآداب فلا يجوز التأمين على الحياة لمصلحة خليله إذا كان الغرض من التأمين دفعها إلى الرضاء بقيام هذه العلاقة غير المشروعة أو بالاستمرار فيها أو بالعودة إليها بعد أن انقطعت ، أما إذا كان الغرض من التأمين تعويض الخليفة عما لحقها من الضرر بسبب هذه العلاقة غير المشروعة فإن التأمين يكون في هذه الحالة مشروعاً.

فالواجب أن يكون مقدار القسط أو ينقضي في سنة عن أخرى بحسب ما يكون الخطر متغيراً؟؟؟ تصاعدياً أو تغيراً تنازلياً ولكن المؤمن مع ذلك يجعل مقدار القسط السنوى ثابتاً لتبسيط التعامل وتيسير الأمر على المؤمن له.

ثانياً : الخطر المعين والخطر غير المعين :

يمكن تقسيم الخطر تقسيماً ثنائياً من حيث كونه معيناً أو غير معين .

ويكون الخطر معيناً إذا كان المحل الذي يقع عليه إذا تحقق سواء كان شخصاً أو شيئاً معيناً وقت التأمين.

ومن أمثلة التأمين من أخطار معينة التأمين على حياة المؤمن له أو على حياة غيره ، أو التأمين على منزل المؤمن له من الحريق.

(١) د / خميس خضر - المرجع السابق.

أما الخطر غير المعين فيكون كذلك إذا كان المحل الذي يقع عليه إذا تحقق غير معين وقت التأمين وإنما يتعين عند تحقق الخطر (١).

ومن أمثلة التأمين من ذلك النوع من الخطر أن يؤمن شخص من مسؤوليته عن حوادث السيارات.

وتظهر أهمية التمييز بين الخطر المعين والخطر غير المعين في تعيين مقدار مبلغ التأمين الذي يجب دفعه عند تحقق الخطر.

ففي الخطر المعين يسهل تعيين مقدار هذا المبلغ فهو قيمة الشيء المعين الذي يقع عليه الخطر في التأمين على الأشياء.

وفي التأمين على الأشخاص يجوز تعيين أى مبلغ ويلتزم المؤمن بدفعه كاملاً عند تحقق الخطر دون نظر إلى مقدار الضرر الذي يتم عن طريق تحقق الخطر.

أما بالنسبة للتأمين من خطر غير معين فلا يوجد شئ يمكن الارتكاز عليه وقت التأمين لتعيين مقدار مبلغ التأمين ولذلك يصح أن يكون مبلغ التأمين غير محدد فيلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له تعويضاً كاملاً عن مسؤوليته عن أي حادث يقع ويسمى التأمين في هذه الحالة بالتأمين غير المحدد.

ويصح كذلك أن يحدد الطرفان مبلغاً معيناً يكون هو الحد الأقصى لما يلتزم المؤمن بدفعه ويسمى التأمين في هذه الحالة بالتأمين المحدد (٢).

الفرع الثاني

القسط

القسط هو المقابل المالي الذي يدفعه المؤمن له إلى المؤمن مقابل التزام الأخير بتحمل الخطر المؤمن منه وتغطيته فالقسط هو ثمن التأمين والقسط ليس ثمن الخطر

(١) انظر في هذا د/ محمد على عرفه ص ٢٣١ ، د/ عبدالمنعم البدرأوى ص ٦٧.

(٢) انظر في هذا د/ محمد على عرفه ص ٣٢ ، د/ السنهوري ص ١٢٢٦.

فالمؤمن يطلب عادة أكثر من ثمن الخطر فثمن الخطر لا يكون أكثر من عنصر من عناصر التأمين فالمؤمن يضيف عناصر أخرى لتقدير القسط الاجمالي الواجب دفعه.

والقسط يعتبر من الأركان الأساسية للتأمين شأنه في ذلك شأن الخطر ويوجد ترابط هام بين كل من الخطر والقسط فمن الناحية الفنية فإن القسط هو الذي يمكن المؤمن من تغطية المخاطر فبدون الأقساط لن يستطيع المؤمن تعويض الأضرار التي تلحق بالمؤمن لهم ولهذا يجب أن يتناسب أيضاً القسط مع الخطر حتى يمكن المؤمن من تغطية المخاطر.

بل أن الترابط يظهر كثيراً في الحياة العملية حيث تستعمل كلمة خطر للدلالة على قيمة الخطر وليس للدلالة على الحادثة غير المتوقعة فيقصد بها قيمة التزام المؤمن لحظة إبرام التأمين^(١).

فإذا كان لا يوجد تأمين بدون خطر فلا يوجد أيضاً تأمين بدون أقساط فكلاهما يكونان وجهي العملية الواحدة.

ويستعمل لفظ القسط للدلالة على التزام المؤمن له سواء كان ذلك في حالة التعامل مع شركة مساهمة أو مع أعضاء جماعات التأمين بالاككتاب ولقد كان يطلق على المقابل المالي في الحالة الأخيرة اككتاباً ولقد زالت الآن كل أهمية للفرقة بين القسط والاككتاب بعد أن استقر العمل على تحديد حد أقصى للاشتراك وبعد أن أخذت شركات التأمين بمبدأ المساهمة في الأرباح وبالتالي تخفيف عبء القسط على المؤمن لهم.

ومن الناحية القانونية الدقيقة لا يشترط أن يكون مبلغ القسط محدداً في العقد بل يكفي أن يكون قابلاً للتحديد طبقاً للتعريفات التي تضعها شركة التأمين للأخطار المماثلة ولكن ذلك قد يثير الكثير من المشاكل والخلاف بين أطراف العقد خاصة وأن تحديد القسط يقوم على أسس علمية وفنية قد يصعب على العامة فهمها ولهذا جرى العمل على إيضاح قيمة القسط في العقد - ولكن لا يسرى ذلك بطبيعة الحال إذا ما

(١) انظر في هذا د/ محمد علي عرفه ص ٤٠ ، ٤١ ، د/ عبد المنعم البدر اوى ص ٧٨.

كان تحديد القسط يتوقف على أجر المؤمن له فى فترة معينة مثل التأمينات الاجتماعية ولكن توضح عادة أسس تحديد القسط^(١).

ولكن كيف يتحدد القسط؟

الأصل أن قيمة القسط تتوقف على ما يتوقف عليه الأطراف فقيمة القسط تكون عادة من المسائل التي تكون محلاً للمناقشة بينهما ولكن أحياناً يتدخل ؟؟؟ لتحديد الأقساط حيث يحدد الحد الأقصى والحد الأدنى الذي يمكن أن تتراوح في حدود قيمة الأقساط وقد يكون ذلك كنوع من الرقابة على شركات التأمين ومنها المنافسة التي قد تضر أحياناً بالمؤمن لهم.

ويتحدد القسط على أساس أولاً تحديد القسط الصافي الذى يستخلص من دراسة الاحصائيات وهو الذى يغطى قيمة الخطر أو ثمنه وهو ما يسمى بالقسط الصافي أو النظرى ويضاف إليه أيضاً الكثير من الأعباء التي يجب أن يساهم المؤمن له فى تحملها كالمصاريف العامة ، ومن مجموع هذين الجزئين يتكون القسط التجارى أو ؟؟؟؟ أى الذى يتحمل به المؤمن له فعلاً.

وندرس أولاً أسس تحديد القسط الصافي ، ثم كيفية تحديد الأعباء التي تضاف إليه لتكوين القسط التجارى أو الاجمالي^(٢).

القسط الصافي:

القسط الصافي هو ما يوازى على وجه التقريب قيمة الخطر كما يقدر المؤمن استناداً إلى الاحصائيات التي يعتمد عليها والأسس الفنية التي يقوم عليها التأمين فهذا القسط يمثل المبلغ اللازم للمؤمن حتى يستطيع أن يغطى الخطر دون ربح أو خسارة فالخطر هو العنصر الأساسي لتحديد قيمة القسط الصافي ولكن يدخل في الاعتبار عند تحديد عوامل مساعدة أخرى وهي مبلغ التأمين ومدة التأمين وأخيراً سعر

(١) د / حسام الأهوائى - المرجع السابق ص ٩٩ .

(٢) انظر فى هذا د/ محمد على عرفه ص ٤٠ ، ٤١ ، د/ السنهوري ص ١٢٢٧ .

الفائدة الذي يحصل عليه المؤمن من استغلال رصيد الأقساط المتجمع لديه وتدرس هذه العناصر بايجاز كما يلي:

القسط الخطر:

يتحدد مبلغ القسط أساساً على ضوء الخطر - فقيمة القسط الصافي تقابل فنياً تكلفة ضمان الخطر المؤمن منه ولهذا يجب أن يكون مساوياً للخطر والتساوى يكون من ناحيتين أولاً من ناحية احتمال تحقق الخطر ومن ناحية أخرى من حيث مدى جسامه الخطر^(١).

فإذا اختفى الخطر سقط حق شركة التأمين في طلب القسط ، فإذا احترقت المنقولات المؤمن عليها ضد السرقة فإن الخطر لن يتحقق ومن ثم يسقط حق المؤمن في تقاضي القسط.

ويجب أن يتبع القسط الخطر من حيث ثباته وتغيره فالأصل أن يزداد بازدياد احتمالات الخطر وكذلك يظل القسط ثابتاً متى كانت درجة احتمال الخطر ثابتة على مدار العام.

والمثال الواضح على الخطر المتغير هو التأمين على الحياة ففي التأمين لحال الوفاة تزداد احتمالات الخطر أي الوفاة كلما تقدم الشخص في السن فكان يجب أن يكون القسط في فترة الشباب أقل من القسط في فترة الشيخوخة ولكن عملاً لو اتبع ذلك فسوف ينفر الناس من التأمين لأن دفع قسط كبير وقت الشيخوخة وحيث تنضب الموارد وتزداد الأعباء ينقل كاهل الشخص ولهذا قد يبتعد الناس عن التأمين على الحياة.

ولتفادي ذلك تقوم شركات التأمين بتحديد قسط ثابت في حالة التأمين على الحياة ولكن حصيلة هذه الأقساط تعادل تماماً حصيلة الأقساط لو كانت متغيرة مع السن^(٢) .

(١) انظر في هذا د/ محمد علي عرفه ص ٤٣ .

(٢) د/ حسام الأهواني - المرجع السابق ص ٧٢ ، د/ خميس خضر المرجع السابق ص ٢٧٤ .

مبلغ التأمين:

يتغير أو يتحدد القسط تبعاً لتغير قيمة المبلغ المؤمن به والجداول ؟؟؟ للتأمين التي تضعها الشركات المصرية تكون على أساس القسط بالنظر إلى كون مبلغ التأمين ١٠٠ جنيه أى لو كان القسط ثلاثة جنيهات فهو على أساس أن مبلغ التأمين هو ١٠٠ جنيه وعلى هذا إذا كان يراد أن يكون مبلغ التأمين ٣٠٠ جنيه فالقسط يكون ٩ جنيهات ويحدد ذلك صداه القانوني في المبدأ الذي يقرر أنه إذا تبين يوم تحقق الكارثة أن قيمة الشيء المؤمن عليه تزيد عن قيمة مبلغ التأمين فإن المؤمن له هو الذي يتحمل قيمة الزيادة عن قيمة مبلغ التأمين أى أن المؤمن لا يضمن إلا فى حدود مبلغ التأمين ولا يلتزم بضمان القيمة الزائدة وذلك ما لم يوجد اتفاق مخالف .

فالتناسب بين قيمة الشيء المؤمن عليه ومبلغ التأمين ترجع إلى ضرورة التناسب بين القسط ومبلغ التأمين .

مدة التأمين :

لما كان عقد التأمين من عقود المدة فإن تحديد القسط يتوقف أيضاً على مدة التأمين . ولهذا يحسب القسط دائماً بالنظر إلى وحدة زمنية محددة تكون عادة سنة . فشركات التأمين تتخذ السنة كمدة لإجراء الملاحظات اللازمة لتكوين قواعد احصائية يمكن على ضوئها تحديد فرص تحقق الخطر واستخلاص نتائج متماثلة من سنة إلى أخرى طبقاً لقانون الكثرة فإذا أوضحت شركات التأمين مثلاً أن القسط جنيهه بالنسبة للتأمين من الحريق فإن ذلك يجب أن يفهم بالنظر إلى أن التأمين لمدة سنة^(١).

فحساب الاحتمالات الذى يقوم عليه الاحصاء اللازم لتحديد احتمالات الخطر يكون بالنظر إلى وحدة زمنية وهى السنة فاحتمال وقوع الحادثة ينظر فيه إلى العام بأكمله وليس إلى جزء منه .

سعر الفائدة :

(١) انظر فى هذا د/ عبدالمنعم البدرأوى ص ٨١ .

لما كان المبدأ فى التأمين أن القسط يدفع مقدماً فإن الكثير من المبالغ تتجمع لدى شركات التأمين فى الفترة ما بين أداء القسط ودفع مبلغ التأمين فى حالة تحقق الكارثة . كما أن التأمين على الحياة يؤدي إلى أن تتجمع لدى شركات التأمين مبالغ كبيرة تمثل الاحتياطي ولهذا فإن شركات التأمين لا تترك هذه الأموال دون استثمار والاستثمار يدر بطبيعة الحال الكثير من الأرباح على شركات التأمين ولهذا فإن ما يدره مجموع الأقساط من فائدة يجب أن يدخل فى الاعتبار عند تحديد قيمة القسط الصافى ويكون ذلك بإنقاص قيمة القسط بما يوازى سعر الفائدة التى يدرها على شركات التأمين عند استثماره ^(١).

أعباء القسط :

يقصد بأعباء القسط المبالغ التى يجب إضافتها إلى القسط الصافى للتأمين من أجل تغطية النفقات المتعلقة بعملية إدارة مشروعات التأمين وإدارة عقد التأمين الخاص المبرم بين المؤمن له والمؤمن .

فالقسط الصافى لا يمثل إلى مقابل أو قيمة الخطر ولكن المؤمن له يقوم بدفع قسط أعلى فى قيمته من قيمة القسط الصافى وتلك الزيادة تنشأ من أن إدارة عملية التأمين تحتاج إلى نفقات فشركات التأمين تحتاج إلى الكثير من النفقات للقيام بدور الوسيط بين مجموع المؤمن لهم ، ولهذا فمن الطبيعى أن تقوم بتوزيع هذه النفقات على المؤمن لهم ويتكون بالتالى مجموع القسط الفعلى الذى المؤمن له يدفعه إلى شركة التأمين لتغطية الخطر محل التعاقد .

وهذه الأعباء يمكن تقسيمها إلى أعباء تجارية وأعباء ضريبية .

أولاً : الأعباء التجارية :

(١) د/ حسام الاهوانى - المرجع السابق ص ٧٧ ، د/ خميس خضر المرجع السابق ص ٢٨

من النفقات التى تتصل بتنظيم وإدارة عملية التأمين ما يسمى بالنفقات العامة مثل إيجار المكان وأجور الموظفين والخبراء الذين يندبون لتقدير الكوارث وهذه النفقات العامة تعتبر مرتفعة للغاية وتجتهد شركات التأمين فى ضغط وتقليل هذه النفقات .

وتعتبر من الأعباء التجارية الأرباح التى تنتظرها شركات التأمين ، فشركات التأمين عبارة عن شركات مساهمة وتنتظر الشركة ومساهموها الحصول على ربح معين مقابل توظيف الأموال فى عملية التأمين ولهذا تقوم شركات التأمين بتحميل المؤمن لهم بقيمة الربح الذى ترغب الشركة فى الحصول عليه وبالتالي يدخل فى أعباء القسط (١).

ويضاف أيضاً ما يسمى بنفقات إبرام العقود فنظراً لعدم انتشار الوعى التأمين فإنه توجد طائفة من الوسطاء تذهب للناس لإقناعهم بفائدة التأمين وتحثهم على إبرام عقود التأمين ويتقاضى هؤلاء الأشخاص عمولات كبيرة عن كل عملية تأمين وذلك لتعويض أيضاً مجهودهم فى العمليات التى لم تتم وتوازى هذه العمولات أحياناً حوالى ٢٠ % من الأقساط الواجب سدادها كذلك تدخل فى هذه النفقات الاعلانات التى تقوم بها شركات التأمين لدى وسائل الاعلام المختلفة لإقناع الناس بالتأمين وفوائده .

ثانياً : الأعباء الضريبية :

لما كان القانون يفرض الكثير من الضرائب على شركات التأمين مقابل قيامها بعمليات التأمين المختلفة فقد لجأت شركات التأمين إلى نقل عبء هذه الضرائب إلى المؤمن لهم فتقوم شركات التأمين بإدخال قيمة هذه الضرائب إما ضمن المصاريف الإدارية التى تحملها على الأقساط وإما أن تقوم بتحميل عبئها مباشرة على المؤمن له عند إبرام العقد كبند اضافى إلى جانب القسط الصافى كما يحدث فى الدمغة مثلاً (٢).

(١) انظر فى هذا د/ عبدالمنعم البدرأوى ص ٨٤ .

(٢) انظر فى هذا د/ عبدالمنعم البدرأوى ص ٨٤ ، د/ محمد على عرفه ص ٤٤ .

الفرع الثالث

مبلغ التأمين

مبلغ التأمين هو ما يلتزم به المؤمن عند وقوع الخطر المؤمن منه وفى تأمين الأضرار بقصد مبلغ التأمين تعويض المستأمن عما أصابه من ضرر بسبب وقوع الخطر فى حدود المبلغ المتفق عليه ولهذا يسمى مبلغ التأمين بالتعويض .

أما فى تأمين الأشخاص فيتحدد مبلغ التأمين مقدماً دون أن يكون تعويضاً لشيء وهنا يسمى برأس المال .

تحديد مبلغ التأمين :

قد يتحدد مبلغ التأمين فى وثيقة التأمين بقدر معين كما هو الحال فى تأمين الأشخاص أو بحد أقصى معين كما هو الحال فى تأمين الأضرار .

غير أنه يجوز أن يرد مبلغ التأمين فى وثيقة التأمين غير محدد بقدر معين أو بحد أقصى معين كما هو الحال فى تأمين الأضرار حيث يتفق على إلزام المؤمن بتعويض كافة الأضرار الناشئة عن وقوع الخطر المؤمن منه ^(١).

وقد جعل القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ م التأمين غير المحدد إجبارياً ضد حوادث السيارات فنصت المادة " ٥ " منه على أن : " المؤمن يلتزم بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت فى جمهورية مصر العربية وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته ، ويؤدى المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه " .

(١) انظر فى هذا د/ عبدالمنعم البدرأوى ص ٦١ ، د/ محمد على عرفه ص ٥١ .

أ- مبلغ التأمين فى تأمين الأضرار :

يتوقف مبلغ التأمين فى هذه الحالة على الضرر الناشئ عن الحادث المؤمن منه والمبلغ المؤمن به .

فلا يستحق مبلغ التأمين فى تأمين الأضرار إلا إذا حدث ضرر بالفعل نشأ عن وقوع الخطر المؤمن منه فيكون مبلغ التأمين تعويضاً عنه أى أن التأمين ضد الأضرار صفة تعويضية ولا يجوز أن يتجاوز مبلغ التأمين قيمة هذا الضرر وإلا كان إثراء بلا سبب وإذا لم يحدث ضرر فلا التزام للمؤمن بشئ .

ولا يحق أن يتجاوز مبلغ التأمين الحد الأقصى المتفق عليه له أيًا كان الضرر ومداه على أنه يجوز أن يكون التأمين غير محدود وفى التأمين على الأشياء يمكن تحديد أقصى خسارة للمستأمن بقيمة الشيء المؤمن عليه يوم وقوع الحادث . وبالتالي لا يتجاوز مبلغ التأمين هذه القيمة .

ب- مبلغ التأمين فى تأمين الأشخاص :

ليست لتأمين الأشخاص صفة تعويضية ولهذا يتحدد مبلغ التأمين بالقدر المحدد والمتفق عليه فى وثيقة التأمين بصرف النظر عما إذا كان قد حدث ضرر أو لم يحدث عند وقوع الحادث المؤمن منه .

ويترتب على استيفاء الصفة التعويضية لمبلغ التأمين على الأشخاص :

١- يحق للمؤمن أن يجمع بين هذا المبلغ وبين التعويض الذى قد يحكم لديه قبل الغير الذى أصابه ضرر نشأ عن وقوع الخطر المؤمن منه لأن مصدر مبلغ التأمين هو عقد التأمين أما مصدر التعويض فهو العمل غير المشروع الذى أدى إلى إلحاقه الضرر .

٢- ويجوز أن تتعدد مبالغ التأمين بتعدد عقود التأمين وللمؤمن له قبضها جميعاً .

الفرع الرابع

مدى وجوب توافر المصلحة فى أنواع التأمين المختلفة

يقصد بالمصلحة أن يكون للمؤمن أو للمستفيد مصلحة فى عدم وقوع الخطر المؤمن منه . ولا تظهر أهمية اشتراط المصلحة كركن فى التأمين على الأشخاص إلى فى حالة التأمين على حياة الغير فهنا يثور التساؤل عما إذا كان من الضرورى أن يكون للمؤمن له مصلحة فى بقاء المؤمن على حياته وفى رأينا أن المشرع المصرى لم يشترط أن يكون للمؤمن عله مصلحة فى حياة الغير فى التأمين على حياة الغير ولكن هذا القول قد يدفع المؤمن له إلى أن يتسبب فى وفاة الغير عمداً مادام أنه لا مصلحة له فى بقاءه حياً ومادام أن المؤمن له فوق ذلك يفيد من موت الغير المؤمن على حياته وذلك باستحقاق المؤمن له مبلغ التأمين وقد عمد المشرع المصرى إلى تلافى هذه الخشية فاشتراط فى حالة التأمين على حياة الغير موافقة هذا الغير كتابةً قبل إبرام العقد وذلك طبقاً لنص المادة ٧٥٥ مدنى و ٧٥٧ مدنى (١).

تحديد معنى المصلحة فى التأمين من الأضرار :

يقصد بالمصلحة أن يكون للمؤمن له أو للمستفيد مصلحة فى عدم وقوع الخطر المؤمن منه وقد نصت المادة "٧٤٩" مدنى على أنه " يكون محلاً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين " ويجب أن تكون المصلحة اقتصادية أى ذات قيمة مالية وأن تكون مشروعة .

ويتعين أن يراعى أنه إذا لم تكن للمؤمن له أو للمستفيد فى التأمين من الأضرار مصلحة اقتصادية مشروعة فى عدم تحقق الخطر المؤمن منه فإن عقد التأمين يكون باطلاً لانعدام المحل أو لعدم مشروعيته .

(١) انظر فى هذا د: محمد على عرفه ص ٥١ ، د/ عبدالمنعم البدرأوى ص ٥١ ، ص ٥٢ .

الفصل الرابع

الأحكام العامة لعقد التأمين

سنتناول دراسة هذا الفصل فى عدة مباحث :

المبحث الأول

خصائص عقد التأمين

أولاً : الخصائص العامة لعقد التأمين :

الأصل أن يخضع عقد التأمين للأحكام العامة للعقود كما يعرفها القانون المدنى ومع ذلك فإن عقد التأمين بوجه خاص يخالف هذه الأحكام العامة فى مواطن كثيرة بسبب طبيعته من ناحية وبسبب تدخل العرف التأمين من ناحية أخرى .

وعلى ذلك فإذا كنا بصدد أى مسألة من مسائل التأمين يجب أولاً الرجوع إلى الأحكام الخاصة بحسب ما إذا كنا أمام تأمين من الأضرار أو تأمين على الأشخاص. ثم الرجوع إلى الأحكام العامة للعقود التأمين فإن لم يوجد حكم خاص رجعنا إلى الأحكام العامة التى تسرى على كافة العقود .

ولما كانت هناك خصائص للعقود بحسب تصنيفها فإن عقد التأمين يحمل هذه الخصائص بدوره فهو عقد من العقود الرضائية الملزمة للجانبين وهو من عقود المعاوضة وأيضاً هو من العقود الاجتماعية ومن العقود الزمنية .

١ - عقد التأمين عقد رضائى :

الأصل فى هذا العقد أن يتم بإيجاب وقبول بين المؤمن والمستأمن فهو ينعقد بمجرد تبادل التعبير عن ارادتين متطابقتين دون اشتراط شكل خاص ولا يغير من ذلك ما تشترطه بعض القوانين من كتابة عقد التأمين إذ يتعلق الأمر عندئذ بطرق الإثبات وإن كان لا يمنع الأطراف من الاتفاق على اعتباره عقداً شكلياً لا ينعقد إلا بالكتابة أو عقداً عينياً لا ينعقد إلا بدفع القسط "

٢ - عقد التأمين عقد ملزم للجانبين :

هذا العقد يترتب على عاتق لما قدمه من التزامات متبادلة فكل من المؤمن والمستأمن يلتزم بالتزامات معينة ، منها التزام المستأمن بدفع القسط وبيان أوجه الخطر والإعلان عن تفاقمه والتزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين عند تحقق الخطر .

٣ - عقد التأمين من العقود الاجمالية :

الواقع أن هذا الوصف يصدق على عقد التأمين فى العلاقة القضائية ما بين المؤمن والمؤمن له بالذات . فوقت إبرام العقد لا يعرف كل من الطرفين مقدار ما يأخذ ولا مقدار ما يعطى . فقد لا يتحقق الخطر فيلتزم المؤمن بكل الأقساط طوال مدة العقد . بينما لا يلتزم المؤمن بمبلغ التأمين وقد تتحقق الكارثة فيتوقف فى بعض الأحوال دفع الأقساط ويلتزم المؤمن بمبلغ التأمين .

على أنه من ناحية علاقة المؤمن بمجموع المؤمن لهم لا يكون التأمين نظاماً احتمالياً . فإن قام التأمين على الأسس الفنية الصحيحة كان احتمال الكسب أو الخسارة بالنسبة إلى المؤمن مما لا يتجاوز المألوف فى التجارة . وكذلك الشأن بالنسبة إلى المؤمن لهم فالتعاون بين مجموع المؤمن لهم يلغى أثر الحظ أو المصادفة فيوزع أثر الكارثة بين الجمعي أما إذا لم تتحقق الكارثة فالأقساط المدفوعة مقابل التعاون أو توزيع الحظ فيما بين المؤمن لهم جميعاً .

٤ - عقد التأمين من العقود الزمنية :

الزمن عنصر جوهري فى هذا العقد إذا هو يعقد لزمن معين ويصدق ذلك حتى لو كان الزمن ليس مقداراً بوحدات زمنية كسنة أو شهر أو يوم وقد يكون مقداراً مثلاً برحلة معينة أو بمحاولة شاقة أو محفوظة بالمخاطر فتكون مدة العقد عن المدة التى تستغرقها الرحلة أو المحاولة وعنصر الزمن هو الذى يحدد مدى التزام كل من الطرفين ، ويترتب على اعتبار عقد التأمين عقداً زمنياً ، إن فسخ العقد لا يكون له أثر رجعى ، وبالتالي لا يسترد المؤمن له الأقساط التى سبق أن دفعها عن المدة السابقة على الفسخ .

ثانياً : الخصائص الخاصة بعقد التأمين :

١ - عقد التأمين من عقود الإذعان :

نصت المادة ١٠٠ من القانون المدنى على أن " القبول فى عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها " .

وبتطبيق ذلك نجد أنه يتفق مع طبيعة التراضى فى عقد التأمين وكيفية إبرامه حيث تضع شركات التأمين وثائق مطبوعة تتضمن نصوصاً وشروطاً عامة تتعلق بإبرام العقد وشروط والتزامات المستأمن وسقوط حقه فى حالات كثيرة ولا يكن أمام المستأمن إلا قبول هذه الشروط برمتها أو رفضها دون أى مناقشة وقد نادى عدد كبير من الفقهاء بضرورة تدخل المشرع لحماية المستأمن من تعسف شركات التأمين والشروط القاسية التى تفرضها على المستأمن ^(١).

٢ - أنه عقد احتمالى :

العقد الاحتمالى هو العقد الذى لا يستطيع فيه كل من المتعاقدين أو أحدهما وقت إبرام العقد معرفة القدر الذى يأخذه أو يعطيه من العقد فلا تتحدد مدى التزاماته أو منفعته إلا فى المستقبل تبعاً لحدوث أمر غير حقق الوقوع أو غير معروف وقت حصوله ^(٢).

فعقد التأمين عقداً احتمالياً بلا جدل لأن مقدار التزام أو منفعة كلا المتعاقدين معاً على أمر غير محقق الوقوع وهو الخطر المؤمن منه فالمستأمن لا يعمل وقت العقد مقدار ما يجنيه من العقد وكذلك المؤمن فإن مقدار التزامه يدفع مبلغ التأمين وما يجنيه من أفساط مقابل ذلك أمر غير معلوم ومتوقف على تحقق الخطر أو عدم تحققه .

(١) انظر فى هذا د/ محمد على عرفه ص ٩٨ ، د/ عبدالمنعم فرج الصده - عقود الإذعان

رسالة دكتوراه عام ١٩٤٦ ص ١٧٩ .

(٢) انظر فى هذا د/ عبدالمنعم البدرأوى ص ١١٥ ، د/ السنهورى ص ١٢٤٠ .

فمن الناحية القانونية فإنه لا جدل فى اعتبار عقد التأمين من العقود الاحتمالية بمعنى أن كلا من المتعاقدين لا يعلم وقت العقد مقدار ما سيدفعه أو سيجنيه من العقد وهذا الأمر واضح بالنسبة للمستأمن لأنه لا يعلم مقدار الكسب أو الخسارة فإذا تحقق الحادث المؤمن منه بعد فترة قصيرة من إبرام العقد فتكون الصفقة رابة بالنسبة له لأنه لم يدفع إلا عددًا بسيطًا من الأقساط وبالعكس وإذا حدث ودفع الأقساط كلها ثم لم يتحقق الحادث المؤمن منه فتكون الصفقة خاسرة بالنسبة له لأنه لم يحصل على مقابل مالى للأقساط متى دفعها ونفس الأمر بالنسبة للمؤمن فإنه عند معرفة صفة التزامه فى عقد التأمين فإنه ينظر إلى كل عقد تأمين على حده وليس إلى مجموع عقود التأمين وبذلك فإن كل عقد تأمين على حده يعتبر عقدًا احتماليًا بالنسبة للمؤمن لأن التزامه بدفع المبلغ المؤمن به معلق على تحقق الخطر المؤمن منه فإذا تحقق دفع المؤمن مبلغ التأمين وإذا تخلف الخطر لم يدفع المؤمن شيئًا واحتفظ بالأقساط التى حصلها من المستأمن .

وأما من الناحية الفنية فإن التأمين من الناحية الفعلية لا يعتبر عملية من العمليات الاحتمالية أو متوقعها على الصدفة البحتة أو متشملًا على مضاربة أو رهان بالنسبة للمؤمن لأن المؤمن يستعمل الأسس الفنية وعوامل الإحصاء وقوانين الأعداد الكثيرة ويجرى مقاصة بين المخاطر المختلفة ومن شأن ذلك كله القضاء على احتمال الخسارة أو الربح الباهظ لأن المؤمن سيحدد السعر المناسب للقسط فى ضوء الأسس السابقة ثم يستخدم ما جمعه^(١) من أقساط من المستأمنين للتعويض من تلخقه منهم الخسارة أولاً ومن ثم إذا كان عقد التأمين بمفرده يعتبر من الناحية القانونية عقدًا احتماليًا بالنسبة للمؤمن . فإنه من الناحية الفنية لا تعتبر عمليات التأمين برمتها من العمليات الاحتمالية بالنسبة للمؤمن .

٣- عقد من عقود حسن النية :

إن التأمين عقد يجب التضييق فى تفسيره جدًا بحيث لا يلتزم المؤمن إلا بضمان المخاطر التى نص عليها العقد صراحةً وفى الحدود المبينة فى العقد دون

(١) انظر فى هذا د/ عبدالمنعم البدرأوى ص ١١٦ ، د/ محمد على عرفه ص ١٠٠ .

إضافة أى حالة أو شرط آخر وقد سارت بعض أحكام القضاء المصرى على أن الشروط التعاقدية الصريحة لا تسمح بأى خروج ولا حتى بأى تفسير غير ذلك الذى تستخلص صراحة وفى حدود وثيقة التأمين كما حكم بأن الشروط المطبوعة فى عقود التأمين لها قوة الإلزام .

وحكم بأنه لا يجوز للمستأكن إزاء ذلك أن يناع فى سقوط شرط فى وثيقة التأمين بدعى أن الشرط الذى يتضمنه^(١) مطبوع . ولكن يرفض الفقه الحديث وصف التأمين بأنه عقد من عقود القانون الضيق ويرى أن هذا الوصف لم يعد يتلاءم مع التنظيم القانونى للعقود فى العصر الحديث ويذهب كذلك إلى أن هذا الوصف لم يقصد به أكثر من تأكيد كون المؤمن لا يلتزم إلا بضمان المخاطر المحددة صراحةً فى العقد وفى نطاق الحدود الموضحة فيه وأن هذا الوصف ما هو إلا تطبيق لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين والتى تنطبق على جميع العقود والدليل على ذلك أن هذا المبدأ لا ينطبق فى أى حالة يتعارض فيها شرط وارد فى وثيقة التأمين مع نص من النصوص الآمرة المنظمة لأحكام عقد التأمين^(٢).

ولا يقتصر حسن النية على ابرام عقد التأمين بل يتطلب أيضاً أثناء تنفيذ العقد وطول مدة سريانه بحيث يلتزم المستأمن دائماً باتباع حسن النية والامتناع من إيقاع الخطر عمداً والمحافظة على الشيء وعدم اتخاذ أى تصرف من شأنه زيادة نسبة تحقق الخطر أو تشديده ، وكذلك إذا طرأت ظروف جديدة لابد للمستأمن فيها ومن شأنها زيادة نسبة تحقق المخاطر أو تشديدها فيجب على المستأمن ابلاغ المؤمن بها وكذلك إذا تحقق الخطر المؤمن منه فإن على المستأمن أن يعمل بقدر جهده فى حصر نطاق هذا الخطر فى أضيق الحدود والتقليل من جسامه الأضرار المترتبة عليه ويتعرض المستأمن الذى يخالف مبدأ حسن النية لعدة جزاءات متنوعة تصل أحياناً إلى سقوط حقه فى قبض مبلغ التأمين .

(١) انظر فى هذا د/ عبدالمنعم البدرأوى ص ١٢٠ ، د/ محمد على عرفه ص ١٠١ .

(٢) انظر فى هذا د/ محمد على عرفه ص ١٠١ .

المبحث الثانى

إبرام عقد التأمين

سنتناول فى هذا المبحث فى مطلبين :

المطلب الأول : الأحكام العامة لإبرام عقد التأمين من الناحية القانونية .

المطلب الثانى : الأحكام الخاصة بإبرام عقد التأمين من الناحية العملية والفنية .

المطلب الأول

الأحكام العامة لإبرام عقد التأمين من الناحية القانونية

تتعلق هذه الأحكام بأركان عقد التأمين كسائر العقود العادية من وجود التراضى وتوافر الأهلية وسلامة الإرادة من العيوب هذا بالإضافة إلى المحل والسبب . ولما كان المحل الرئيسى لعقد التأمين هو الخطر فإننا نميل إلى ما سبق ذكره .
ولهذا سنتقصر فى هذا المجال على الشروط الثلاثة الأولى :

١- وجود التراضى :

عقد التأمين من العقود الرضائية فهو ينعقد بمجرد توافق الإيجاب لدى طرفى العقد وذلك طبقاً للقواعد العامة فى القانون المدنى والتي تقضى بأن الأصل فى العقود هو الرضائية ما لم يشترط القانون أو المتعاقدان شكلاً خاصاً^(١).

ولكن يتميز عقد التأمين من الناحية العملية عن سائر العقود بأن وثيقة التأمين تشتمل فى معظم الحالات على شرط يعلق إبرام عقد التأمين على التوقيع على وثيقة التأمين فيتحول العقد عندئذ إلى عقد شكلى معلق على التوقيع على الوثيقة وعقد عيى كذلك لا يتم إلا بدفع القسط الأول . وإن كان يجب تفسير اتفاق المتعاقدين بدقة لمعرفة هل الكتابة ودفع القسط شروط مطلوبة لإبرام العقد نفسه أم لمجرد تنفيذه وقد حكم القضاء بأن الكتابة وإن كانت ليست شرطاً لازماً لعقد التأمين إلا أن الأصل هو

(١) انظر فى هذا د/ السنهورى ص ١١٧٦ ، د/ محمد علعرفه ص ١٠٤ .

أن ارتباط المتعاقدين كل منهما نحو الآخر لا يوجد إلا عند التوقيع على وثيقة التأمين إذ هذا هو العرف الثابت الذى جرت عليه الشركات .

ويرى الفقه أنه إذا اشترط ألا يتم العقد إلا إذا وقع الوثيقة كل من المؤمن والمستأمن وكان المؤمن هو الذى وقعها وحده فإنه يجوز للمستأمن أن يعدل عن التعاقد .

٢- الأهلية :

لما كان يشترط فى المؤمن أن يكون شركة مساهمة فإن أهمية الأهلية لا تظهر إلا بالنسبة للمستأمن .

ولما كان التأمين من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر والتي تعتبر من عقود الإدارة فإن الأهلية المطلوبة له هى أهلية مباشرة عقود الإدارة ومن ثم فإنه يجوز للبالغ الرشيد إبرام عقد التأمين كما يجوز للصبي المميز إبرام عقد التأمين إذا كان مأذوناً له بالإدارة أما إذا لم يكن مأذوناً له بأعمال الإدارى فلا يجوز له إبرام عقد التأمين وإلا كان قابلاً للإبطال لمصلحة القاصر بناء على طلبه أو طلب الوصى أو الولى أو القيم إلا إذا أجاز له هذا الولى أو الوصى أو أجاز القاصر نفسه بعد الإذن له بالإدارة أو بعد بلوغه سن الرشد ويجوز للولى أو الوصى أو الوكيل وكالة غاية أن يبرم عقد تأمين لمصلحة القاصر دون استئذان وذلك لأننا رأينا أن التأمين من عقود الإدارة التى يملك هؤلاء الأشخاص القيام بها نيابة عن المحجوز عليهم^(١).

٣- عيوب الإرادة :

يخضع عقد التأمين لأحكام النظرية العامة للالتزامات والمتعلقة بسلامة إرادة المتعاقدين وخلوها من العيوب .

فبالنسبة للمستأمن وإن كان من النادر أن تكون إرادته مشوبة بإكراه وتدليس لأنه يقدم على إبرام التأمين بسبب أى عيب من عيوب الإرادة أما بالنسبة للمؤمن فإن مسألة عيوب الإرادة تكون لها أهمية كبرى وذلك لأنه يعتمد فى كثير من الأحيان على

(١) انظر فى هذا د/ محمد على عرفه ص ١٠٥ ، د/ السنهورى ص ١١٧٦ .

البيانات التي يدلى بها المستأمن له وتساهم فى تكوين فكرة كاملة عن حقيقة الخطر المؤمن منه وأوصافه ودرجة احتمال تحققه وقد سبق أن رأينا أن عقد التأمين من عقود حسن النية وأن حسن النية فيه يلعب دورًا هامًا أكبر من دوره فى أى عقد آخر ولذلك فإنه يجب على المستأمن الإدلاء إلى المؤمن بصدق ودقة بكلة البيانات والمعلومات التى تتعلق بالخطر المؤمن منه . بحيث يستطيع المؤمن أن يتمسك بإبطال عقد التأمين بسبب الغلط أو التدليس إذا كان من شأن كتمان المستأمن أو كذبه أن يدفعه إلى التعاقد .

وقد حكم القضاء بإبطال عقد التأمين للتدليس أو الغلط إذا أبرم العقد بعد وقوع الحادث المؤمن منه وكان المؤمن يجهل ذلك والمستأمن يعلمه وكتمه عنه .

المطلب الثانى

الإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر عند إبرام العقد

يلتزم المستأمن بأن يدلى إلى المؤمن وقت إبرام العقد بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالخطر المؤمن منه . ومن ناحية ثانية إذا استجدت ظروف أثناء سريان العقد كان من شأنها زيادة نسبة احتمال وقوع الخطر المذكور فى العقد فيجب على المستأمن إعلان المؤمن بها فإذا لم يقم المستأمن بهذا الالتزام فإنه يتعرض لجزاء معين ومقابل ذلك له الحق فى التمسك بعدة دفعات لحماية نفسه من هذا الجراء .

وعلى هذا سنتناول دراسة هذا الالتزام فى أربع مسائل :

- ١- إدلاء المستأمن وقت العقد بالبيانات المتعلقة بالخطر .
- ٢- تقرير المستأمن بما يستجد أثناء سريان العقد من ظروف متعلقة بالخطر .
- ٣- جزاء هذا الالتزام .
- ٤- دفعات المستأمن .

الإدلاء ببيانات الخطر وقت إبرام العقد

وقت وشروط هذا الإدلاء :

يلتزم المستأمن بأن يقدم إلى المؤمن كافة البيانات المتعلقة بتحديد الخطر المؤمن منه وجسماته وأوصافه وقت إبرام عقد التأمين وذلك لأنه على أساس هذه البيانات سيقوم المؤمن بتقرير قبوله لعقد التأمين وتحديد سعر القسط . فإذا وافق المستأمن فإنه يتقدم للمؤمن بإيجاب بات يطلب فيه إبرام عقد التأمين بالشروط التي تضمنها طلب التأمين والقسط الذى حدده المؤمن .

التكليف القانونى لطلب التأمين ومدى قوته الملزمة :

تنص المادة السابعة من قانون التأمين الفرنسى على أن " طلب التأمين لا يلزم المستأمن ولا المؤمن " (١).

ولتحديد التكليف القانونى لطلب التأمين ومدى قوته الملزمة يجب أن ترجع لأثره بالنسبة للمؤمن ثم لأثره بالنسبة للمستأمن ثم تحدد مدى أهميته من الناحية العملية :

أولاً : بالنسبة للمؤمن :

١- عندما يسلم المؤمن إلى المستأمن طلب التأمين لا يعتبر مجرد هذا التعليم إيجاباً من ناحية المؤمن وذلك لأن الغرض من هذا الطلب هو رغبة المؤمن فى معرفة البيانات اللازمة عن الخطر وأوصافه وظروفه حتى يمكن له فى ضوء ذلك إما قبول تغطية هذا الخطر أو رفضه .

٢- ومن ناحية أخرى لا يمكن اعتبار تقديم الطلب من ناحية المؤمن عرضاً دائماً موجهاً إلى الجمهور وذلك لأن الغرض هذا يتضمن فى جميع الحالات تحفظاً حتمياً لم تجر العادة على أن يكون مطبوعاً من العقد بحيث يعتبر تقديم الطلب وشروط العقد بالنسبة للمؤمن عملاً من أعمال الإعلان وحث الجمهور على التقدم إليه ودعوته إلى التعاقد معه.

٣- وكذلك لا يمكن اعتبار تسلم طلب التأمين بعد ذلك من المستأمن قبولاً من المؤمن لإبرام العقد وذلك لأن المؤمن إنما يطلب البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه دون أى التزام من جانبه بحيث يكون حرّاً بعد وصول طلب التأمين إليه فى أن يقبل

(١) انظر فى هذا د/ السنهورى ص ١١٧٨ .

التعاقد أو يرفضه وإذا رفضه فلا يكون ملزمًا بشيء نحو طالب التأمين ولا يلزم ببيان أسباب الرفض أو إبلاغه لطالب التأمين خلال مدة معينة ما لم يتفق على عكس ذلك .

ننتهى من ذلك إلى أن طلب التأمين بالنسبة للمؤمن لا يعتبر إيجابًا ولا قبولًا وليس له أى قوة ملزمة تجاه المؤمن .

ثانيًا : بالنسبة للمستأمن :

" الأصل أن تحرير المستأمن لطلب التأمين وتقديمه للمؤمن لا يعتبر أى إيجاب من ناحيته وذلك لأن هذا الطلب يعتبر بالنسبة للمستأمن مجرد عرض تمهيدى أو استعلام عن مقدار القسط وسائر الشروط التى سيعرضها المؤمن لابرار عقد التأمين بعد معرفته للبيانات التى ذكرها طالب التأمين فى طلب التأمين ولذلك فإنه لا يكون ملتزمًا بأى التزام بابرار العقد وله الحق بعد وصول رد المؤمن ومعرفة مقدار القسط فى أن يبرم عقد التأمين أو ينقض التعاقد دون أى مسئولية من ناحيته (١) .

ولكن هناك حالة يعتبر فيها تحرير طلب التأمين وتقديمه إلى المؤمن بمثابة إيجاب بات من ناحية طالب التأمين وهذه الحالة هى حين يكون طالب التأمين قد ضمن طلب التأمين كافة الشروط التفصيلية والعناصر الجوهرية اللازمة لانعقاد العقد وخاصة البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه ومبلغ التأمين ومقدار القسط الذى سليتزم به ومواعيد وكيفية الوفاء به وكذلك مدة العقد وفى هذه الحالة يعبر هذا الطلب عن نية قاطعة من طالب التأمين فى ابرار العقد بحيث يعتبر إيجابًا باتًا منه كافيًا لابرار العقد إن صدر القبول من المؤمن لهذا الإيجاب .

أما عن القوة الملزمة لهذا الإيجاب فإن المبدأ المقرر فى التقنين المدنى يقضى بأن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إلا إذا اتصل بعلم من وجه إليه وطبقًا لهذا المبدأ فإن الإيجاب الصادر من طالب التأمين فى هذه الحالة لا ينتج أثره ولا يكون ملزمًا له

(١) انظر فى هذا د/ عبدالمنعم البدرأوى ص ١٢٦ ، د/ محمد على عرفه ص ١٠٨ .

إلا إذا اتصل بعلم المؤمن أما قبل ذلك فيستطيع صاحبه أن يعدل فيه أو أن يرجع عنه ويسميه .

ثالثاً : أهميته العملية :

رغم أننا انتهينا إلى أن طلب التأمين ليس له أى أثر ملزم للمؤمن أو لطالب التأمين " المستأمن " فإن ذلك لا يمنع من أن يكون لهذا الطلب أهمية كبيرة إذا ابرم العقد بعد ذلك بين المؤمن والمستأمن وذلك لأنه سيعتبر هذا الطلب الوثيقة الأساسية التى يرجع إليها فى تحديد البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه ومدى جسامته وأوصافه والظروف المتعلقة به بحيث يكون المستأمن مسئولاً عن صحة هذه البيانات ودقتها وعن أى كذب أو غلط فيها (١).

٢ - وثيقة التأمين :

المقصود بالوثيقة وشكلها :

وثيقة التأمين هى المحرر أو الدليل العادى الذى جرى العمل على اتخاذه وسيلة لإثبات عقد التأمين .

ولا يشترط القانون فى وثيقة التأمين شكل معين فهى قد تكون عرفية وقد تكون رسمية وقد تكون مطبوعة أو مكتوبة باليد وإن كانت أغلبية الوثائق مطبوعة .

كما لا يشترط تحرير الوثيقة بلغة معينة وقد كانت ١٠٥٧ من المشروع التحضيرى للقانون المدنى تشترط أن تكون الوثيقة مكتوبة باللغة العربية أو بإحدى اللغات الدولية فى التعامل إذا رغب طالب التأمين فى ذلك ولكن هذه المادة حذفت من المشروع .

ويوجد فى كل وثيقة نوعان من الشروط العامة أو المطبوعة وهى عبارة عن الشروط العادية الموجودة فى كل وثيقة تأمين بحيث لا تختلف هذه الشروط من وثيقة إلى أخرى وهى تكون مطبوعة . أما النوع الثانى فهى الشروط الخاصة أو المكتوبة وهى تلك الشروط التى تكون خاصة بكل عقد تأمين على حده بحيث تختلف من وثيقة

(١) انظر فى هذا د/ عبدالمنعم البدرأوى ص ١٢٧ ، د/ السنهورى بند ٥٨٠ .

إلى أخرى وتكون هذه الشروط مكتوبة بخط اليد أو بالآلة الكتابة لتمييزها عن الشروط العامة المطبوعة .

مشمات وثيقة التأمين :

تشتمل وثيقة التأمين على عدة بيانات هي :

١- تاريخ توقيع الوثيقة لأن التاريخ هو الذى يحدد الوقت الذى قبل فيه المؤمن ابرام العقد بصفة نهائية كما يعتبر هذا التاريخ هو اللحظة الأخيرة التى يجب أن يسارع المستأمن قبل حلولها إلى الإدلاء بكل ما عنده من بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه وجسامته وهذا التاريخ هو الذى يحدد أيضاً ترتيب المؤمنين المتعاقبين عند تعدد عقود التأمين من نفس الخطر .

٢- بيانات خاصة بالمتعاقدين يجب أن تشتمل الوثيقة على كل البيانات الخاصة بالمتعاقدين فبالنسبة للمستأمن يذكر اسمه ولقبه وصناعته وفى التأمين على الحياة يضاف إلى ذلك اسم المستفيد والشخص المؤمن على حياته فى حالة التأمين على حياة الغير وبالنسبة للمؤمن يذكر اسم شركة التأمين ومقدار عملها وقديها فى السجل وتاريخ حصولها ترخيص بخضوعها لقانون هيئات التأمين .

٣- جميع بيانات الخطر المؤمن منه ففى تأمين الأشخاص يحدد الشخص المؤمن على حياته أو اصابته بدقة وفى تأمين الأضرار يحدد الشيء المؤمن عليه على وجه الدقة كما يجب تحديد طبيعة المخاطر المؤمن ضدها على وجه التفصيل^(١).

٤- مبلغ التأمين : وهو الالتزام الأصيل للمؤمن وتحديد مبلغ التأمين هو أمر جوهري فى تأمين الأشخاص أما فى تأمين الأضرار فإنه من الممكن عدم تحديد هذا المبلغ حيث يتوقف مقداره بعد ذلك حسب جسامه الضرر عند تحقق الخطر المؤمن منه .

٥- القسط : يجب أن تشتمل الوثيقة على كافة البيانات المتعلقة بالقسط من حيث تحديد سعره بالضبط وميعاد استحقاقه وكيفية الوفاء به ومكان هذا الوفاء .

(١) انظر فى هذا د/ السنهورى ص ١١٨٩ ، د/ محمد على عرفه ص ١١٢ .

٦- تاريخ تنفيذ العقد وهو التاريخ الذى يبدأ فيه التزام المؤمن بتأمين الخطر موضوع العقد والالتزام المستأمن بدفع القسط كما يجب أن تشمل الوثيقة على تاريخ انتهاء العقد .

ويلاحظ أن هذه البيانات ليست مثبتة على سبيل الحصر وإنما تمثل العناصر الجوهرية الرئيسية فى عقد التأمين بحيث قد يغفل بعضها وقد تذكر فى الوثيقة بيانات أخرى وعلى العموم إذا تخلفت بعض البيانات الثانوية فإنه يمكن تحديد عقد التأمين عن طريق تعريفه أو إرادة المتعاقدين الضمنية أو طبقاً لما جرى عليه العرف وطبيعة التعامل .

دور الوثيقة في تحديد بدء سريان عقد التأمين :

الأصل أن التأمين من العقود الرضائية وأن الكتابة للاتبات وليس لانعقاد ولكن من ناحية ثانية قد يتفق المتعاقد أن على تعليق انعقاد العقد نفسه على توقيع الوثيقة أو دفع القسط الأول وقد يكون توقيع الوثيقة ودفع القسط شرطاً لتنفيذ العقد وليس لانعقاده .

والبك بيان هذه الأمور الثلاثة:

(١) الأصل أن الوثيقة دليل لاتبات العقد فقط لا شرطاً لانعقاده:

التأمين كما هو من العقود الرضائية التي لا يشترط لانعقاده شكل خاص ولا تلزم كتابه لابرامه ومن ثم فإنه من الممكن أن يبرم عقد التأمين بتبادل الإيجاب البات والقبول المطابق لهذا الإيجاب بين طرفى العقد - المؤمن والمستأمن - ويكون هذا العقد قائماً من تاريخ هذا الاتفاق النهائى ولو قبل تحرير وثيقة التأمين وعلى هذا إذا كان المستأمن قد ارسل للمؤمن إيجاباً باتاً يشتمل على كافة البيانات الجوهرية لعقد التأمين والمتعلقة بالخطر المؤمن منه ومبلغ التأمين وملزماً للجانبين بمجرد وصول القبول إلى علم المستأمن دون حاجة إلى تحرير وثيقة التأمين أو توقيعها أو دفع القسط الأول ولذلك يعتبر العقد موجوداً من وقت تمامه ويترتب منذ هذه اللحظة الالتزامات

الناشئة من العقد في ذمة كل من الطرفين فيلتزم المستأمن بدفع القسط ويلتزم المؤمن بتحمل الخطر.

(٢) تعليق انعقاد عقد التأمين على توقيع الوثيقة ودفع القسط:

جرى العمل في هذا الصدد على أن المؤمن يشترط دائماً أن عقد التأمين لا يتم إلا بتوقيع وثيقة التأمين بل ودفع القسط الأول فيقلب عقد التأمين عندئذ إلى عقد شكلي لا يتم إلا بكتابة الوثيقة وعقد عيني لا يتم إلا بتسليم القسط الأول وقد أيد القضاء هذا العمل وانتهى إلى أنه في هذه الحالات لا تكون وثيقة التأمين مجرد دليل لاثبات عقد التأمين وإنما تصبح شرطاً من شروط انعقاد العقد ذاته بحيث لا يتم العقد قانوناً إلا بعد تحرير الوثيقة والتوقيع عليها.

وفي هذا الفرض لا يمكن اعتبار عقد التأمين قائماً إلا منذ لحظة التوقيع على الوثيقة واستلام المستأمن لها أما قبل ذلك فلا يكون العقد قائماً وفي حالة رفض المستأمن توقيع الوثيقة ودفع القسط الأول فإنه لا يكون المؤمن أن يجبره على ذلك أو يقاضيه على أساس العقد لأن العقد لم يوجد بعد ولا يبقى أمام المؤمن إلا الرجوع على المستأمن بالتعويض لعدوله عن اتمام عملية التأمين^(١).

(٣) تأجيل تنفيذ العقد على توقيع الوثيقة ودفع القسط الأول:

قد يتفق المتعاقدان على أن التوقيع على وثيقة التأمين ودفع المستأمن للقسط الأول شرطاً لتنفيذ العقد فقط وليس لانعقاده بمعنى أن عقد التأمين يتم ويصبح ملزماً للجانبين بمجرد حصول التراضي وتبادل الإيجاب والقبول ولكن يعلق تنفيذ التزام المؤمن بتغطية الخطر على توقيع الوثيقة ودفع القسط الأول بواسطة المستأمن وذلك حتى يتخلص المؤمن من احتمال تحمل الخطر ودفع مبلغ التأمين رغم مماطلة المستأمن في دفع القسط.

تفسير وثيقة التأمين:

(١) انظر في هذا د/ محمد على عرفه ص ١١٧ ، د/ السنهوري ص ١٢٠ .

تطبق على تفسير وثيقة التأمين القواعد العامة لتفسير العقود في القانون المدني خاصة القواعد التي تقوم بتفسير عقود الإذعان وتشتمل هذه القواعد على حالات ثلاث أساسية حسب ما إذا كانت عبارة العقد واضحة أم كانت غامضة أم كان عقد من عقود الإذعان.

أولاً:

إذا كانت عبارة العقد واضحة فيجب على القاضي أن يقوم بتفسيرها تفسيراً حرفياً بحيث لا يجوز له الانحراف عن معناها الواضح بدعوى تفسيرها وإلا كان ذلك مخالفاً للعقد وجاز نقض الحكم.

وهذا المبدأ يسرى على جميع شروط عقد التأمين سواء أكانت مطبوعة أم لا هذا ما لم يتعارض مع شرط آخر فإذا أمكن للقاضي التوفيق بين الشرطين المتعارضين فإنه يجب العمل بهما معاً وإلا فإنه يستخلص الشرط الواجب العمل به طبقاً لنية المتعاقدين وأما إذا كان الشرط واضحاً فإنه يجب على القاضي تطبيقه على عمومه دون تفرقه أو تمييز بين حالة وأخرى.

ثانياً:

إذا كانت عبارة عقد التأمين غامضة فإنه يجب على القاضي تفسيرها عن طريق استخلاص النية المشتركة للمتعاقدين مع الاستهداء بطبيعة التعامل وحسن النية في المعاملات.

ثالثاً:

إذا كانت العبارة تقضى بأن العقد من عقود الإذعان فإنه يجب أن يكون لمصلحة الطرف المذعن إلا أن المادة ٧٥٠ مدني تقضى ببطلان كثير من الشروط التعسفية في عقد التأمين.

ملحق وثيقة التأمين

ملحق الوثيقة هو محور اضافي لاحق على الوثيقة بين المؤمن له ويكون من شأنه تعديل شروط الوثيقة ومثل ذلك الاتفاق على زيادة مبلغ التأمين أو على اضافة خطر لم يكن مؤمناً منه من قبل إلى الأخطار المؤمن منها في الوثيقة الأصلية أو تغيير المستفيد أو اضافة شرط سكت المتعاقدان على ادراجه في الوثيقة..

ويسرى على التعديل أو الإضافة الأحكام التي تسرى على عقد التأمين الأصلي مادة " ١٠٥٧ " من المشروع التمهيدي.

ويجب أن يتفق الطرفان على التعديل في ملحق يوقع عليه الطرفان وليس هناك ما يمنع من أن يثبت هذا التعديل كتابة في صورة أخرى غير صورة الملحق ، كأن يثبت على هامش الوثيقة أو في ذيلها مع توقيع الطرفين أو أن يثبت بخطابات متبادلة بينهما.

وقد يستفاد التعديل من سلوك الطرفين على نحو معين وما جرى عليه العمل بينهما وذلك كسكوت المؤمن قوة كافية عن الرد على الايجاب الذي تقوم به المؤمن له في شأن ملحق الوثيقة فإنه يعتبر قبولاً من المؤمن يتم به انعقاد الملحق.

وإذا كان التعديل يعتبر جزءاً من الوثيقة الأصلية فإنه ينفذ في حق الطرفين في الأصل من تاريخ اجوائه فهو لا يسرى بأثر رجعي يستند إلى تاريخ انعقاد العقد أو بدء سريانه فإذا تضمن الملحق زيادة في القسط فإن هذه الزيادة لا يلتزم المؤمن له بدفعها إلا بالنسبة للأقساط المستقبلية وكذلك فلا يضمن المؤمن المخاطر الجديدة إلا من وقت قيامه بالتوقيع على ملحق الوثيقة ومع هذا فإن نية الطرفين قد تتجه إلى جعل الملحق ذا أثر رجعي يستند إلى تاريخ سريان العقد الأصلي ذاته كما إذا كان الغرض من الملحق هو تدارك شرط سقط سهواً من شروط التعاقد أو جلاء غموض في بعض شروط العقد.

الفصل الخامس

آثار عقد التأمين

التزامات المؤمن له والمؤمن:

يلتزم المؤمن له بتقديم كل ما لديه من بيانات عن الخطر المؤمن منه عند التعاقد ، وما يزيد منه أثناء سريان العقد كما يلتزم بإخطار المؤمن عند وقوعه كما يلتزم المؤمن له أيضاً بدفع القسط ويلتزم المؤمن بضمان الخطر المؤمن منه ودفع التأمين عند وقوعه.

المبحث الأول

التزامات المؤمن له

المطلب الأول

الالتزام بالأداء بالبيانات المتعلقة بالخطر

أهمية هذا الالتزام:

يعتبر الالتزام بالأداء بالبيانات المتعلقة بالخطر من الالتزامات الرئيسية التي تقع على عاتق المؤمن له، إذ في ضوء هذه البيانات يستطيع المؤمن أن يقدر مدى جسامته الخطر منه ، وأن يحدد تبعاً لذلك القسط الذي يلتزم المؤمن له بالوفاء به^(١).

وإذا كان المؤمن يستطيع بوسائل خاصة التحري والاستعلام عن الخطر ومدى جسامته وأن يسلم ببعض الظروف.

(أ) إلتزام المؤمن له بتوضيح أوجه الخطر المؤمن منه عند التعاقد يلتزم المؤمن عند إبرام عقد التأمين بتوضيح كل ما يعلمه أو يستطيع أن يعلمه من أوجه الخطر المؤمن منه ، والتي على أساسها يستطيع المؤمن أن يقدر ما إذا

(١) انظر في هذا د / السنهوري ص ١٢٤٩.

كان يقبل التأمين أو يرفضه ، أو يقدر مقدار القسط في حالة قبوله التأمين (١).

مضمون الالتزام بالأدلاء ببيانات الخطر:

والبيانات التي يدلى بها المؤمن له قد تتعلق بشخص المؤمن وتسمى بيانات شخصية أو تتعلق بموضوع الخطر وتسمى بيانات موضوعية

(١) بيانات شخصية:

وهي بيانات تتعلق بشخص المؤمن له كأخلاقه وسيرته الذاتية ، وما إذا كان قد سبق شهر افلاسه أو اعساره ، أو سبق سحب رخصة القيادة منه ، أو سبق برفض طلبه التأمين من قبل مؤمن آخر ، أو سبق فسخ عقد التأمين الذي أبرمه مع شركة تأمين أخرى، أو سبق له أن أبرم عقود تأمين أخرى على نفس الخطر المطلوب التأمين منه ، ومن هذه البيانات كذلك تحديد صفة المؤمن له بالنسبة للشيء المؤمن عليه وما إذا كان مالكا أم مستأجراً أم دائناً مرتهنأ أو مودعاً عنده.

(٢) بيانات موضوعية:

وهي بيانات تتعلق بالخطر المؤمن منه ، مثل بيان طبيعة الخطر المؤمن منه والظروف والملابسات التي تحيط به ففي التأمين على الأشياء يبين المؤمن له نوع الشيء المطلوب التأمين عليه والمواد المصنوع منها وتخصيصه وموقعه بالنسبة لمصادر الخطر كمصنع للمواد الملتهبة، ووجه استعماله وفي التأمين على الأشخاص يلتزم المؤمن له بأن يدلى بالبيانات المتعلقة بسنه ، وحالته الصحية في الماضي والحاضر إذا كنا بصدد التأمين على الحياة وفي التأمين ضد الحوادث يتعين على المؤمن له أن يذكر البيانات الخاصة بمهنته ونوع العمل الذي يقوم به وهكذا (٢).

(١) انظر في هذا د/ عبد المنعم البدرأوى ص ١٦٩ ، د/ حمدي العطيبي شرح أحكام عقد التأمين ص ١٦٤.

(٢) انظر في هذا د/ نزيه الصادق ص ٢٦٦ ، د/ حمدي عطيبي ص ١٦٦ .

ويلتزم المؤمن له بالأدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر وذلك من تلقاء نفسه فلا يقتصر على الاجابة عن أسئلة المؤمن التي تقدم له في نماذج مطبوعة إذ قد لا تشتمل هذه الاسئلة على كافة الظروف المحيطة بالخطر.

ويشترط في البيانات التي يلتزم المؤمن له بالأدلاء بها للمؤمن شرطان:

الشرط الاول:

أن تكون هذه البيانات معلومة للمؤمن له فالتزام المؤمن له هنا قاصر على المعلومات التي يعرفها أو كان من الممكن له أن يعرفها أو كان من المفروض عليه حتماً أن يعرفها فإذا لم يكن المؤمن له عالماً ببيانات الخطر بأي وجه من الوجوه السابقة ، فإنه لا يلتزم بشيء تجاه المؤمن وإلا كان ذلك بمثابة تكليف له بمستحيل . فالتزام المؤمن له هنا قاصر على ما يعلمه ، أما المعلومات التي لا يعلمها وليس في امكانه العلم بها فلا يلتزم بتقديمها ، كما لو أصيب في سن مبكرة بمرض معين ولم يعلم بذلك بأي طريق من الطرق والمعيار هنا هو معيار ذاتي، وليس معياراً موضوعياً مجرداً.

الشرط الثاني:

أن تكون هذه البيانات جوهرية بالنسبة للمؤمن بحيث يكون من شأنها أن تؤثر في قبوله أو رفضه التأمين أو في تحديد القسط ، أما إن كان الافضاء بها لا يؤثر في قرار المؤمن في هذا الصدد ، مثل بيان من المؤمن له في التأمين من الحريق ، فلا يلتزم المؤمن له بالأدلاء بها.

ويلتزم المؤمن له بتقديم البيانات الخاصة بالخطر وقت التعاقد لأنه على ضوء هذه المعلومات يبني المؤمن تقديره للموقف من حيث قبول التعاقد أو رفضه ، ومن حيث تقدير القسط الواجب دفعه.

جزاء الاخلال بالالتزام بالأدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر^(١):

يختلف الجزاء المترتب على اخلال المؤمن له بالتزامه بتقديم المعلومات المتعلقة بالخطر بحسب ما إذا كان حسن النية أو سيء النية.

ووفقاً للقواعد العامة فإن حسن النية مفترض وعلى من يدعى خلاف ذلك أن يقيم الدليل على ما يدعيه - فإذا قام المؤمن له بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر عند التعاقد ، فإنه يفترض في هذه البيانات أنها صحيحة من ناحية وأنها هي كل ما يعرفه المؤمن له عن ظروف الخطر من ناحية أخرى . فإذا ادعى المؤمن أن هذه البيانات غير صحيحة ، أو ادعى أن المؤمن له قد كتم عنه بعض البيانات التي كان يعرفها . وجب عليه في الحالتين أن يثبت ما يدعيه كما يتعين عليه أن يثبت سوء نية المؤمن له . ولما كان الاثبات هنا ينصب على وقائع مادية فإنه يمكن للمؤمن أن يثبت ما يدعيه بكافة طرق الاثبات بما في ذلك البيئة والقرائن.

(أ) الجزاء المقرر في حالة سوء نية المؤمن له:

إذا كان المؤمن له سيء النية عند إدلائه ببيانات غير صحيحة عن الخطر أو في حالة كتمان بعض البيانات ، فإن الجزاء هنا هو بطلان عقد التأمين.

ويبطل عقد التأمين سواء اكتشف المؤمن عدم صحة البيانات ، أو كتمان بعضها قبل أو بعد وقوع الكارثة ، كما يوقع نفس الجزاء سواء كان البيان غير الصحيح أو البيان المكتوم له دخل في وقوع الخطر المؤمن منه أو لم يكن له أي دور في هذا الشأن.

ويجب للحكم بالبطلان أن يثبت المؤمن أن المؤمن له سيء النية ، أي يثبت أن هذا الأخير كان يعلم بأن البيان غير الصحيح أو المكتوم كان من شأنه التأثير على المؤمن في قبوله التأمين أو في تقديره لقيمة القسط، ومع ذلك قدم البيان أو كتمه عمداً بقصد خداع المؤمن ليقبل التأمين أو ليحدد قسطاً أقل مما كان يجب دفعه. فسوء

(١) نزيه الصادق ص ٢٧٨ ، د/ حمدي العطيبي ص ١٦٨ .

نية المؤمن له يفترض أنه قد قصد خداع المؤمن ، ولذا فإن مجرد علمه بالبيان الذي كتبه لا يكفي للقول بسوء نيته لأن هذا الكتمان ربما يكون قد تم بحسن نية.

ويترتب على الحكم بالبطلان زوال عقد التأمين بأثر رجعي واعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمؤمن له حيث يلتزم بأن يرد للمؤمن كل ما تلقاه من تعويضات سواء تلك التي استحققت بسبب الكارثة التي أدت إلى كشف غشه أو بسبب الكوارث الأخرى السابقة التي تم التعويض عنها طوال مدة سريان العقد ، مع فوائد هذه التعويضات من تاريخ دفعها وليس من تاريخ المطالبة القضائية بها.

أما المؤمن فإنه - على خلاف ما يقتضى به مبدأ الأثر الرجعي للبطلان - لا يلتزم بأن يرد للمؤمن له الأقساط التي دفعها له قبل وقوع البطلان بل يمكنه - علاوة على ذلك - أن يطالبه بالأقساط المستحقة عليه قبل تقرير البطلان . ولا يستطيع المؤمن له أن يتمسك في مواجهة المؤمن بتقادم هذه الأقساط ، لأن التقادم لا يبدأ في السريان إلا من الوقت الذي يكتشف فيه الغش بواسطة المؤمن (مادة ٢٢/٧٥٢ مدني) . ويعتبر ذلك بمثابة جزاء أو عقوبة مدنية خاصة ضد المؤمن له سئ النية وليس تعويضاً للمؤمن ، إذ التعويض يقدر بقدر الضرر .

ويمكن للمؤمن أن يتمسك ببطلان عقد التأمين ليس فقط في مواجهة المؤمن له ولكن أيضاً في مواجهة المستفيد أو أى شخص آخر من الغير يحتج بهذا العقد كدائن المؤمن له.

(ب) الجزاء المقرر في حالة حسن نية المؤمن له (١):

إذا أدلى المؤمن له ببيانات غير صحيحة أو لم يدل بكافة البيانات التي يعرفها بل كتم بعضها عن المؤمن ، وكان حسن النية أى لا يعلم بعد صحة هذه البيانات ولم يرد بخلده أن البيانات التي لم يدل بها كانت جوهرية بالنسبة للمؤمن ، فلا يؤثر ذلك في قيام العقد . وكل ما في الأمر أن القسط هنا - نظراً لهذه الملابسات - لم يقدر

(١) انظر في هذا: عبد المنعم البدرأوى ص ١٤ ، د / نزيه الصادق ص ٢٨٣ وما بعدها .

على أساس سليم بل قدر بأقل مما كان يجب على المؤمن له دفعه لو علم المؤمن بكل الظروف المتعلقة بالخطر.

فالمؤمن له في هذا الفرض لم يقصد خداع المؤمن وتضليله بقصد دفعه إلى التعاقد ، ولم يرد أن يدفع قسطاً أقل مما كان يتعين عليه دفعه.

فإذا حدث واكتشف المؤمن عدم صحة البيانات التي قدمها المؤمن له أو كتمان بعض البيانات عنه ، فإنه يفرق بين حالتين بحسب ما إذا كان ذلك قد تم قبل وقوع الكارثة أو بعد وقوع الكارثة.

الحالة الأولى : اكتشاف عدم صحة البيانات أو الكتمان قبل وقوع الكارثة:

في هذه الحالة يكون للمؤمن ثلاثة خيارات : ابقاء العقد دون تغيير في شروطه ، أو ابقاء العقد مع زيادة القسط ، أو فسخ العقد.

(١) فيمكن للمؤمن ابقاء العقد دون تغيير في شروطه ، ويعتبر ذلك بمثابة تنازل منه عن حقه في التمسك بالجزاءات الأخرى المقررة لصالحه ، وغالباً ما يلجأ المؤمن إلى ذلك الحل ، إما بسبب عدم أهمية البيان غير الصحيح الذي أدلى به المؤمن له ، أو بدافع الرغبة في الاحتفاظ بهذا العميل . وهنا يستمر العقد سارياً بين الطرفين بنفس الشروط السابقة سواء فيما يتعلق بمقدار القسط أو فيما يتعلق بمبلغ التأمين.

(٢) ويمكن للمؤمن بدلاً من الحل السابق أن يختار الإبقاء على العقد مع زيادة القسط بحيث يصبح متناسباً مع حقيقة الخطر ، وإذا اختار المؤمن هذا الحل فيجب عليه أن يخطر المؤمن له برغبته في زيادة القسط محدداً له مدة معينة لتلقى رده في هذا الشأن. فإذا وافق المؤمن له على الزيادة خلال المدة المحددة فإنه يلتزم بدفعها من تاريخ قبوله . أما إذا رفض المؤمن له الزيادة خلال المدة المحددة له أو انقضت هذه المدة دون أن يبدي موافقته كان للمؤمن أن يلجأ إلى الخيار الثالث وهو فسخ التأمين.

(٣) ويمكن للمؤمن أخيراً أن يتمسك بفسخ عقد التأمين ويجب على المؤمن اخطار المؤمن له بالفسخ بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول . ويجرى عرف

شركات التأمين على عدم وقوع الفسخ إلا بعد عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتصدير الخطاب الموصى عليه إلى المؤمن له . بحيث يظل هذا الأخير مغطى بالتأمين خلال مدة العشرة أيام.

الحالة الثانية : اكتشاف عدم صحة البيانات ^(١) أو الكتمان بعد وقوع الكارثة:

هنا يكون للمؤمن أن يخفض مبلغ التأمين أو التعويض بنفس نسبة الفرق بين قيمة القسط المتفق عليه في العقد والقسط الذي كان يجب على المؤمن له دفعه للمؤمن لو علم هذا الأخير بكل الظروف الخاصة بالخطر عند التعاقد . ويعتبر ذلك بشابة تطبيق لمبدأ التناسب بين القسط والخطر وبين التعويض والأقساط . فإذا كان القسط المتفق عليه في عقد التأمين هو ٧٥ جنيهاً بينما القسط الذي كان من الواجب دفعه في حالة ذكر الحقيقة هو ١٠٠ جنية فإن التعويض الذي يدفعه المؤمن عند تحقق الخطر يخفض بواقع الربع.

(١) د/ نزيه الصادق ص ٢٨٣ ، د/ حمدي عفيفي ص ١٧١ .

المطلب الثاني

التزام المؤمن له بالإعلان عن تفاقم الخطر

أساس الالتزام وأهميته:

التزام المؤمن له بتقديم كافة المعلومات التي يعرفها عن الخطر المؤمن منه عند التعاقد لا يبرئه - رغم أهميته - من إلتزاماته المتعلقة بهذا الخطر في مواجهة المؤمن . ذلك أن عقد التأمين من العقود المستمرة التي يتطلب تنفيذها بالضرورة مدة معينة من الزمن ، ومن ثم فقد تطرأ خلال فترة التنفيذ ظروف معينة من شأنها أن تقلل أو تزيد من الخطر المؤمن منه مما يجعل القسط غير متناسب مع الخطر ويخل بالتالي بأحد المبادئ الأساسية في التأمين . فإذا نقص الخطر المؤمن منه أثناء تنفيذ العقد عما كان عليه عند إبرامه فإن المؤمن له يسعى جاهداً لإخطار المؤمن بذلك ليتسنى له مطالبته بتخفيض القسط وفقاً لذلك . أما إذا حدث العكس وزاد الخطر المؤمن منه أثناء تنفيذ عقد التأمين عما كان عليه عند التعاقد ، فإن القسط المتفق عليه في العقد يصبح أقل مما يجب على المؤمن له دفعه ومن ثم فقد لا يجد هذا الأخير - نظراً لانعدام مصلحته - دافعاً يدفعه لإخطار المؤمن عن تفاقم الخطر، فهل يترك الأمر لمحض إرادة المؤمن له بحيث إن شاء أخطر المؤمن بتفاقم الخطر وإن شاء قعد عن هذا الإخطار ؟

الواقع أن المؤمن له ملتزم بإعلان المؤمن بأي تفاقم للخطر، ويؤسس هذا الالتزام على مبدأ تناسب القسط مع الخطر ، ذلك المبدأ الذي يفرض على المؤمن له أن يخطر المؤمن بأي تفاقم في الخطر المؤمن منه يحدث في الفترة ما بين سريان عقد التأمين بينهما إلى وقت انتهاء هذا العقد لأي سبب من الأسباب.

فالالتزام بالإعلان عن تفاقم الخطر هو التزام مكمل للالتزام بالإدلاء بالبيانات الخاصة بالخطر - غاية ما في الأمر أنه بينما تنفيذ الالتزام الأخير يكون عند التعاقد ، فإن الالتزام الأول يكون أثناء فترة تنفيذ العقد . أما الهدف من تقدير الالتزامين على

عائق المؤمن له فيتمثل في ضرورة احاطة المؤمن علماً بأوصاف وظروف الخطر المؤمن منه لكي يتخذ القرار المناسب في ضوء ذلك كله (١).

المقصود بتفاهم الخطر :

يقصد بتفاهم الخطر كل زيادة تطراً ، بعد إبرام عقد التأمين ، سواء في درجة احتمال وقوع الخطر أم في درجة جسامته ، حتى لو لم يكن سبب هذا التفاهم هو الذي أدى إلى وقوع الخطر أو في استفعال أثره بالفعل - فالواقع أن تفاهم الخطر في حد ذاته ويصرف النظر عن الأسباب التي أدت إليه هو أمر يهم المؤمن كثيراً ، إذ لو تصور - عند التعاقد - الخطر بنفس الحالة التي أصبح عليها بعد تفاهمه فربما لم يكن ليقبل التأمين ، أو يتعاقد بقسط أكبر مما هو متفق عليه ، بغض النظر عن وقوع الخطر أو عدم وقوعه.

وتفاهم الخطر قد يرجع إلى فعل المؤمن له وقد يرجع إلى سبب أجنبي لا بد له فيه كفعل الغير والقوة القاهرة ، ومن أمثلة تفاهم الخطر الذي يعزى إلى فعل المؤمن له ، تغيير المؤمن له مهنته إلى مهنة أخرى أشد خطورة ، نقل الشيء المؤمن عليه ضد خطر الحريق من مكانه إلى مكان آخر تزيد فيه فرصة تحقق الخطر ، تحويل السيارة المؤمن عليها من سيارة خاصة إلى سيارة أجرة ، قيام صاحب العمل بتحويل مصنعه المؤمن عليه من صناعة غير خطرة (صناعة الثلج مثلاً) إلى صناعة مواد متفجرة . ومن أمثلة تفاهم الخطر الذي يرجع إلى سبب أجنبي قيام شخص من الغير بإنشاء كيماويات بالقرب من المحل التجاري المؤمن عليه من خطر الحريق ، أو حدوث زلزال ، أو براكين بالقرب من العقار المؤمن عليه.

ويؤدي تفاهم الخطر إلى التأثير (٢) في سعر القسط غالباً ، كما هو الحال في الأمثلة السابقة . ولكن الإخطار عن تفاهم الخطر يكون واجباً حتى لو لم يؤدي إلى التأثير في سعر القسط ، كما لو شهر افلاس المؤمن له وكان من شأن ذلك أن يزيد من الخطر المؤمن منه . فهذا الأمر يؤثر في قبول أو عدم قبول المؤمن للتأمين.

(١) د/ عبد المنعم البدرأوى ص ١٣٨ وما بعدها ، د/ نزيه الصادق ص ٢٦١ .

(٢) د/ السنهوري - المرجع السابق ص ١٢٥٦ ، د/ نزيه الصادق ص ٢٦٣ .

وعلى ذلك ، يجب على المؤمن له إخطار المؤمن عن تفاقم الخطر، سواء كان التفاقم له تأثير على سعر القسط أو على قبول التأمين.

ومتى كنا بصدد تفاقم للخطر على النحو السابق ، التزم المؤمن له بالإخطار عنه بحيث يترتب على عدم الإخطار توقيع الجزاء المقرر في هذا الصدد والذي نعرض له فيما بعد . ولن يجدى المؤمن له نفعاً عند عدم الإخطار الإدعاء بأن الظروف التي أدت إلى تفاقم الخطر لا تأثير لها على وقوع الخطر أو على زيادة جسامته ، إذ لا يشترط لتوقيع الجزاء أن يكون هناك ارتباط بين الظروف التي أدت إلى تفاقم الخطر ووقوع الكارثة أو مدى جسامتها.

ويلتزم المؤمن له بإخطار المؤمن عن تفاقم الخطر أياً كانت أسباب هذا التفاقم ، بصرف النظر عما إذا كانت هذه الأسباب مذكورة أو غير مذكورة في وثيقة التأمين ، وذلك لأن هذا الالتزام يمليه مبدأ تناسب القسط مع الخطر كما سبق أن قدمنا ولا يتأسس على وجود بند في عقد التأمين يلتزم بمقتضاء المؤمن له بهذا الإخطار.

تفاقم الخطر وزيادة الخطر:

ويجب التفرقة بين تفاقم الخطر وزيادة الخطر. فتفاقم الخطر يعنى زيادة عبء الخطر على المؤمن سواء بسبب زيادة درجة وقوع الخطر (كأن كانت ٠,٥% مثلاً فأصبحت ١%) أو بسبب زيادة درجة جسامته الخطر حال وقوعه . أما زيادة الخطر فيقصد بها زيادة قيمة الخطر ذاته دون أن يترتب على تلك الزيادة زيادة في عبء الخطر على المؤمن كما لو أمن شخص على فندق بنجمتين ثم أحدث به العديد من الإضافات من حيث نوعية المفروشات ومن حيث أجهزة التكييف ، توطئه لاعتباره فندقاً بأربع نجوم . هنا تكون بصدد زيادة في الخطر وليس تفاقماً للخطر حيث لم تؤد هذه الإضافات إلى زيادة درجة احتمال وقوع الخطر، وبالتالي فإن التزام المؤمن لا يزداد؟؟؟ بل يظل كما هو دون تغيير ، ذلك أن المؤمن يلتزم دائماً بتعويض المؤمن له عن الضرر الواقع فعلاً في حدود المبلغ المؤمن به ، ويتحمل الأخير وحده نتيجة زيادة الخطر إذا كان المبلغ المؤمن به أقل من قيمة الأشياء وقت تحقق الكارثة ، طبقاً لقاعدة التخفيض النسبي التي سبق عرضها

تفاهم الخطر واستبعاد الخطر^(١) :

وينبغي التفرقة أيضا بين تفاهم الخطر واستبعاد الخطر، فاستبعاد الخطر يعنى اتجاه ارادة المتعاقدين عند ابرام التأمين إلى عدم التزام المؤمن بتغطية المخاطر التي تتحقق في ظروف معينة . ويترتب على هذا الاتفاق - وهو جائز قانوناً - أن المؤمن لا يلتزم بتعويض المؤمن له عن الأخطار التي تقع في هذه الظروف ولو بزيادة قيمة القسط . مثال ذلك الاتفاق على استبعاد مخاطر الحرب والثورات الأهلية في التأمين على الأشياء ، أو استبعاد الأخطار التي تنجم عن المسابقات الرياضية في التأمين على الأشخاص . فالخطر المستبعد هو خطر خارج عن نطاق التأمين باتفاق كل من المؤمن والمؤمن له ، أى أنه خطر غير مؤمن منه ، وبالتالي فلا يلتزم المؤمن له بالإخطار عن تفاهمه ولا يلتزم المؤمن بالتعويض عنه - أما في حالة الخطر المتفاهم فإننا نكون بصدد خطر مؤمن منه ويلزم المؤمن بالتعويض عنه حال تحققه ، وبالتالي يلتزم المؤمن له بإخطار المؤمن عن الظروف التي تطرأ بعد العقد ويكون من شأنها أن تؤدي إلى زيادة درجة احتمال وقوع الخطر أو درجة جسامته.

نطاق الالتزام بالأعلان من تفاهم الخطر^(٢) :

(١) أول ما ينبغي الإشارة إليه أن الالتزام بالأعلان عن تفاهم الخطر لا يقوم في التأمين على الحياة ، ويرد ذلك عدة أسباب أهمها:

أ) أن الظروف التي تؤدي إلى تفاهم الخطر في التأمين على الحياة تدخل في الاعتبار فعلاً عند ابرام عقد التأمين ، حيث يضع المؤمن هذه الظروف في اعتباره، مثل تقدم سن المؤمن له وتدهور صحته، وبالتالي فلا محل لالزام المؤمن له بالإخطار عنها إذا ما حدثت.

ب) إن فرض هذا الالتزام في التأمين على الحياة من شأنه أن يؤدي إلى الحد من نشاط المؤمن له.

(١) انظر في هذا د/ حمدي عطيفي ص ٩٤ .

(٢) د/ نزيه الصادق ص ٢٦٦ ، د/ حمدي عطيفي ص ١٧٧ .

(٢) إن الالتزام بالإخطار عن تفاقم الخطر يقوم في جانب المؤمن له اياً ما كانت الأسباب التي أدت إلى هذا التفاقم ، دون تمييز بين الأسباب الواردة في وثيقة التأمين أو التي لم ترد بهذه الوثيقة.

(٣) إن تفاقم المخاطر الذي يلزم المؤمن له بالإعلان عنها هو ذلك التفاقم الذي يصل إلى علمه ، سواء كان راجعاً إلى فعله أو إلى سبب أجنبي لا بد له فيه . أما التفاقم الذي يجهله المؤمن له ، فلا يلتزم بإخطار المؤمن به ولا يتعرض للجزاء نتيجة لذلك . ومثال ذلك قيام أحد الجيران بتخزين مواد ملتهبة في البدروم الخاص بمنزله دون أن يعلم المؤمن له بذلك.

وقت الإخطار عن تفاقم الخطر:

هنا يفرق بين فرضين:

(أ) إذا كان التفاقم راجعاً إلى فعل المؤمن له، فيجب عليه إخطار المؤمن بالأمر التي ينوى القيام بها والتي يترتب عليها تفاقم الخطر، وذلك قبل الشروع الفعلي في هذه الأمور، مثل تحويل السيارة المؤمن عليها من سيارة خاصة إلى سيارة أجرة، ولا يشترط هنا مدة معينة يجب أن يتم الإخطار خلالها وإن كان يجب في جميع الأحوال أن يتم الإخطار قبل البدء الفعلي في الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الخطر ، ولا يتعين هنا على المؤمن له انتظار موافقة المؤمن حتى يشرع في الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم الخطر .

(ب) إذا لم يكن للمؤمن له دخل في تفاقم الخطر، يجب عليه أن يبادر بإخطار المؤمن بهذا التفاقم وليس في القانون المصري مدة معينة يتعين على المؤمن له أن يقوم بإخطار المؤمن خلالها ، بل أن الأمر متروك لقاضي الموضوع ليقدر المدة التي ينبغي إبلاغ المؤمن خلالها بتفاقم الخطر. ويرى جمهور الفقه المصري أنه إذا تضمنت وثيقة التأمين مدة معينة للإخطار عن تفاقم الخطر، وجب على المؤمن له الالتزام بها ، وإلا وجب الإخطار خلال مدة معقولة يقدرها قاضي الموضوع.

شكل الإخطار:

كان المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري يتضمن نصاً في المادة ١٠٦٩ منه تقضى بأن الإخطار يتم " بكتاب موسى عليه " وقد حذفت هذه المادة في لجنة المراجعة . ومع ذلك يجمع الفقه المصري على أن الإخطار يتم بكتاب موسى عليه مصحوب بعلم الوصول.

آثار الإخطار من تفاقم الخطر:

إذا قام المؤمن له بإخطار المؤمن بالظروف التي أدت إلى تفاقم الخطر، فإنه يعتبر قد نفذ التزامه في هذا الصدد ويظل الخطر المؤمن منه مغطى بالتأمين تغطية مؤقتة دون زيادة في القسط إلى أن يتخذ المؤمن موقفاً محدداً من الزيادة التي حدثت في الخطر ، ومعنى ذلك أنه إذا تحقق الخطر المؤمن منه بعد الإخطار عن تفاقم الخطر فإن المؤمن له يستحق مبلغ التأمين كاملاً ، حتى لو كان تحقق الخطر راجعاً إلى الظروف المستجدة.

أما المؤمن فإنه بعد إخطاره بتفاقم الخطر من قبل المؤمن له، يكون له أن يختار أحد أمور ثلاثة هي:

(أ) فسخ العقد بسبب تفاقم الخطر وتمسك المؤمن بهذا الخيار ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة ذلك أن أحد شروط العقد قد تغير بدون رضا المؤمن وبدون موافقته فإذا رأى المؤمن أن التزامه - نظراً لهذا التغيير - قد أصبح مرهقاً له ، جاز له فسخ العقد لهذا السبب.

ويترتب على الفسخ انقضاء عقد التأمين فيتحرر المؤمن من التزامه بتغطية الخطر ويبرأ المؤمن له من التزامه بدفع القسط وذلك بالنسبة للمستقبل ولا يجوز للمؤمن طلب التعويض عن الفسخ إلا في حالة تفاقم الخطر بفعل المؤمن له . ويجب على المؤمن إخطار المؤمن له بفسخ العقد وذلك بكتاب موسى عليه مصحوب بعلم الوصول.

ويجب على المؤمن ، من ناحية أخرى، أن يخطر المؤمن له بالفسخ قبل حلول موعد استحقاق القسط التالي إذ أن قبول المؤمن لهذا القسط دون زيادة يعد بمثابة تنازل منه عن حقه في التمسك بالفسخ.

وإذا قام المؤمن بإخطار المؤمن بفسخ عقد التأمين ، فإن هذا الفسخ لا ينتج أثره إلا بعد انقضاء عشرة أيام تبدأ من تاريخ إرسال الإخطار ، ما لم يتفق في وثيقة التأمين أو ينص في الإخطار على ميعاد أكبر.

(ب) إبقاء عقد التأمين مع زيادة قيمة القسط بقدر يتناسب مع زيادة الخطر ويشترط لسريان الزيادة في القسط في مواجهة المؤمن له قبول هذا الأخير لها . أما إذا رفض المؤمن له الزيادة فلن يكون أمام المؤمن سوى أن يطلب الفسخ.

(ج) إبقاء عقد التأمين دون زيادة في القسط . فقد يحدث تفاقم للخطر ومع ذلك يرى المؤمن بعد اخطاره بهذا التفاقم إبقاء عقد التأمين بنفس شروطه السابقة وقبول المؤمن استمرار العقد دون زيادة في القسط قد يكون صريحاً وقد يكون ضمناً ، كما لو استمر المؤمن بعد اخطاره في تحصيل القسط المتفق عليه دون زيادة ، ودون تحفظ ، أو قام بدفع التعويض للمؤمن له.

زيادة الخطر :

يراد بزيادة الخطر زيادة قيمة الخطر ذاته دون أن يترتب على هذه الزيادة زيادة في عيب الخطر على المؤمن ، ولا محل للقول عن تزايد الخطر في التأمين على الأشخاص لأن التزام المؤمن له يتحدد عند انعقاد التأمين بالمبلغ المؤمن به.

ولكن زيادة الخطر تكون في التأمين من الأضرار وهي تتصرف^(١) إلى زيادة قيمة الشيء المؤمن عليه أو زيادة قدره ، فإذا أمن شخص على منزله ضد الحريق بمبلغ سبعمئة جنيه . ثم وسع في منزله مفروشات أخرى جديدة اشتراها مما ترتب عليه أن زادت قيمة ما يملك منها فإن هذا لا يعنى زيادة احتمالات الخطر أو زيادة احتمالات جسامته ولا تؤثر هذه الزيادة على التزام المؤمن الذي يظل مدداً بمبلغ

(١) انظر في هذا د/ عبد المنعم البدرأوى ص-١٤٧.

التأمين الذي عين في الاتفاق ، فإذا ارتفعت القيمة عن مبلغ التأمين فإن المؤمن لن يلتزم إلا بهذا المبلغ ويتحمل المستأمن وحدة نتيجة زيادة الخطر إذا كان المبلغ المؤمن به أقل من قيمة الشيء المؤمن عليه وقت تحقق الكارثة طبقاً لمبدأ التناسب بين مبلغ التأمين وقيمة الشيء المؤمن عليه^(١) .

جزاء الإخلال بالتزام تحرير وجود الخطر:

يفهم من نص المادة ٧٦٤ مدنى أنه بالنسبة للتأمين الذى يسرى عليه القانون المدنى يخضع الإخلال بالتزام التقرير بوجود الخطر للقواعد العامة عدا التأمين على الحياة فتحكمه المادتان ٧٦٤ ، ٧٥٢ ، ففي التأمين على الحياة لا يبطل العقد بسبب البيانات الخاطئة أو الغلط في سن المؤمن على حياته سواء كان المستأمن حسن النية إنما يجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أدائه على أساس البيانات الصحيحة إذا كان القسط المتفق عليه أقل من القسط الواجب أدائه أو تخفض الأقساط التالية إلى الحد الذي يتناسب مع البيان الصحيح إذا كان القسط المتفق عليه أكبر مما كان يجب دفعه مع رد الزيادة في قيمة الأقساط التي دفعها المستأمن وترد هذه الزيادة دون فوائد.

غير أنه إذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين الذي نصت عليه تعريفية التأمين ، ففي هذه الحالة يبطل التأمين.

وفي غير التأمين على الحياة تطبق القواعد العامة وهي تقضى بتناسب القسط مع الخطر وبقابلية العقد للإبطال إذا كان هناك غلط أو تدليس عند انعقاده ، ويجوز فسخ العقد عند الإخلال بالالتزام فيه.

على أنه إذا اتفق المتعاقدان على بطلان عقد التأمين عند عدم بيان المستأمن أوجه الخطر للمؤمن فإن هذا الاتفاق يصح ويبطل التأمين إذا لم يبين المستأمن أوجه الخطر للمؤمن وفي التأمين البحري يبطل التأمين البحري عند كتمان المستأمن بيانات

(١) انظر في هذا د/ السنهوري ص ١٢٥٩ .

الخطر التي يكون من شأنها التقليل من أهمية الخطر أو تغيير موضوعه وكذلك عند اعلانه الخاطئ عنها سواء كان المستأمن حسن النية أو سيء النية^(١).

أما في التأمين الاجبارى من المسؤولية الناشئة عن حوادث السيارات يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على أدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو اخفاء وقائع جوهرية تؤثر في حكم المؤمن على قبوله تغطية الخطر أو على سعر التأمين وشروطه أو أن السيارة استخدمت في أغراض لا تخولها الوثيقة.

(١) انظر في هذا د/ السنهوري ص ١٢٦.

المطلب الثالث

التزام المؤمن له المتعلق بالكارثة

الالتزام بالإخطار بوقوع الكارثة (١)

إذا تحقق الخطر المؤمن منه كانت هذه هي " الكارثة " ، ومما لا شك فيه أن وقوع الكارثة يلقي على عاتق المؤمن عدة التزامات أهمها التزامه بتغطيتها ، لذلك فمن مصلحة المؤمن أن يعلم ، في أسرع وقت بوقوع الكارثة ، حتى يستطيع أن يتخذ الاجراءات التي يراها كفيلة للمحافظة على حقوقه.

لذلك يفرض المؤمن على المؤمن له في العقد عدة التزامات إذا ما تحققت الكارثة أهمها هي الإخطار بوقوع الكارثة وسندرس فيما يلي مضمون الالتزام بالإخطار بوقوع الكارثة والجزاء الذي يترتب على الإخلال بهذا الالتزام.

أولاً : مضمون الالتزام بالإخطار بوقوع الكارثة:

يلتزم المؤمن له ، إذا ما وقعت الكارثة ، بأن يخطر المؤمن بوقوعها وهذا الالتزام نصت عليه المادة ٤/١٥ من قانون التأمين الفرنسي ولم ينص عليه القانون المصري ولكن جرت عادة شركات التأمين على النص في وثائقها عليه.

ميعاد الإخطار:

يلتزم المؤمن له في القانون الفرنسي بمقتضى المادة ٤/١٥ تأمين ، بأن يخطر المؤمن بوقوع الكارثة " فور علمه بوقوعها " وعلى الأكثر خلال خمسة أيام. أما في القانون المصري فليس هناك نص يفرض مدة محددة ولكن إجماع الفقه على وجوب أن يتم هذا الإخطار خلال مدة معقولة.

(١) د/ السنهوري - المرجع السابق ص ١٢٧ .

شكل الإخطار:

لم ينص القانون على شكل معين للإخطار بوقوع الكارثة ولكن لما كان عبء اثبات القيام بالإخطار يقع على عاتق المؤمن له فإنه من مصلحة هذا الأخير أن يتم الإخطار كتابة.

ويقع عبء الإخطار على المؤمن له ويقوم بالإخطار إلى المؤمن

ثانياً : جزاء الإخلال بالالتزام بالإخطار من وقوع الكارثة^(١):

نظرية السقوط:

الالتزام بالإخطار عن وقوع الكارثة التزام اتفاقي ، أي التزام ينشأ عن العقد الذي يستطيع أيضاً أن يحدد الجزاء الذي يترتب على الإخلال به فيستطيع المتعاقدان ، مثلاً ، أن يتفقا على التزام المؤمن له بتعويض المؤمن عن الضرر الذي يلحقه بسبب عدم قيام المؤمن له بالإبلاغ عن وقوع الكارثة أو بالتأخير في هذا الإبلاغ.

على أن عادة شركات التأمين جرت على أن تنص في وثائقها على سقوط حق المؤمن له في مبلغ التأمين كجزاء على إخلاله بالالتزام بالإخطار عن وقوع الكارثة إذ ليس هناك ما يحول دون هذا.

والسقوط ، بصفة عامة ، هو طريق لانقضاء الحقوق ، وهو في خصوص عقد التأمين ، دفع يسمح للمؤمن أن يرفض تنفيذ تعهده بالضمان رغم تحقق الخطر المؤمن منه لإخلال المؤمن له بالتزاماته المفروضة عليه في حالة وقوع الكارثة.

والسقوط على هذا النحو جزاء خطير ، لأنه يترتب عليه فقد المؤمن له لحقه في الضمان على سبيل العقوبة ، كجزاء لإخلاله بالالتزامات المتعلقة بالكارثة.

(١) د/ نزيه الصادق ص ٢٦٤.

شروط صحة الاتفاق على السقوط:

السقوط ، كما قلنا ، جزء اتفاقى على اخلال المؤمن له بالتزاماته المتعلقة بالكارثة وهو جزء بالغ القسوة لأنه يؤدي إلى حرمان المؤمن له من حقه في الحصول على مبلغ التأمين ، لذلك يشترط لصحة هذا الاتفاق الشروط التالية:

(١) يجب أن يوجد اتفاق خاص وصريح على السقوط:

الأصل أن إخلال المؤمن له بالتزاماته الناشئة عن الكارثة لا يستبعد حتماً سقوط حقه في مبلغ التأمين ، فالقواعد العامة في المسؤولية العقدية لا ترتب مثل هذا الجزاء على اخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته الناشئة عن العقد.

فالسقوط جزء فيه خروج على ما تقضي به القواعد العامة لذلك يجب لوجود، ولصحته ، الاتفاق عليه صراحة بين المتعاقدين ، فإذا لم يتفق المتعاقدان على السقوط فلا يمكن القول به لأن " السقوط لا يفترض " .

ولكن ، من ناحية أخرى ، إذا اتفق المتعاقدان على السقوط كجزء للإخلال بالتزام معين وجب احترام هذا الاتفاق وأعماله حتى ولو كان المؤمن له حسن النية حتى ولو لم يلحق المؤمن أي ضرر من جراء اخلال المؤمن له بهذا الالتزام.

ويجب أن يكون هذا الاتفاق الخاص على السقوط صريحاً لا غموض فيه وواضحاً ومحددأً ويجب عند الشك تفسيره لمصلحة المؤمن له كما يجب عدم التوسع في تفسيره.

(٢) يجب أن يكون شرط السقوط بارزاً :

بشكل ظاهر ، إذا ورد بين الشروط المطبوعة في وثيقة التأمين فهذا ما تنص عليه المادة ٣/٧٥ مدنى حيث نصت على أنه " يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية : ٣- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط.

فهذا النص يقضى بصحة شرط السقوط إذا كان مطبوعاً ، أن يبرز بشكل ظاهر وبارز كان يطبع بحروف كبيرة ، أو يكتب بخط يغاير بقية الشروط أو يوضع تحته خط أو يرد في الشروط الخاصة للبوليصة.

ويلاحظ أن ما يجب ابرازه " بشكل ظاهر " ليس فقط شرط السقوط ولكن أيضاً الالتزام الذي تقرر السقوط كجزاء له.

(٣) ألا يكون شرط السقوط شرطاً تعسفياً:

رأينا ، فيما تقدم ، أن السقوط جزاء اتفاقي ، أي يتفق المتعاقدان عليه في عقد التأمين ، كما رأينا أيضاً ، أنه جزاء خطير لأنه يترتب عليه حرمان المؤمن له من مبلغ التأمين لذلك تدخل المشرع ليضع قيوداً على حرية المتعاقدين ، أو بالأحرى على حرية المؤمن ، ليحد بمقتضاها من التعسف في تقرير السقوط كجزاء على اخلال المؤمن له ببعض الالتزامات ويبطل فيها شرط السقوط إذا ظهر أن هناك تعسفاً في اشتراطه ولذلك نصت المادة ٢٥٠ مدنى على أنه " يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية:

(١) الشرط الذي يقضى بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح ، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية.

(٢) الشرط الذي يقضى بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في اعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو فى تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخير لعذر مقبول.

ومن النص السابق يتضح أن المشرع قرر بطلان شرط السقوط، لغاية هي شبهة التعسف في اشتراطه ، في الحالات الآتية:

مخالفة القوانين واللوائح:

(م ١/٧٥٠ مدنى مصرى وتقابلها مادة ١/٢٤ تأمين فرنسي) ، ويعالج النص في هذه الحالة الشرط الذي قد يفرضه المؤمن على المؤمن له ويكون من مقتضاه سقوط حق المؤمن له في كل مرة تقطع منه مخالفة للقوانين واللوائح فمثل هذا الشرط

يكون حقاً تعسفياً لأنه يترتب عليه في الأغلب الأعم من الحالات ، سقوط حق المؤمن حيث يغلب أن يقع الحادث المؤمن منه بسبب مخالفة المؤمن له للقوانين واللوائح " فما الذي يبقى للمستأمن ، في التأمين من المسؤولية عن حوادث السيارات ، مثلاً ، إذا أجاز للمؤمن أن يخرج من نطاق الضمان الأضرار التي ترجع إلى مخالفة لوائح المرور ؟ ولهذا نص المشرع على بطلان الشرط الذي يقضى بسقوط حق المؤمن في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح إلا في حالة واحدة هي ما إذا كانت هذه المخالفة تنطوي على جناية أو جنحة عمدية.

السقوط^(١) :

المقصود بالسقوط عدم حصول المؤمن له مبلغ التأمين قيامه بواجب معين . وفي حالة السقوط يحتفظ المؤمن بما قبض من أقساط ، كما يقتضى ما حل من أقساط لم تدفع بعد ، أما المؤمن له فله الحق في مبلغ التأمين عن الحادث التي وقعت ولم يقصر في التزاماته بها كما له الحق في مبلغ التأمين من الحادث التي ستحدث مستقبلاً ما لم ينته العقد ، لأى سبب آخر وضياع حق المؤمن له في السقوط إنما هو على سبيل العقوبة المدنية فهو ليس جبر عن ضرر وبالتالي لا شأن له بأحكام التعويض القضائي الناشئ عن المسؤولية المدنية ، عقدية كانت أو تقصيرية ، ولا شأن له بأحكام التعويض الاتفاقي ولا يصح شرط السقوط إلا إذا توافرت هذه الشروط:

(١) أن يتم الاتفاق على السقوط صراحة في العقد لأن شرط السقوط ورد على سبيل الاستثناء.

(٢) أن يكتب هذا الشرط ويبرز بشكل واضح إذا ورد من الشروط المطبوعة كما يجب أن يوضع تحته خط أو يطبع بحروف مغايرة لباقي الحروف ، أو يسرد في الشروط الخاصة لوثيقة التأمين.

(١) انظر في هذا د/ عبدالمنعم البدرأوى ص ١٤٠ .

بطلان شروط السقوط^(١):

وحتى لا يتعسف المؤمن في اشتراط السقوط نصت المادة ٧٥٠ مدنى على بطلان السقوط في الحالات الآتية:

(١) حالة مخالفة القوانين واللوائح ، بالتالي يعطل هذا الشرط إذا كان يقضى بسقوط الحق في التأمين عند مخالفة المستأمن القوانين واللوائح ، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على خيانة أو ؟؟؟ عمدية لأن حرمان المستأمن من مبلغ التأمين في كل مخالفة للقوانين واللوائح التي تعنى حرمانه في معظم الحالات من مبلغ التأمين حسب صافي التأمين من حوادث السيارات.

(٢) التأخير في تبليغ السلطات يبطل شرط السقوط كذلك في حالة تأخر المستأمن بعذر عدم ابلاغ السلطات بالحادث الذي وقع لأنه طالما كان هناك عذر فإن التمسك بشرط السقوط يعتبر تعسفاً في استعجال الحق فيه.

(٣) التأخير في تقديم المستندات يسقط هذا الشرط وهو سقوط حق المستأمن بسبب تأخره في تقديم المستندات إذا كان هذا التأخير لعذر مقبول.

أثر السقوط:

إذا كان شرط السقوط صحيحاً ترتب عليه أثره وهو حرمان المستأمن من مبلغ التأمين عند وقوع الخطر المؤمن منه على أن عقد التأمين لا ينتهى بالسقوط فيظل المستأمن ملزماً بأداء الإسقاط وعدم استرداد ما دفعه منها ويلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين عن الأخطار التي لم يشملها شرط السقوط وذلك كله ما لم ينته عقد التأمين بسبب آخر.

وللمستأمن أن يدفع جزاء السقوط إذا اثبت أحد أمور ثلاثة:

(١) انظر في هذا: د/ عبدالمنعم البدر اوى ص ١٤١ ، د/ السنهوري ص ١٢٧٨.

- (١) تنازل المؤمن عن التمسك لهذا الشرط ويجب أن يكون هذا التنازل واضحاً لا لبس فيه لأن التنازل عن الحق لا يفترض.
- (٢) أن التأخر عن الإخطار كان بسبب القوة القاهرة أو الحسادت الفجائي كمرض عضوى أو نفسي.
- (٣) أنه اصلح ما بدأ منه من اخلال بالتزامه المتعلق بالسقوط كان قدم في الميعاد بياناً صحيحاً عن الخسائر التي تحققت عن الحادث بعد أن قدم بياناً خاطئاً^(١).

(١) انظر في هذا د/ عبدالمنعم البدرأوى ص ١٤٥.

المطلب الرابع

التزام المؤمن له بدفع القسط

المدين والدائن بهذا الالتزام :

المقصود بالقسط هو المقابل الذى يجب على المؤمن له أن يؤديه على المؤمن وهو واجب الأداء في جميع أنواع التأمين مع ملاحظة أنه في التأمين على الحياة يجوز للمؤمن له أن يتحلل من دفعه وذلك بعد أن يخطر المؤمن بكتاب يرسله إليه فتبدأ ذمته من دفع الأقساط اللاحقة والمدين يدفع القسط اساساً هو المؤمن له ، وقد يكون الملتزم بدفعه هو الخلف العام كالوارث للمؤمن له حين ينتقل الشيء المؤمن عليه إليه ، وقد يكون خلفاً خاصاً كالمشتري للشيء المؤمن عليه وقد يكون من الغير فيحق له الرجوع بالقسط على المدين طبقاً للقواعد العامة.

والدائن بالقسط هو المؤمن وقد يدفع القسط إلى الوسيط إذا كان مفوضاً عن المؤمن في قبضه.

زمان الوفاء بالقسط ومكانه وكيفيته واثباته (١):

زمان الوفاء بالقسط:

يجب على طالب التأمين أن يوفى بالقسط إلى المؤمن في الميعاد المتفق عليه وتجرى العادة غالباً أن يكون الوفاء بالقسط مقدماً حتى يتسنى للمؤمن أن يحدد موقفه وأن يعد ميزانيته وحساباته السنوية على نحو منظم.

وقد يتفق كل من المؤمن والمؤمن له على أن يكون الوفاء بالقسط مرة واحدة كما هو الشأن بالنسبة للتأمين ضد مخاطر النقل.

وقد يتفق على أن يقوم المؤمن له بالوفاء بقسط التأمين على دفعات تيسيراً له . وفى حالة ما إذا توفى المؤمن له فإن هذا الوفاء لا يغير من ميعاد الوفاء بالقسط وعلى الورثة الوفاء فى ذات الميعاد.

(١) انظر في هذا د/ السنهوري ص ١٢٩٠ ، د/ حمدى عطيفي ص ١٩٦ .

مكان الوفاء بالقسط:

من المعروف قانوناً أن الدين مطلوب لا محمول ، وعلى هذا فإن على الدائن أن يسعى إلى محل إقامة المدين ويطالبه بالوفاء به أي أنه يحق للمؤمن أن يسعى إلى المؤمن له في موطنه ويطالبه بالوفاء.

وقد يتفق على غير ذلك كأن يكون الوفاء في موطن المؤمن ، وقد يجري العرف على غير ذلك كما هو الشأن في حالة الوفاء بالقسط الأول ، وقد يتأخر المؤمن له عن الوفاء بالأقساط فيعذر المؤمن فيلتزم بالوفاء بالأقساط المتأخرة في موطن المؤمن.

كيفية الوفاء بالقسط (١) :

الأصل أن يكون الوفاء بقسط التأمين نقداً إلا أنه ليس ثمة ما يمنع المؤمن من قبول الوفاء بحوالة بريدية أو بشيك أو بسند اذني ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ويجوز أن تتم الوفاء بالقسط بطريقة المقاصة إذا كان لمؤمن حقوق قبل المؤمن ، وللمؤمن طبقاً للقواعد العامة أن يحبس مبلغ التأمين حتى يستوفى القسط المتأخر.

اثبات الوفاء:

يتم الوفاء بالقسط إذا قام المؤمن أو مندوه بقبضه ، وغالباً ما يعفى المؤمن للمؤمن له مخالفة ذلك ، ويجوز للمؤمن له أن يثبت الوفاء بالقسط بالبينة إذا كانت قيمته لا تجاوز عشرين جنيهاً.

تجزئه القسط:

الأصل أن يقوم المؤمن له بدفع أقساط التأمين كاملة ولكن قد يحدث أن يعقد التأمين لمدة سنة ثم يبطل العقد أو يفسخ بعد ستة أشهر فهل يلتزم المؤمن له بدفع القسط كاملاً أم أنه يلتزم بدفع نصفه فيتجزأ القسط ؟

(١) انظر في هذا - د/ السنهوري ص ١٢٨٠ ، د/ نزيه الصادق ص ٢٩٩ .

والراجح في الفقه هو جواز تجزئة القسط ما لم يتفق على خلاف ذلك ، والدليل على ذلك هو أنه لا يجوز للمؤمن بعد أن أنهى ضمانه في نصف المدة أن يحصل على قسط التأمين كاملاً ، وإلا لكان في هذا اثرء له بلا سبب . وقد قيل رداً على ذلك أن تجزئة القسط في هذه الحالة قد تخل بحسابات المؤمن الذي بني ضمانه للخطر على أساس فترة زمنية معينة وتجزئة القسط قد تعجزه عن تغطية هذه المخاطر^(١).

ومع هذا فإن إذا كان القسط مستحقاً في أول السنة ووقع الخطر أثناء السنة ففي هذه الحالة يجب على دفع القسط السنوي كاملاً حتى لو كان القسط مجزأ ، لأن وقوع الخطر على هذا النحو مثبت به ضمان المؤمن كاملاً فله بالتالي أن يستوفى القسط المستحق كاملاً ولا تسرى حينئذ قاعدة تجزئة القسط إذ هي خاطئة بالأحوال التي ينتهي فيها ضمان المؤمن قبل أوانه كحالة فسخ عقد التأمين أو ابطاله قبل أن تنتهي مدته.

جزاء عدم الوفاء بالقسط:

لا يوجد نص مقرر جزاءً خاصاً لعدم الوفاء بالقسط وإنما ترك الأمر للقواعد العامة وهي تخول المؤمن أن يطالب بالتنفيذ العيني الجبري أو الفسخ مع التعويض في أي من الحالتين إذا كان له مقتضى وذلك كله بعد اعدار المدين.

ولما كان التنفيذ العيني الجبري يأخذ وقتاً يصل فيه المؤمن^(٢) ضماناً للخطر المؤمن منه كما أن طلب الفسخ يخضع لتقدير القاضي ولا يحكم به إلا بعد وقت بهذا درجت شركة التأمين على أن تضمن عقودها شرطاً فاسخاً صريحاً أي أنها تنص على أن عقد التأمين يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى اعدار أو حكم عند عدم الوفاء بالقسط وهو شرط جائز قانوناً غير أنه شرط في غاية الخطورة بالنسبة للمستأمن خصوصاً إذا كان الوفاء في مقر الشركة ، إذ قد لا ينتبه المستأمن إلى ميعاد هذا الوفاء.

(١) انظر في هذا د/ عبدالمنعم البدرأوى ص ١٥٠ ، د/ نزيه الصادق ص ٣٠١.

(٢) انظر في هذا - د/ السنهورى ص ١٢٩٥ ، د/ نزيه الصادق ص ٣٠٥.

وقد تشترط شركات التأمين وقف التأمين في هذه الحالة وهذا ما سنبينه:

وقف التأمين:

وقف التأمين يعنى أن المؤمن لا يتحمل المخاطر التي تقع في مدة الوقف بسبب اخلال المؤمن له بالتزامه بدفع القسط حتى لو قام هذا الأخير بسداد القسط بعد وقوع الخطر.

على أن الوقف لا يصح إذا كان امتناع المستأمن عن دفع القسط بغير عذر فإذا امتنع المستأمن عن دفع القسط أو تأخر في دفعه لقوة قاهرة أو لخطأ المؤمن فلا محل لوقف التأمين.

وقف التأمين لا ينهى العقد ^(١) فالعقد يسرى غير أن ضمان المؤمن للخطر هو الذي يقف من وقت الامتناع عن دفع الخطر إلى حين دفعه ، بحيث إذا وقع الخطر المؤمن منه خلال هذه الفترة فلا ضمان على المؤمن ويظل التزام المستأمن بدفع الأقساط المتأخرة فأما إذا لو اجيز اعفاء المستأمن من دفع الأقساط خلال مدة الوقف لاختلاف حسابات المؤمن الذي عول على مجموع معين للأقساط يغطي به المخاطر المحتملة.

مدة الوقف:

يظل عقد التأمين موقوفاً وقف امتناع المستأمن عن الوفاء بالقسط المستحق وحتى دفع القسط مع المصاريف.

أسباب زوال وقف التأمين:

- (١) يزول الوقف بقيام المؤمن له بدفع الأقساط المتأخرة مع المصاريف.
- (٢) كما يزول الوقف إذا تم فسخ العقد.
- (٣) يزول الوقف بنزول المؤمن عن الوقف صراحة أو ضمناً كما لو أعطى المستأمن مهلة جديدة في دفع القسط.

(١) انظر في هذا - د / عبدالمنعم البدرأوى ص ١٥٥ ، د/ حمدي عطيفي ص ١٩٩ .

كما يلاحظ أنه في التأمين على الحياة لا يوقف عقد التأمين إذا لم يقيم المؤمن له بدفع القسط ، إذ أن دفع القسط فيه يعتبر أمراً اختيارياً ويظل المؤمن ضامناً للخطر ، إنما يحق للمؤمن أن يلغى التأمين ، أو أن يخفض مبلغ التأمين ولا يكون قابلاً لتخفيض التأمين ثم الجباه إذا كان مؤقتاً كما أن للمؤمن له أن يصفى التأمين إذا كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية ^(١) على الأقل بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع ولا يكون قابلاً للتصفية التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً.

التزامات المؤمن:

التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين:

يعتبر التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين التزاماً أساسياً على عاتق المؤمن إذا وقع الخطر المؤمن منه ويعتبر هذا الالتزام التزاماً احتمالياً لا ينعقد إلا إذا حدث الخطر.

وقد نصت المادة ١٠٦٤ من المشروع التمهيدي تنص على هذا الالتزام بقولها : " متى تحقق الخطر أو حل أجل العقد أصبح التعويض أو المبلغ المستحق بمقتضى عقد التأمين واجب الأداء بعد مضي ثلاثين يوماً من الوقت الذي يخطر فيه المؤمن بالبيانات التي تسمح بالتثبت من صحة ما يطلبه المؤمن له ، ومدى ما يتمسك به من حقوق.

وتنص المادة: ٧٥١ من التقنين المدني على أنه : " لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا في الشر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه ".

يفهم من هذا أن مبلغ التأمين يدفع إلى المؤمن له ^(٢) ، أو إلى من ينوب عنه قانوناً ، وقد يكون المستفيد شخصاً آخر عن المؤمن له ، وفي هذه الحالة يدفع مبلغ التأمين لهذا المستفيد ، وذلك كما في التأمين على الحياة لمصلحة الزوجة والأولاد ، فإنه يجب على المؤمن الوفاء إلى المستفيد من التأمين ، سواء أكان هو الزوجة أو

(١) انظر في هذا : د/ عبد النعم البدراوي ص ١٥٥.

(٢) انظر في هذا : د/ السنهوري ص ١٢٩٨ .

الأولاد وقد يدفع التأمين للخلف العام كالوارث أو للخلف الخاص الذي انتقلت إليه ملكية الشيء المؤمن عليه.

وقد يدفع التأمين للدائن المرتهن إذا كان الشيء المؤمن عليه رهوناً لمصلحته ونشر حقه، أو اعلنه للمؤمن، وقد يدفع التأمين للمضرور في تأمين المسؤولية في حدود ما هو مستحق من تعويض قبل المؤمن له.

وللمؤمن له أو المستفيد من التأمين أن يثبت وقوع الخطر المؤمن منه، وعلى المؤمن أن يقوم بالوفاء بمبلغ التأمين المتفق عليه في العقد في الميعاد المحدد فإذا لم يحدد ميعاداً لدفعه فيه وجب دفعه بدون تأخير.

ويعتبر حق المؤمن أو المستفيد من الحقوق الممتازة ومحل هذا الامتياز هو ما يحتفظ به في شركات التأمين من الأموال في جمهورية مصر العربية.

وطبقاً لأحكام المادة ٧٥٢ من القانون المدني فإن الحق في مبلغ التأمين فيقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه مستحقه بوقوع الخطر وبحقه في التأمين.

ولا يجوز الاتفاق على تقصير مدة التقادم المذكورة لأنها من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على مخالفته^(١).

كما أن مثل هذا الاتفاق لا يكون لصالح المؤمن له أو المستفيد فيقع باطلاً وفقاً لأحكام المادة ٧٥٣ مدنى.

جزاء الإخلال بدفع مبلغ التأمين:

قد يخل المؤمن بالتزامه بدفع مبلغ التأمين بأن يمتنع عن دفعه أو يتأخر في دفعه، وفي هذه الحالة يثبت لمستحق مبلغ التأمين الحق في أن يطالب المؤمن بالتنفيذ العيني الجبرى، وذلك عن طريق حجز على أمواله وبيعها في المزاد العلني واقتضاء

(١) انظر في هذا د/ السنهوري ص ١٣٠٠.

مبلغ التأمين منها على أن للمؤمن أن يحبس مبلغ التأمين إذا لم يتحدد خسائر المستأمن ولا يجبر في هذه الحالة على دفع هذا المبلغ ولو جزئياً.

ولمستحق مبلغ التأمين أن يطالب المؤمن بالتعويض إذا كان له مقتضى، وفي نطاق أحكام المسؤولية العقدية ، وإذا كان مبلغ التأمين في صورة مبلغ من النقود، وكان التعويض عبارة عن الفوائد التأخيرية وهي لا تستحق إلا من تاريخ المطالبة القضائية طبقاً للقواعد العامة.

وللمؤمن أن يخصم من مبلغ التأمين ما يكون دائماً به لمستحقه كأقساط متأخرة أو قرض اقترضه، وذلك وفقاً لقواعد المقايضة^(١) .

(١) انظر في هذا د / السنهوري ص ١٣٠.

البحث الثاني

التزامات المؤمن

يلتزم المؤمن له ، بمقتضى عقد التأمين ، بتصفية آثار الخطر المؤمن ضده حال تحققه ، أى بدفع مبلغ التأمين أو عوض التأمين على النحو المتفق عليه في العقد.

وقد سبق عند دراسة أركان عقد التأمين أن تناولنا بالتفصيل مقدمة المؤمن ، باعتبارها ركناً هاماً من أركان التأمين، وعرضنا كيف يتم تحديدها سواء في التأمين على الأشخاص أم في التأمين من الأضرار، ومن ثم نحيل إلى ما سبق دراسته في هذا الشأن ، مكتفين بأن نعرض في هذا المقام ما لم يسبق التعرض له من قبل.

الالتزام بدفع مبلغ التأمين:

قلنا ، فيما سبق ، أن الالتزام الرئيسي الذي يقع على عاتق المؤمن بمقتضى عقد التأمين هو التزامه بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له أو للمستفيد.

ويصبح مبلغ التأمين أو التعويض مستحق الأداء من قبل المؤمن إذا تحقق الخطر المؤمن منه ، أو حل أجل العقد ، وقام المؤمن له أو المستفيد بتقديم البيانات والمستندات التي تثبت صحة ما يطالب به.

فالتزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين أو التعويض ينشأ في جانبه منذ لحظة إبرام العقد ، أما تنفيذ هذا الالتزام فلا يتم إلا إذا تحقق الخطر المؤمن منه أو حل أجل العقد ، إذ قبل هذا الوقت لا يحق للمؤمن له أو للمستفيد مطالبة المؤمن بتنفيذ التزامه هذا.

وقد يتحقق الخطر المؤمن منه دفعة واحدة ، كما لو أبت النار على الشيء المؤمن عليه كلية ، وقد يتكرر وقوع هذا الخطر عدة مرات ، كما لو حدثت عدة حرائق متتالية لذات الشيء المؤمن عليه وفي كل مرة يحدث بها الحريق خسارة جزئية ، وكما لو تكررت حوادث السرقة للشيء المؤمن عليه ضد خطر السرقة ، أو ارتكب المؤمن له من المسؤولية عدة حوادث احدثت أضراراً بآخريين.

وفي التأمين على الحياة يكون التزام المؤمن واجب الأداء متى حل أجل العقد ، كما في التأمين لحال الوفاة ، حيث يعتبر موت المؤمن له هو الأجل الذي ينتهي به العقد ، ويصبح التزام المؤمن واجب الوفاء من هذا التاريخ وفي التأمين لحال البقاء يصبح التزام المؤمن واجب الأداء متى حل الأجل المعين في العقد ، مع بقاء المؤمن له حياً عند هذا التاريخ.

وقت الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ التأمين:

تقضى القواعد العامة بأنه يجب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتيب الالتزام نهائياً في ذمة المدين ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقتضى بغير ذلك (المادة ١/٣٤٦ مدنى) . وانطلاقاً من هذه القواعد كان يتعين القول بأن المؤمن يجب عليه الوفاء بمبلغ التأمين أو مبلغ التعويض بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه أو حلول الأجل المتفق عليه في العقد.